דוח בעיות עימוד

מערכת עימוד תורנית V21

Invalid Date

35	13	38	16	67
פרקים נסרקו	HIGH	MEDIUM	LOW	סה"כ בעיות

סוגי בעיות בדוח זה (5):

המרת סוגריים להערות (bracket-conversion) • חריגת הכלה (containment) • המרת H7 לכותרת צד (h7-conversion) • שלמות טקסט (text-completeness) • sparse-line-in-column (sparse-line-in-column)

פרק 2 — כותרת 2 מספר 3 - גדרי מעשה

18 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 2 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 2 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

✥ הזזתיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 103 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מושג"

פרק 3 — כותרת 2 מספר 4 - איסור עשיית מלאכה

18 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 5 פרק 3
סיבה: (סיבה לא ידועה)

אלא כמה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו, שבאמת מה שנאסר הוא התולדה, ומה שלא נאסרה רק על האדם (היינו עבודה), הוא משום שאין משמעות מלאכה סתם ילידה שיש לה משמעות אצל האדם, אלא הוא גדר בעשיית האדם מה שהיא חסרון שביתה, והיינו, שדברים המותרים הם מה שאין בעשייתם אי שביתה.

גדרי מלאכה

חילוק סוגי הדינים דמלאכת שבת ולימודיהם - העושה, המלאכה והמעשה המחוברים

והנה יש למצוא חילוק בדיני מלאכת שבת (וימצא ביתר במלאכת הוצאה) בדינים שגדריהם קבועים מעיקר מצות התורה, ובדינים המושפעים ע"י דעת בעל החפץ בו נעשית המלאכה (ובהוצאה נמצא גם גדר בבעל המקום), וכמה שהוא תלוי בדעת בני אדם, וכמה שהוא תלוי ברגילות שימושם, וכמה שהוא תלוי בדעת העושה. ולבאר זה נקדים הבחן במה שיש לנו לחלק את עשיית מלאכה לשני חלקים, היינו, העשייה, והמלאכה, וביחס לזה יהיה ביניהם גדר המעשה כחלק השלישי, היינו, שהאדם עושה, והמלאכה נעשית, והשייכות ביניהם שהיא המעשה. ודיני העושה נאמרו בפרשת חטאת, ודיני המלאכה נלמדים מהמשכן. ודיני המעשה נאמרו בפרשת שבת, ונלמדים מעוד מקומות בתורה. וגדר המלאכה הנעשית עצמה חלוקה גם היא לכמה חלקים, החפץ כמלאכה, היינו, מה שמלבו המוגמר חשוב להיקראות מלאכה, והמלאכה, היינו, החלק שנעשה במעשה ע"י עשיית העושה. והעושה מלאכה, היינו, מה שיש להחשיב עשיית העושה כחילול השבת. ויתבאר יותר לקמן בע"ה.

מעשה מלאכה

והנה ביחס למעשה האסור בשבת מצאנו שמות חלוקים, והם, מעשה סתם, מעשה חכמה, מלאכה, ומלאכת מחשבת. ונמצאם דווקא באיסור שבת, אחר שבשאר איסורים מעשה האסור אסור ביחוד, ולא משום איסור לעשות מעשה סתם. אבל בשבת שגדר האיסור בשביעי לא תעשה מעשיך, הרי שגדר האיסור הוא על מעשה בגדרו כמעשה, ולולי שלמדנו חילוק שמות בגדר מעשה עצמו היו נאסרים כולם.

ונבארם, לחלק מעשה מלאכה משאר מעשים שהוא מעשה בלבד, ואין העושה חלק מהמעשה, וכדוגמת הנח על מיטה, שהרי הוא עושה מעשה, שהוא מניח גופו על המיטה. אך כיון שהוא גופו העושה, אין זה מעשה בלבד, אלא או מלבד, ביחס למנוחת גופו, או לדבר, ביחס למיטה הנדרסת, ואין זה קרוי מלאכה.

חכמה ומלאכה

ועוד אמרו בחילוק מעשה ממלאכה, במעשה שיש להפריד את גוף העושה מטוחו, כמו מי שכיוון גופו בתטעה, או בטורה מדוייקת לשלימות עשייה, שאין זה מלאכה, והיינו, שהיה לומר שחלוק כיוון גופו הימנו והוי כעשיית מעשה, ואין גופו עושה אלא הוא מעשה. וכדוגמת תקיעת שופר ורדית הפת, שאף שהעושה קול שופר הוא גופו, אך כיון שצריך לכוון פיו או נשיפתו בטורה מדוייקת, הרי שיש לומר שזו עשיה שלו, מה שהוא מכוין גופו. וא"כ יש להחשיב את גופו בנפרד מהשופר, והרי זו מלאכה. וחילקו שאין זה מעשה מלאכה אלא עשייה חכמה, שגופו הוא חלק מהעושה, ומה שמטוון טורת גופו הוא אכן עשיה, אבל זו עשייה בעושה, ואין זו מלאכה אלא חכמה.

מלאכת מחשבת

ועוד אמרו שמלשון הכתוב דלא תעשה כל מלאכה היה לאסור כל עשייה שהיא מעשה בדבר כמו הלעת המיטה, הלחת כלי וקניבת ירק שאינו מחובר, ואמרו שאמנם אף שזו קרויה מלאכה אין זה מעשה מלאכה האסורה בשבת, דילפינן מלשון מלאכת מחשבת שלא נאסרה אלא מלאכה שיש עמה מחשבה. ושם מחשבה היא במה שאינו בנמצא עדיין (אלא במחשבת העתיד להיות), ומזה נתמעטו האמורים לעיל שמעשה שלהם אין עמו מחשבה, שאין ההלעה חשובה כדבר לעצמו, אלא היא מלב של המיטה, והמיטה בנמצא, ואין זו מלאכה שיש עמה מחשבה, ומלאכת מחשבת היא מעשה לדבר חשוב בדבר, ושם מלאכה סתם היא מעשה בדבר, וכמו מלאך שהוא שליחותו היא דבר במקבל השליחות שהוא הדבר.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 33px מתוך 269px (12%). פסקה חתוכה: "אלא במה שעל ידו נחשב העושה עושה את המלאכה, והיינו,..."

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=93

פרק 4 — כותרת 2 מספר 5 - רשויות

39 עמודים • 4 עמודים עם בעיות

עמוד 16 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 16 | פרק 4
סיבה: (סיבה לא ידועה)

חפץ זה, וממילא יוגדר מקום כלבד מחולק. וכן לעניין החפץ שכיון שמקום מוגדר בנפרד משאר מקומות מחמת משמעותו של האדם, הרי שחפץ שנמצא בו יוגדר כחפץ הנמצא במקום זה, וממילא יפרדו החפצים גם ביחס מקומם.

וכיון שמושג חפץ מסוים הנמצא במקום מסוים הוא מושג היחסי לאדם יוגדרו הם ע"פ האדם, והיינו, שלא יתפס דבר הנמצא במקום כנמצא במקום אלא אם יתיחס האדם את החפץ כראוי למקום, וכן לא יתפס מקום להיות מקום חפץ, אלא אם יתיחס האדם את המקום כראוי לחפץ, ומזה יוגדרו גדרי שיעור החפץ וכן שיעור המקום.

וכיון שמושגי חפץ ומקום הוגדרו כבעלי משמעות נפרדת, יופרדו גם את מושגם העצמי ויוגדר כך, שטכל להגדיר מקום שהיה בו חפץ ועכשיו אינו כמקום שהוא ריק מחפץ זה, וכן לגבי חפץ שחפץ זה יצא ממקום זה, וכיון שכך יכול לומר שחפץ אחר הנמצא במקום זה כחפץ שנמצא במקומו הקודם של חפץ אחר, וכן חפץ הנמצא במקום זה כחפץ שאינו נמצא במקומו הקודם, והיינו, שיהיה למקום שם מקום בנפרד מהיות בו חפץ, וכן לחפץ יהיה שם מקום בנפרד מהיותו במקום.

מקום חפץ ושימוש האדם

והנה כל זה הוא רק ביחס האדם למשמעות מקום חפצים, אך ביחס לשימוש האדם בחפצים ובמקומות יוגדרו מקומות שימוש ושימוש וחפצים ויחסיהם באופן אחר, והיינו, ביחס למקום שמקום המשמש לשימוש מסוים יתפס למקום וחפץ הנמצא בו יתפס כנמצא במקום, ומקום שאינו משמש לשימוש מסוים לא יתפס כמקום, וחפץ הנמצא בו יתפס כאין לו מקום. וכן טרת השימוש תגדיר את המקום, שמקום המשמש לשימוש אחד יתפס למקום אחד, וחפץ הנגע במקום זה יתפס שלא יצא ממקומו, ומקום שאינו משמש לשימוש אחד לא יתפס מקום אחד וחפץ הנגע במקום זה יתפס שיצא ממקומו, וכן ביחס בין מקומות אלו שמקומות בעלי שימושים נפרדים יתפסו למקומות נפרדים.

וכן ביחס לשימוש האדם שהשימוש במקום הנתפס שימוש אחיד יגדיר את המקום הנ"ל כמקום אחד, וחפץ הנע במקום זה לא יתפס כיצא ממקום.

והנה אין סותרת שביחס השימושי יבטל את המשמעות המוקדמת שיש לחפץ ומקום ביחס ביניהם, וביחס לאדם, וכן שמשמעות זו לא תבטל את המשמעות המוקדמת שיש למקום ולחפץ, והיחס ביניהם בלבד, אלא הם רובדים נפרדים שמשמעותם הנוספת נוגעת רק לרובד הגבוה מהם.

והנה שלושה בחינות מציאות אלו מגדירות משמעויות שונות במקום וחפץ. א. מציאות חפץ ומקום והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפץ הנמצא במקום ושל מקום המכיל חפץ. ב. מציאות חפץ מקום והאדם והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים נפרדים הנמצאים במקומות נפרדים. ג. מציאות חפץ מקום ושימוש והיחס ביניהם מגדיר את המשמעות של חפצים מסויימים במקומות מיוחדים.

חילוקי רשויות

רשויות, ד - (804 - גדר הכולל ריבוי רשויות נפרדות - חילוק גדרים במקום וברשות ובכל אחד בקיומו ובנפרדותו

הנה כמה שאמרה תורה שלא להוציא מרשות לרשות יש לשמוע גדר הכולל כל הרשויות הנפרדות לעצמם (והיינו, שגדרם כרשויות אינו כחלק ממשמעות שיש בכל הרשויות יחד) לגבי מעשה הוצאה, וגדר כולל שיש למצוא בהם הוא במה שהם מקום המשמש ליעוד, וחילוק רשויות בגדר זה הוא בשני גדרים, האחד, בגדרם כמקום. והשני, בגדרם כרשות. ובגדרם כמקום יש למצוא שני פנים, בקיומו ובנפרדותו, בקיומו, היינו, בהגבלת מקום ממה שאינו. ובנפרדותו, בהגבלת מקום ממשנהו. וכן בגדרם כרשות, בקיומה, בהגבלת מקום המיועד לאיזה דבר ממה שאינו, ובנפרדותה, בהגבלת יעודם שזה לשימוש זה ומשנהו לאחר.

ונמצאם טלם במרבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומיועדת לשימוש (תשמיש היחיד), ורה"ר היא מקום ומיועדת לשימוש (הילוך הרבים), וכרמלית היא מקום ואינה מיועדת

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 33px מתוך (12%) 269px. פסקה חתוכה: "ונמצאם כולם בארבע רשויות של שבת, שרה"י היא מקום ומ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=17810, w=269, h=200

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 22 | פרק 4
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ומקום מעבר הוא ארעי, ואין משמעותו אלא במקום שעובר בו, וע"כ יהיה טבע מזה גדר הפלים המונחים ברשויות אלו, שדבר הגמלא ברה"י עומד לשימוש במקומו, ודבר הגמלא ברה"ר עומד להעברתו. שהשימוש ברה"ר הוא שימוש אמצעי, ושימוש ברה"י הוא שימוש תכליתי.

והיינו, שכיון שרה"ר היא המשמשת כמעבר לרשויות אחרות אין בה מקום להיטח דברים, אלא למהלכים של דברים, ואם יונח בה דבר לא יוגדר זה כמקומו של דבר. אך רה"י שהיא לשימוש דבר המונח בה יחשב הדבר כנמלא בכל המקום, וכן לא יהיה בה מקום למעבר, ואם יעבור בה דבר לא יחשב כדבר שהתקדם.

המבנה הממשי של רשות היחיד.

מצאנו כמה דינים הנוגעים למבנה הממשי של רשות היחיד והאפשרויות ליצור אותו עיקר הדינים מחולקים לשתי תנאים: א. הדין העיקרי של רשות היחיד היא שתהיה גדורה לעצמה. ב. דין נוסף הוא שתהיה בגודל הראוי לשימוש, ודין זה הוא דין כללי הנוגע לכל מקום שנרצה שיהיה ראוי לשימוש. וכן מצאנו דין שרשות היחיד עולה עד הרקיע.

דין שתהיה גדורה לעצמה.

דין רשות היחיד שתהיה גדורה לעצמה איתא בכמה מקומות, ומקרה הפשוט הוא שגדורה במחיצות, ואמנם בברייתא דד' רשויות הובאו שני מקרי רשות היחיד אחרים, וסה"כ שלושה והם: א. חריץ שהוא עמוק עשרה (גידור) ורחב ארבעה על ארבעה (שם מקום). ב. וכן תל שהוא גבוה עשרה (גידור) ורחב ארבעה על ארבעה. ג. עוד דין בו רשות נקראת גדורה הוא כשיש לה מחיצות (גדר דקה הסובבת את המקום הגדלה), והנה למרות שלהגדיר מקום צריך שיהיה גדור לחלוטין, מצאנו שלא צריך שיהיו מחיצות ממש שסוגרות את כל המקום.

בהקדמה לסוגי ההגדרה של רשות היחיד, יש לחלק בין גידור לצורך הרחקת מפריע מסוים, שגידור זה הוא אינו חלק מעיקרי דין הרשות, לבין גידור הטבע מעצם הגדרת הרשות, שגם אם יסודו בהרחקה מן החוץ, כדי שאינו מתייחס למפריע מסוים, ולכן גידור זה הוא חלק מעצם ההגדרה של הרשות.

תל

והנה בשתי הדוגמאות הראשונות שאמרנו, היינו חריץ, וגדר (וכאמור שהן בלבד הובאו כדוגמה לרשות היחיד בכל מקום. ע' ברייתא הנ"ל (שבת ו.)) נראה שאין אנו צריכים לדיני מחיצות, שכן הרשות מוגדרת לעצמה, ואינה מופרעת ע"י רשויות אחרות. ועדיין יש לחלק בין המקרה הראשון, בו ישנם גבולות ברורים מכל צידי הרשות הראויה לשימוש (מלבד תקרה), לעומת המקרה השני, בו לכאורה יש אמנם גבולות כלפי חוץ, אבל לא גבולות כלפי פנים, שכן אין לתל גבולות במקום השימוש, שהוא על גבי התל.

ואמנם יש למצוא גדר זה בתל, אם נבאר גדר גבול שאמרנו באופ"א, והיינו, שנאמר שהמושג גבולות אינו אטימות מוחלטת, (וכמו בחריץ בה צידי החריץ נתקלים בגבולות של קרקע) אלא גבולות שימוש, ומקום שהוא גבוה עשרה טפחים סביבותיו (בגובה) גבולים ע"י חוסר היכולת להשתמש בסביבותיו ללא קרקע קרובה, אך לזה נצטרך להוסיף ששימוש מעל עשרה טפחים אינו נקרא שימוש (או לפחות אינו נקרא שימוש במקום בעל קרקע).

חריץ

והנה חריץ, על אף שנראה שהיה אפשר להכליל את גבולותיו בדיני מחיצות (דקות), עדיין יש לחלק שכן מחיצות חולצות את כל מקום השימוש בגובה עשרה טפחים, משא"כ בחריץ בו הטפח הראשון חוצץ רק בטפח אחד של קרקע וכן הלאה, וזה צ"ב, שלא יושווה דין מחיצות לזה, ויש לומר ששימוש בטפח הראשון אינו שימוש לכך קרקע, והיכולת לחבר בין שימוש הקרקע של החריץ לבין שימוש הקרקע של רשות הרבים עוברת דרך כל אותם עשרה טפחים, ואם אמנם שימוש בתוך עשרה טפחים נחשב כשימוש בקרקע בכל מקום, כאן שהעירוב הוא בין קרקע לקרקע אולי צריך עירוב שווה גובה.

מחיצה

והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מחילה עצמה יש לנו לדון,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 30px מתוך (11%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה במקרה שהרשות גדורה ע"י מחיצות (דקות) ובגדר מח..."

מיקום הבעיה: x=121, y=23890, w=269, h=919

עמוד 36 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 36 | פרק 4
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הילוך, אלא שהרי הילוך ליחיד הוא תפיסת המקום ע"י יחיד, ואמרו לבט"ז אמה אין נחשב שהיחיד תופס המקום, לאין בשימושו כח לתפוס כזה רוחב (וזה גדר דהתפשטות ד"א ליחיד ביחס למקום המיועד לשימוש הנ"ל). וא"כ יש כאן שימוש בלי תפיסה, וזה גדר שימוש לרבים אפילו ביחיד. ואמנם אין עמידה לפוש נחשבת הילוך, היינו, שימוש בלי תפיסה, אך עמידה לכתף אף היא נחשבת שימוש הרבים, שאף היא חלק מהילוך, וע"כ כיתוף יחשב כשימוש הרבים להגדיר את המקום הראוי לכיתוף כחלק מהרשות, והיינו, עמוד ט'. ואף שאין הוא חלק מהקרקע דרה"ר במובנה כמקום הרשות, הרי הוא נחשב חלק מהרשות עצמה במובן קרקע להנחת חפץ, וכמו בדריסה דהילוך. ובזה יבואר גדר תשמיש, דהרי אף הילוך אינו אלא תשמיש ביחס להגדרתו את הקרקע כנדרסת, וכך הוא נקרא בכל מקום, אלא שהילוך נחשב לתשמיש ביחס להגדרת קרקע לרשות ביחס למקום חפץ, אך ביחס להגדרת שימוש הרבים הרי שהוא נחלק בזה מתשמיש, שתשמיש הוא במקום מסויים, והילוך הוא השימוש ההמשכי. ובזה יבואר מה שאין תשמיש מגדיר את הקרקע כהילוך דקרקע, דהילוך יש לה תפיסת י"ט שהיא הגדרת קרקע הרשות, אך תשמיש רק מגדיר את המקום כמקום הרשות, וכמו אווירה, ולא כקרקע הרשות. וזה במשמעות קליטת רשות, היינו, שגדר קרקע הרשות הוא במשמעות קודם לרשות, אך קליטת הרשות הוא רק אחר שיש רשות, שחפץ הנמצא במקום הרשות יחשב כמונח ברשות.

וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בגדרי שימוש, וע"כ יחשב דריסה שאינה נוחה כלא ניחא תשמישתיה, היינו, ביחס להגדרת קרקע כמשמשת לרבים, שאין שימוש כזה נחשב לשימוש לגבי דריסה, ולא נחשב דריסת רבים אפילו שרבים דורסים, דכיון שזה חסרון בצורת שימוש של רבים, אין זה רבים אלא הרבה יחידים (וזה גדר רבים מכתפים לה בכומתא וסודרא ברה"י, שאף שודאי אין לזה גדר רה"ר, דכיון שהוא רה"י גם שימוש רבים נחשב לשימוש יחידים, אבל לגבי עירובי חצרות הרי אף הרבה יחידים הוא חסרון. ועוד יתבאר בעז"ה), אך בזה יש גדר שני, והיינו,

רשויות – ז, (649 – דריסת הרבים בהגדרת קרקע רה"ר – עמידה לכתף חלק משימוש הרבים כמו הילוך ממש

שאף אחר שיש"ם התנאים בקרקע להגדרת שימוש כשימוש הרבים, הרי אין הקרקע נחשבת לקרקע רה"ר אלא ע"י שימוש הרבים, ובזה איכא הבדל בין רה"ר ליחיד, שכיון שאין רה"י אלא בנפרדותה, וזה גדר חיובי, אין שייך שזה יתפשט למקום אחר, שאין נפרדות מתפשטת בחיבורה עם מקומות אחרים (אלא אדרבה היא נפרלת ע"י החיבור), מאידך כיון שהגדרת רה"ר היא ע"י שימושה, וזה הרי שייך שיתפשט, והיינו, שכל מקום שיהיה משמש את הרבים באחת עם מקום שימוש הרבים, יחשב גם הוא רה"ר. וגדר זה הוא בכל רה"ר, שכיון שאין רה"ר מוגדרת אלא ע"י שימוש הרבים, הרי שכל מקום ומקום מוגדר בנפרד ע"י שימוש הרבים.

רשויות – ז, (650 – התפשטות שימוש רבים למקומות סמוכים – גדר עמוד ט' שנחשב שימוש אחד עם שימוש רה"ר

וע"כ יהיה שייך שאף במקומות שאין בהם תנאים להגדרת השימוש כשימוש הרבים מחמת רוחבם וכו', כיון שהם משמשים באחת עם רה"ר גם הם יחשבו כך מחמת השימוש עצמו. ובזה לא נצטרך לתנאים דלעיל אלא רק מה שלא יחשב המקום נפרד ביחס לשימוש. וע"כ עמוד תשעה יחשב לרה"ר אף שהוא נחשב מקום נפרד מצד קרקע, אך הוא אחד עם השימוש. ובזה גם שייך שתהיה רה"ר נפרדת ביחס לדבר הצריך חיבור כמו הנחת חפץ, היינו, שאף ששני מקומות יחשבו לרה"ר ולא יהיה ביניהם נפרדות קרקע, כיון שהם נפרדים ע"י שימוש לא יחשב לרשות שימוש אחת.

רשויות – ז, (651 – גדרים בהתפשטות שימוש הרבים למקום אחר – התפשטות השימוש הנובעת מרחוק בבקרן זווית

ובהתפשטות שימוש הרבים לעוד מקומות נמצא כמה גדרים, וכמו ע"י הדחק, היינו, שאף אם יהיה מקום המשמש את הרבים באחת עם רה"ר שלידו, והיה לו להיחשב כאחד, כיון שאין זה מכוחו אלא מכח התפשטות של שימוש שלידו, לריך שהוא יהיה משמש באחת, ומקום שמתפשט שימוש הרבים אליו משום הדחק שיש ברה"ר, הוא חסרון בעצם ההתפשטות להגדיר את השימוש אחד עם שימוש שלידו, ושימוש שהוא משום שאין מקום ברה"ר, אין הוא נחשב שימוש אחד. ועל זה אמרו שהילוך שע"י הדחק נחשב הילוך, ותשמיש שע"י הדחק אינו נחשב תשמיש. וביאורו שכיון ששימוש הרבים בהילוך הוא עיקר שם שימוש הרבים, אף שנעשה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 97px מתוך (36%) 269px. פסקה חתוכה: "וא"כ הרי שדריסה ביחס לקרקע קודם הגדרת הרשות הוא בג..."

מיקום הבעיה: x=404, y=39745, w=269, h=917

עמוד 2 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 4 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

◆ הזזתיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 295 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מקום"

פרק 5 — כותרת 2 מספר 6 - מעשה הוצאה

13 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 5
סיבה: (סיבה לא ידועה)

החפץ במקום. ושיהיה החפץ במקום צריך שיהיה מונח שם. וממילא ודאי שהמלאכה צריך שינוח שם. וכן צריך שילא מהרשות הקודמת, וזה ע״י שהוא מונח שם ועוקרו, ולכן צריך שיהיה עקירה חלק מהמעשה בשביל שיחשב שהולאה מרשות זו. וכן לגבי העברה ברה״ר שיחשב הטלטול העברה, צריך שיהיה ברה״ר, וזה ע״י שנעקר מרה״ר והונח שם.

התעסקות בשינוי מצב בהוצאה • עקירה בהתעסקות במונח והנחה בהתעסקות בהיותו מונח מחדש

וביותר ביאור שאמרנו שמלאכת הולאה היא מלאכה שגדרה התעסקות בשינוי מלב ולא ההגעה למלב החדש, וכיון שצינוי כולל את שני המלבים, אז לא יחשב התעסקות בשינוי אלא אם יהיה התעסקות גם במלב הקודם, היינו, היות החפץ מונח ברשות. וזה יעשה ע״י עקירה שהיא התעסקות בחפץ מונח. וכן הוא בהנחה ברשות השניה שהיא ההתעסקות בהיות החפץ מונח.

ביאור גדר דרך הוצאה בעושה • חשיבות בהמעשה ושאינה בתוצאת החפץ במקומו

וגדר האמור במעשה הולאה דבעינן שיהיה בדרך הולאה, כי אין עשיית מלאכה אסורה אלא משום שהוא עושה, והעושה הולאה קרוי מוליא, ואמנם אין מעשה בלא תולאה, אך זו אינה אלא חשיבותו של הנעשה להחשיב עשיית העושה. וע״כ אף שיהיה תולאה מכוח, כל שאין בה להיות הוא מוגדר כמוליא אינה מלאכה האסורה. ואין הגדרתו כמוליא נחשבת אם תהיה משום התולאה למפרע, שהרי היא עלמה אינה אלא חשיבות הנעשה ולא העשייה. וכיון שאין הולאה חשובה אלא בדבר חשוב שהיה מקומו ברשות זו, והיה לו בה מקום מוכן וקבוע, ועתה מוליאו לרשות אחרת למקום מוכן וקבוע אחר, שאז יש להגדיר מלאכה זו כמלאכה חשובה, כמו הסבלים וכו׳.. כן הוא לגבי איסור הולאה.

ואמנם אין המליאות וההולאה האמורים חלק מגדרי המלאכה האסורה, אך גדרי עשייתם הם גדרי העשייה האסורה. ולא יחשב העושה כמוליא באם עשייתו עלמה לא לראייה להולאה חשובה. וכן לגבי עקירה והנחה, שאף שאין גדר באיסור מלאכה שיהיה לחפץ מקום מוכן וקבוע, שאין גדר האיסור אלא בעשייה, ובעשייתו אין רק גדר המעשה, אבל לא תחשב עשייתו כמעשה עשיית מלאכה, אם היה בדרך שהמוליאים הולאה חשובה לא היו מוליאים (ויש

לחלק בין זה לדין כלאחר יד. ועוד יבואר בעז״ה). ואם כנים הדברים לגבי עקירה והנחה, אזי אין גדרם במלב החפץ כהנעת הנח והנחת הנע, אלא רק משום דרך עשיית הולאה.

משמעות הנחה להשיבות מעשה הוצאה • גדר דרך הוצאה בשינוי היות מקום ולא המצאת מקום

ועתה תרלה כי בזה יהיה גדר הנחה ביחס למעשה הולאה בשתי פנים, האחד, מה דבלא זה הרי לא עשה מעשה האסור, וזה שייך גם בעקירה וגם בהנחה (בהנחה, כמו ביולא ונכנס ולא עמד בינתיים, ובעקירה, כמו המעביר מכרמלית לרשות היחיד דרך רשות הרבים), והשני, לגבי סיום המעשה, דלא נסתיים מעשה הולאה דהעושה אלא בהנחה, וזה שייך בהנחה לגבי חד ומשמעותו כבחלק הראשון שלא עשה מעשה האסור, ובעקירה לגבי עקירה דאחר (באופן שהוא מעשה אחד דהוו חייבים עליו אי לאו מיעוטו דשנים שעשאוה).

הנה לאמנם משמעות שני גדרים אלו להיות חסרון במעשה הולאה הוא כדכתב ברש״י דאין דרך הולאה וכו׳, אבל כמש״כ לעיל בביאור לתא דדרך הולאה, שהוא משום דמעשה הולאה הוא מעשה למיקום חפלים, ואין נחשב מעשה (העושה) הולאה שגדרו שינוי מיקום חפלים, אלא במה שהוא שינוי זהות מקום, והיינו, שיש לחפץ מקום, והמוליא משנה מקומו, ולא עלם המלאכת מקום לחפץ.

(וכמשנ״ת לעיל שאין מעשה הולאה חשוב מלאכה משום עילוי מלבו של חפץ קיים, או משום המלאת המליאות לחפץ ממוקם, כי לא חשיב עילוי דבר כבורר וטוחן, משום שאין משמעות קבועה לחפץ שנמלא במקום יותר משאינו, שהרי אין מקומו חשוב אלא לבעל החפץ ללורך שיש לו בזה, ואפילו הוי לורך במקום קבוע אין בלורך אדם אחד להגדיר עילוי בגדר החפץ עלמו, ואין זה מלאכה. ולא חשיב המלאת דבר כבונה וכותב, דאין לך דבר שאין לו מקום, ובחפץ המיטלטל אין מקום מנוחה (והיינו, נח ע״ג משהו), חשוב יותר ממקום קיום (והיינו, הגע באוויר), דהאי חפץ והאי חפץ, ואין זה אלא כהלעת המיטה וקניבת ירק דלא הוו מלאכה שיש עמה מחשבה, אלא הולאה היא מלאכת שינוי, היינו, שחשיבות שיש בחפץ אינה תולאת המעשה, דהחפץ הוי חשוב לפני המעשה ואחריו באותה המידה, וגם אין חשיבות חדשה דאית ביה קרויה על שם הגעשה, שהחשיבות היא במקום, החשוב מעלמו, ולאו מדיליה, ומה דחשיב מלאכה הוא משום חשיבות הבדל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 18px מתוך (7%) 269px. פסקה חתוכה: "ואמנם אין המציאות והתוצאה האמורים חלק מגדרי המלאכה..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=913

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

שלוש משמעויות במעשה ההוצאה בעצמו - ההליכה, המשא, המעבר, וחלוק דיניהם במעשה ההוצאה

וביתר ביאור להגה יש לומר במעשה דהמוליך חפץ מרשות לרשות בעצמו (בהליכתו, למעוטי זורק ומושיט (היינו מעביר בידו בלא גופו)) כמה משמעויות, ועיקרן שלשה, ההליכה, המשא, והמעבר, ואף שנעשים בעת ובמעשה אחד אין דינם שוה.

ההליכה, היא מעשה אחד בכל הזמן (ולמ"ד לאו כעומד דמי), והוא קודם לגדר מעשה הולכה כמעשה ברשויות, שאף שע"י זה יוצא מרשות לרשות אין זה חשוב כשתי הליכות, ואדרבה לגדר הליכה שהיא כאחת היא המגדירה את המעשה בשתי הרשויות כמעשה אחד, אחר שהיא מטבעה במשמעות אחת (היינו, שאין הבדל בהליכה עצמה אם היא ברשות אחת או בשני רשויות).

המשא, היינו, מה שהאדם נושא את החפץ, ועלם המושג משא לחפץ, הוא מעשה חלוק, שאין היות החפץ ניטל בחלק אחד דהמעשה, שייך להיותו ניטל בחלק אחר, כיון שגדר נשיאה עצמה היא מה שהאדם נושא אותו שיהיה עימו, וא"כ הרי שגדר המושג ניטל הוא ביחס לעתיד, ולא כמצב קיים, כי אין תוספת משמעות במה שהחפץ ניטל מאשר היה מונח ליד האדם, אלא במה שעתידו תלוי באדם (והיינו, שאמנם יש גדר בחפץ המונח על האדם לגבי ההוה, שהאדם הוא מקום החפץ, וזה יהיה משמעות ביחס לעקירה והנחה, אך ביחס להעברה, היינו, היותו ניטל, אין זה ביחס להיותו במקום האדם עכשיו, אלא ביחס להיות עתיד מקומו תלוי באדם), וכאמור כל חלק זמן שהוא ניטל הוא חלוק, והוא ביחס לזמן שאחריו, היינו, עתידו אבל אין משמעות חלק זמן זה לחלק זמן זה, שברגע ראשון גדר ניטל הוא ביחס לרגע השני, וברגע השני יש שני גדרים, אחד שהוא העתיד לרגע הראשון, והוא מחובר לו במשמעות זו, והשני שהוא סיבת המצב ברגע שלישי (ואמנם ימצא גם משמעות אחידה לכל הזמן, שהרי היותו ניטל ברגע ראשון הוא סיבת כל הרגעים שאחריו, וזה גדר למפרע שאחר שיעשה יתברר שהכל בגדר אחד, וזה יהיה נפק"מ לגדרים התלוים בכל המעשה או שבסוף המעשה, וכמו ביחס למעשה האדם, שהוא חשוב כמעשה אחד של משא, ביחס לחיוב שיש במעשה כזה (והיינו, דמזה דמחייב אהולכה דהילוך, הרי שיש גדר אחד למשא שהוא כולו מעשה אחד ביחס להולכה, כמו אכילות רבות בכדי אכילת פרס)).

המעבר, היינו, מה שהאדם מעביר את החפץ ממקום למקום, (ואין לזה שייכות עם גדר משא, והוא שוה אף בזורק ומושיט) **ועיקר גדרו** הוא מעשה שינוי ממצב קודם, והוא מורכב משני חלקים ביטול מצב היות במקום ראשון, וקיום מצב היותו במקום שני, ומעשה זה הוא בשני משמעויות, האחד, הוא האיזום, והשני, הוא השינוי, והגדר הראשון הוא במעבר עצמו, והוא חשיבות שיש במעשה לאדם, ומצב החפץ הוא היכי תימצי לזה (שזה מעשה של איזום דבר, ולא שינוי מצב, וכמו בכותב שחשיבותו הוא איזום קיום הכתב, וכמו בסותר שהוא איזום ביטול הבנין, ובהולכה יהיה בו שני משמעויות אלו ביחס לרשות קודמת וביחס לרשות נוכחית כאמור, וביחס לשניהם יחד, ובשני פנים שביחס למעשה שעושה האדם במקום חפץ יהיה בזה חשיבות פחותה אחר שבשניהם היה לחפץ מקום, וביחס למעשה שעושה במקום יהיה בזה חשיבות יתרה, כי לא יחשב המעשה אלא בהיות המעשה בשני מקומות, כמי שבוחר בין שני אפשרויות שבחירתו חשובה לעומת מי שיש לו אפשרות אחת שאין זה בחירה (אבל אין מעשה דמילוי המקום שלו, דכיון שאין חשיבות מקום מתחתו, שאין המקום מקום מכוחו אין מילוי מקום מעשה חשוב, אף שהוא תולדה חשובה)), והמשמעות השניה היא, שינוי מקום החפץ, וזה בשני פנים ביחס להיות החפץ במקום מסוים, ויהיה גדר שהוא נעקר ממקום זה, ויהיה גדר שהוא הונח במקום זה, וביחס למקום חפץ בכלל, היינו, שאין החפץ במקום קבוע אלא הוא נייד ויהיה גדר בהיות במקום אחד ביטול קביעות מקום שני.

כוונת העושה

הכוונה במאחר מעשה ההוצאה

הנה אמרו דמלאכת שבת האסורה היא במלאכת מחשבת, והיינו, שיהיה צריך כוונת העושה לא רק לתולדת המלאכה שתעשה, אלא גם למעשה המלאכה עצמו שיעשה התולדה.

והנה במלאכת הולכה לכאורה המשמעות למלאכת מחשבת היא ביותר, שהרי מעקירה ועד הנחה צריך שיעשה המלאכה לכוונה, שהרי הכל מעשה אחד, שהגדרת הולכה כמלאכה היא רק בהצטרף כל חלקיו (וי"ל באם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה במלאכת הוצאה לכאורה המשמעות דמלאכת מחשבת היא ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=10299, w=269, h=928

עמוד 2 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 5 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

הזז תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 3 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "המעביר"

פרק 6 — כותרת 2 מספר 1 - יציאות השבת (שבת ב.)

15 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 7 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 7 פרק 6
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והיינו, קיום קבוע. וזה הבדל בין מקום בעל אפשרות מנוחה ובין מקום שאינו, וביחס למקום הוא תוספת גדר מוכנות, היינו, שמקום ללא אפשרות זה אינו נחשב מוכן לחפץ.

וכל זה הוא ביחס לחפץ, או לאדם עצמו, אבל ביחס לשימוש אדם בחפץ יהיה מקומו בעל גדרים נוספים. וכמו שכתבנו זה בשני גדרים עיקריים, והם קביעות, וקירבה. וקביעות הוא, כמו גדר קיום ומציאות ביחס לחפץ, שאין לאדם אחיזה בחפץ שאינו בידו, אם אין לו מקום מנוחה, וזה קביעות שמאפשר המקום. ואין לאדם יכולת שימוש בפועל בחפץ אין הוא קרוב אליו, וזה קירבה שמאפשר המקום. אבל גדר יציאת חפץ אינו אלא ביחס לחלק הראשון, שמשמעות יציאה כאמור מתייחסת למציאות חפץ במקום, וביחס לאדם, זה במה שהוא קבוע.

משמעות מקום כללי במעשה הוצאה - העברה מרה"י לרה"ר בהטבת מצב מקום חפציו של אדם

וא"כ יהיה חילוק זה מחלק גדר מעשה הוצאה. לגדרו כמעשה, היינו, במשמעות השפעת דבר על משנהו ביחס ליציאה, הוא שינוי מקום חפץ, אבל ביחס לגדר שימוש אדם במקום כללי, אין שם הוצאה גדר בחפץ, שהרי אין זהות לחפץ ביחס למשמעות המקום עצמו, וביחס למקום המסויים, אם כל המקומות של האדם שווים גם לא יהיה משמעות בזה, והרי זה כמי שמעביר מכלי לכלי בלא צורך. אלא שיתכן שיהיה בזה משמעות אם יהיה לשני המקומות משמעות שונה ביחס לאדם הנוגעת למלא וריקן, והיינו, שאם יהיה משמעות יתירה למילוי וריקות מקום אחד מאשר משנהו, הרי שיחשב שעושה מעשה בכלל מקומותיו, היינו, מקום באופן כללי (שייך המקום לאדם האמור פה אינו במובן קנייני, והאדם האמור אינו המסויים הפרטי, אלא ביחס לבני אדם בכלל).

ובזה יהיה גדר הוצאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מחמת חשיבות מליאות או ריקנות, כהכנה למליאות של מקום אחד על משנהו, והוצאה האמורה היא ממקום שיש בו חשיבות זו למקום שאין בו חשיבות זו (או שהיא פחותה יותר). ועשיית שינוי זה הוא מעשה שיש בו עילוי ביחס למקום אדם, היינו, שעד עתה היה המקום רע, ועתה הוא טוב (המקום, היינו, הדבר שמאפשר קיום במובן שימושי אדם). וכמו שיהיו שני

כלים, האחד אטום והשני מחורר, ויש בכלי האטום דבר שאין צריך לאטימות ויש לו, או שיתכן לו דברים הצריכים כלי אטום. הרי שמצב שימוש הכלים שלו אינו טוב, וע"י שמעביר את הדבר לכלי השני הרי שמצב שימוש הכלים שלו הוטב.

וכן בעניינו, שרה"י היא מקום בעל חשיבות יתר על רה"ר בנוגע למקום חפצים (שמשתמרת וכו'), ובהיותה ריקה ומוכנה למילוי, והעברה מרה"י לרה"ר יש בה הטבת מצב מקומותיו לחפציו, וע"כ יקרא זה הוצאה, והופכו יקרא הכנסה כי אין העברה מרה"י לרה"ר או ההיפך מעשה ברה"ר, אלא ברה"י כי אין מעלה ברה"ר על רה"י ביחס להינוח חפצים, ומעשים אלו יקראו מוציא מרה"י לרה"ר, ומכניס מרה"ר לרה"י. וזה הגדר במה שמעשה ההוצאה הוא במקום חפצים כללי.

גדר הוצאה בשימוש בחפץ עצמו - חולוק בין רה"י לשמירת חפצים לרה"ר להעברת חפצים

אבל אם גדר המעשה הוא ביחס לחפץ, והיינו, שאין גדר מקום החפץ ביחס לשימוש האדם בכלל מקומות חפצים שיש לו להשתמש בהם אלא גדר השימוש הוא בחפץ לבד ואין המקום רק מעלה ביחס לחפץ והחפץ, היינו, במובנו השימושי לאדם, וכמשל מי שיש לו שני כלים וכו', ויש דבר הנצרך לכלי לשומרו, והדבר נמצא בכלי שאינו כן, הרי שיש בהעברת הדבר לכלי הדרוש לו הטבת מצב הדבר, וכן מי שיש לו דבר שרוצה להשתמש בו, והוא נמצא בכלי שאין ראוי לשימוש זה, או שאינו מוכן ללקיחת הדבר לשימוש הנ"ל שאינו רחב מספיק וכו', יש בהעברת הדבר לכלי הראוי לשימוש זה הטבתו.

וכן בענייננו שרה"י היא מקום בעל חשיבות שמירת חפצים, ורה"ר היא מקום בעל חשיבות העברת חפצים. ואמנם כאמור ביחס לגדרי מקום חפצים כללי יש מעלה לרה"י, אבל ביחס למקום, ולצורך שימוש בחפץ עצמו, הרי שהם שווים, שיש שימוש שדרוש לו מקום כזה, ויש שדרוש לו מקום כזה.

ואמנם ביחס לשימוש המסוים שיש תועלת בהעברתו יש להחשיב זאת כיציאה, אבל אין זה נחשב מעשה הוצאה ביחס למקום שאינו ראוי לשימוש הנ"ל, שאין במעלה שיש בשימוש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 127px מתוך 269px (47%). פסקה חתוכה: "ובזה יהיה גדר הוצאה כהעברת דבר ממקום אחד למשנהו מח..."

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=923

פרק 8 — כותרת 2 מספר 3 - עקירה והנחה מע"ג מקום ד' (ד.)

34 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 13 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column
MEDIUM
סוג: sparse-line-in-column
עמוד 13
פרק 8
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הרשות המקורה אלא משום גדר שיש בהיות החפץ במקום הראוי להתמלאות, אבל דין קלוטה הוא גדר ברשות וכנ"ל, וע"כ זה יהיה שייך יותר ברה"ר שגדרי רשות עצמם תלויים בשימוש מאשר ברה"י. וההוצאה מרשות לרשות היא. ובמק"א הארכתי. ומעתה יבואר בשופי מה שלא ניחא לגמרא באידך גיסא דרבה לר"ע סברי קלוטה כמי שהונחה, והיינו, דכיון שמצאנו לחכ' דרבי דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה ברה"י, יש לומר דהיינו חכ' דר"ע ולא אמרו כן אלא ברה"ר וכאמור.

ביאור דימוי חצר לגט בקלוטה דר"ע - תליא בקליטת הרשות ולא במעשה ביתא במאן דמליא

ומעתה יבואר מה דהביאו לעת רבי לגבי חצר שאינה מקורה, דהא פשיטא שקנין חצר אינו מעשה ברשות אלא בחפץ לבד, והיינו, מה שיש בו משמעות שהוא ברשות משאינו, ואין בזה משמעות בהיותו תופס מקום. אלא במה שהוא נכנס למקום אוויר מחיצות, והרי זה כמו גדר דקלוטה לדעת ר"ע. וזה לא יועיל אלא אם נאמר שאוויר רשות קולט, שאז יש לומר דמהני חשיבות מקום לאית ליה כנמצא ברשות לענין מעשה הוצאה. וזה מה שאמרו לשון קלוטה כמי שהונחה, אף דמשמע דנקטינן בפשיטות כדעת אביי בביאור מח' רבי וחכ' בזה, ובהכרח דלא סבירא ליה הא דר"ע., והיינו, כדאמרן.

ומעתה יבואר שייכות רבי לגדר חצר אף בלא סברא למינטר, כי אין צורך בגדר תפיסת מקום לחצר, אלא רק למה דחשיבא מקום שימוש אחד לחפצים הנכנסים לה, וכיון דסבר שיש בסתימת המקום להחשיבו אף בתקרה שאין בה גדר ביחס לרשות. יש לסבור זה גם לגבי מחיצות חיצוניות אף שלא במקורה. ונבאר חילוק לחצר משבת דהוא למינטר אף לרבנן דס"ל דלא מהני אוויר מחיצות, וביאורו שאין גדר לשויות לשבת משום שימוש להיטה חפצים, אלא משום תשמיש לאדם הרבים והיחיד, ואין גדל חשיבות במעשה הוצאה משום גדר שיש להיטה חפצים בזה יותר מזה, אלא הרשויות חלוקות לעצמם מסיבתם, והוצאת חפץ החשובה הוא מחמת אותה הסיבה כאמור. ולא לט חכ' ורבי אלא במה שיש במקום חפץ להחשיב המעשה, אבל לגבי חצר כיון שגדרה הוא משום למינטר, ואין זה מעשה דהמקנה בחפץ אלא מעשה דהמקום והמקום חשיבותו מחמת מינטר הרי מינטר.

בירור גדר אוויר שאין סופו לנוח בקנין - חילוק מצב החפץ מהיות מעשה בחפץ

ובזה יש לבאר גדר אוויר שאין סופו לנוח לגבי קנין, והא דמשמע דאינו תלוי במח' רבי ורבנן וכאמור, דכיון שגדר חצר לגבי קנין הוא בעלם מה דמינטר וזה גדר במצב החפץ ולא כמעשה בחפץ או מעשה אחר, שהאחזקת החצר את מקומו אין זה חשיבות לגבי דבר אחר, אלא הוא הדבר עצמו, וע"כ יש לומר שלא יועיל לזה אוויר שאין סופו לנוח, והיינו, דזה כביטול חסרון בגדר האוויר עצמו להיות מגדיר מצבו של חפץ, אבל מתגלגל בקרקע כיון דקרקע עצמה היא קבועה אין גדרה במצב החפץ תלוי בהמשך מצבו, וכיון דבזמן שמתגלגל בה הוא מינטר קני. וזה הגדר באוויר אינו שייך לגבי דין הוצאה דודאי שאין גדר אוויר רשות טבע מהמשך מצבו של חפץ, ואין שייך לומר אוויר שאין סופו לנוח. ופשוט.

ביאור דברי רבא בתוך שלשה - חילוק גדר הנחה ביחס לנח רשות לסיום מעשה המוציא

ומעתה יש לבאר גדר נח לגבי שבת, והוא כאמור גדר בחפץ עצמו שנח, והיינו, דסבר רבא דאף לכ"ע מודו דבתוך ג' חשיב כמונח, זה אינו אלא ביחס לרשות בגדרה כמקום חפץ, היינו, שהוא מקום לרשות, אבל כיון שאין גדר היות החפץ מונח אלא חשיבות לגבי מעשה הוצאה, ושיהיה העושה חשוב מוציא, ולגבי העושה אין סוף מעשה שלו נגמר אלא בהיות החפץ נח, ובזה יבוארו דברי רש"י שם. וקיצרנו ועוד יתבאר במוכך בעז"ה. והטוח לנחה בהגיה, ינח למונחה ומניח, והטוח להנחות בהגיה, מטוחה להונח ינית, ולא יונח לנח, וערבה מנחה ונח.

ט. בגדר מה דבעינן עקירה והנחה מעגמ"ד

בירור גדר יד אדם להחשב מקרקעה - דקדוק לישנא דרש"י בזורק לכותל דבילה שמנה תוך עשרה

ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון למעל גבי דמשמע דבעי למעל גבי מקום ד', ולא סתם מעל מקום ד', ולשון גבי כמו אחורי ופני הוא בגדר המקום עצמו (והיינו, החלל), שיש לשייכו לפני וגבי ואחרי איזה דבר, והנה לכאורה גדר זה שייך ביחס לדבר עצמו שנאמר דזה גבו ולא פניו וכו', וצריך ביאור איזה גדר יש בהגחת דבר אחר במה שהוא מעל גבי מקום ד'.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "ובעיקר דין דבעי לעקירה מע"ג מ"ד יש לבאר לשון דמעל ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=14509, w=269, h=109

עמוד 28 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 28 פרק 8
סיבה: (סיבה לא ידועה)

שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו נפילה סתם, ויש חשיבות בדבר שנח על מקום יותר מדבר שנח סתם, ובקרקע לא בעינן שיהיה נתמך להיחשב שנמלא במקום הקרקע, ודי רק במה שאינו זז, אבל באויר בעינן גם שיהיה נתמך, ואף שאין זה תמיכה כדי אי תזוזה, כיון שמה שהאחפץ זז הוא על מקום, ככל חשוב כנח (לעומת קלוטה דלא), אבל אין הגדר שהוא נח אכותל והכותל מקומו (וכמו דאמר ר"ת בטח על פני לבינה דבעינן שיהיה מקום ד'), וכמו קרקע, אלא מקומו הוא אויר רה"ר לשולט על עשרה (ומקום ד' דיליה, צ"ל או דהוא תחתיו (ונצטרך לומר דלא בעי תוך ג' לענין הנחה מע"ג מקום ד'), או דלא בעי מקום ד' אלא בדבר שהוא שטח חלוק מעיקר הרשות כמו יד וכו', אבל המונח באויר הרשות חשיב הנחה ברשות (ולא במקום שתחתיה), וכמו בעמוד ט' שאינו רחב ד').

טו. בגדר הנחה תוך ג'

ביאור המוסכם לחכמים ולר"ע בתוך ג' - חלוקת גדרי אויר רה"ר לשלושה מקומות חלוקים

והנה אמרו דתוך ג' כ"ע מודו (חכ' ור"ע) לחייב, ובפשטות משמע דאף דלא סברי רבנן דין קלוטה כמי שהונחה לגבי י"ט, לגבי תוך ג' מודו דקליטת תוך ג' דקרקע כמי שהונחה דמיא, דמשמע דאמרו זה אמי שזרק מרה"י לרה"י דרך רה"ר תוך ג' כמו תוך י' דר"ע, וזה אמר רבא דרבנן דבעו תוך ג' גם בעי הנחה ע"ג משהו, וכתב רש"י, היינו, דלא נימא דתוך ג' דחכ' כתוך י' דר"ע, וקליטתה כמי שהונחה, ולא בעינן הנחה כלל אלא בעי, וע' בתוס' שהקשו דסתמא דברייתא דחייב אפילו לא הונח, וכדאמרן. תוך י' הוה כמי שהונחה בלא הנחה ע"ג משהו לא גרע תוך ג' מזה, אבל נראה דעכ"פ איכא נפק"מ, דהא אמרו דר"ע לא בעי הנחה אבל עקירה בעי, ודייק רש"י זה מהא דלא מחייב אלא אחת, וי"ל דזה דווקא למעלה מג', אבל תוך ג' יחייב ר"ע שתיים (ואעפ"כ ליכא למשמע מיניה, וגם אפשר דס"ל דלא חייב אתולדה במקום אב וכו').

ואמר רבא דלרבנן צריך הנחה וכו', והיינו, דמה דר"ע ורבנן לא פליגי הוא רק לענין לחשיב כמקום קרקע ולא אויר, אבל מלבד זה איכא מח' אי צריך הנחה וכו', וכמו דאמרו דלא אמר רבא זה אלא בזורק אבל במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, וזה יתכן אפילו לר"ע, והיינו, דהא אמרו בתוס' דאף ר"ע מודה דאי הוה ביד עני ובעה"ב לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה (וכבר הוכחנו יותר דאפ' רבי יהודה דס"ל קלוטה כמה שהונחה גם לגבי עקירה, מצאנו דבעי למיעוט דזה עוקר וזה מניח, ובעירובין אמרו דס"ל הא דרבא, ומחלק בין כותל משופע לשאינו לענין תוך עשרה ונח ע"ג משהו, וכן לרבי דחילק עקירת גופו ומידו ושתים שעשאוה, ומשמע דס"ל מתניתין ולא מחייב אמה שביד עני ובעה"ב, ואפילו במקורה, כדבעי הגמ' לאוקמי מתניתין כוותיה).

והנראה לומר בזה דהברייתא לא באה אלא לבאר חלוקת הדעות בשלושת מקומות אלו כשלושה גדרי מקום שיש ברשות הרבים (ולכאורה זה מוכח מהא דאמרו דכ"ע מודו דלמעלה מי' פטור, ולכאורה אין זה כמו שני החלוקות האחרות דאיירי אהולכה מרה"י לרה"ר, ולמעלה מי' הוא משום זורק כמושיט, דליכא למ"ד קלוטה כמי שהונחה ברה"ר למעלה מי', והברייתא אמרה אינו אסור אלא משום שבות, וכתב רש"י, היינו, משום עירובי חצירות, וזה לא משום שעובר דרך רשות הרבים, ואסור אפילו בלי הפסק), אבל לא להשוות פרטי דיניהם, ואמרו דלמעלה מי' לא חשיב רשות הרבים כלל, ולמטה הוא מח' וכו', דעיקרה של ברייתא באה לחלק אויר רשות הרבים שהוא בשלושה וכו'.

הקושי ממעביר תוך שלשה לר"ע - אמאי פטור ביד עני ובעה"ב באגד יד לאו אגד

ויש להקשות דכיון דאמר רבא דלרבנן תוך ג' במעביר לא בעי הנחה ע"ג משהו, והרי תוך י' לר"ע הוה כתוך ג' לרבנן, י"ל דגם לא בעי הנחה, ואמאי פטור ביד עני ובעה"ב (ולרבא ניחא דס"ל אגד יד שמיה אגד, אבל לאביי קשה, ואף דרבא אם נרצה לומר דלא פליג ר"ע במעביר מרשות לרשות דלא חייב עד שיניח גופו), וצ"ל דאף לר"ע שאני למטה מג' מלמעלה מג', והיינו, מה דאמרו בברייתא דכ"ע מודו תוך ג'.

עדיפות תוך ג' מלמעלה מג' - חשיבות בקרקע ממש ונפק"מ לר"ע בחיוב שותים בתוך ג'

ולכאורה ביאור הדברים הוא דתוך ג' אף אי לא נימא דקלוטה כמי שהונחה אין זה כמו למעלה מג', דתוך ג' חשוב שנמלא בקרקע ולא רק ברשות, והנה מלשון רבא (תוך ג' לרבנן צריך הנחה ע"ג משהו) משמע דר"ע לא בעי שיטה תוך ג', ואמנם פשיטא דלר"ע כיון דקלוטה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 107px מתוך 269px (40%). פסקה חתוכה: "שהוא נח על מקום, והיינו, שהוא נתמך ואין תזוזה שלו ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=30685, w=269, h=179

פרק 9 — כותרת 2 מספר 4 - המוציא מחנות לפלטיא (ה:)

19 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הפסק רשות בזמן לתוצאת המעשה - שלילת חיוב ההוצאה מכוונת הפסק רשות ולא ביטול עקירה

וביאור לכל זה כי העקירה היא ממקום, ולא במקום, ועי"כ לא יהיה חסרון במה שמיפסקא רשותא, לאין עקירה צריכה מקום כלל, ואחר שעקר הוי החפץ עקור ממקום ורשות זו, וכיון שלא הונח אלא ברשות שניה (דלאו עומד דמי), הרי עקירה והנחה באופן המחייב, ושלושת הגדרים האמורים אינם משום שיש במיפסקא רשותא להגדיר את סיום המעשה (דאין לך מיפסקא רשותא יותר מיולא ונכנס, ואעפ"כ חייב הנחתו אעקירה ראשונה), אלא במה דאף אי נימא דהוה הנחה דעקירה ראשונה אין לחייבו אהנחה זו, והיינו, שאין הנחה לעקירה זו מחייבת אחר דמיפסקא רשותא (וזה משמעות הפוכה לדין שנים שעשאוה, דשם אף שהעוקר הגיה ביד חבירו וכו' לגבי מעשה הוצאה חשובה כמלאכה הנעשית בבת אחת כיון שהיא מלאכה אחת, וכאן אף שהמעשה אחד הוא אינו חשוב מלאכה אחר דמיפסקא רשותא).

שלילת מפסקא רשותא בדיני רשויות - גדר במעשה העברה ואין הרשויות צריכות להיות סמוכות

והנה בפשטות אין גדר מיפסקא רשותא משום דיני רשויות, והיינו, דלא חשיבא רשויות כמקום חפץ להחשיב מעבר שביניהם אלא אם יהיו למוכות, שהרי אין רה"י חשובה משום רה"ר שלידה וכן להיפך, אלא זהו גדר במעשה העברה מרשות לרשות, ואי ליכא רישותא במעשה העברה לא בעינן שיהיו הרשויות בלא הפסק (ואין לך הפסק גדול ממחילה).

ג. ביאור מהלך הגמ' לפי גדר הפסק האמור

מהלך הגמ' לפי גדר הפסק - דימוי למעביר ברה"ר שהילוך אינו מפסיק כוונת הנחה

ולפי האמור יש לנו לברר מהלך הגמ'. ותחילה לנו במה דמנקיט לחפץ ואזיל בפטור, וביאורו שהיה נומר שאין הליכתו בלא הפסק ממקום עקירה למקום הנחה חשובה להגדיר העברה בין שתי מקומות אלו, ובעינן שיהיה העברת החפץ נעשית רק ביחס לרשויות, ויהיה גדר העברה במה שהחפץ היה ברשות זו ועתה הוא ברשות שניה, ואין הליכתו מועלת אלא לכך שתי מלבים אלו להיות מעשה הוצאה דשיטי מקום, אבל במוליך לכך סטיו כיון שהעברתו מרשות לרשות הנעשית ע"י הליכתו מופסקת ע"י הליכה שאינה בשתי רשויות אלו, אין הליכתו שם אף שהיא לרשות שניה חשובה הליכה להעברה.

וזה הוכיחו ממעביר ברה"ר שכשלוקח החפץ והולך ולא חשוב כמה שיעשה כן הוא פטור, והרי הליכתו מתוך ד"א לחוץ לד"א אינה למלב המחייב, ואעפ"כ כאשר יניחו (את החפץ) יהיה חייב, שנחשב שהוליכו להיכן שהונח, ואין ההליכה לביני וביני מפסיקה, וא"כ גם במוליך לכך סטיו י"ל כן, כי אף שמוליך מרה"י לסטיו ואין ההליכה בסטיו מלב המחייב כשיניח ברה"ר יש לחייבו, שכיון שדעתו להניח ברה"ר נחשב שהוליך מרה"י לרה"ר, ואין ההליכה בסטיו מפסקת ביני וביני.

דחיית דימוי מעביר ברה"ר לסוגין - חילוק בין מקום חיוב לתוצאת שמירת מעמד עקור בסטיו

ודחו דלא דמי כי במעביר ברה"ר כל היכא דמנח ליה מקום חיוב הוא, אבל במוליך לכך סטיו אי מנח ליה בסטיו מקום פטור הוא, וביאורו, שאכן יש להוכיח ממעביר ברה"ר שאין הליכה עלמה מפסקת, אבל עדיין יש לומר שתהיה נשיאתו את החפץ בסטיו מפסקת. והיינו, שאמנם יש בהליכתו גדר המשך אחד, אבל יש לומר שאין מועלת הליכתו אלא ביחס למה שאין מקום שהולך בו חשוב כיולא אליו, וביחס להחשיבו כמוליך לרה"ר ולא כמוליך לסטיו, אבל יש גדר הפסק בעלם מה שנמלא בסטיו.

ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כעקור הוא לשני פנים, לגבי מקום שממנו נעקר, ולגבי מקום שעתיד לנוח, והיינו, שאף שעקירה עלמה כאמור אינה גדר במקום, אבל מלב החפץ כעקור הוא אכן ביחס למקום, ואמנם לגבי מקום שממנו נעקר הרי נעקר ככל ממקום חיוב, וזה גדר שככל אינו במקום ההוא ונסתיים בעקירה, וכאמור אין הליכה מפסיקה, אבל לגבי מקום שעתיד להגיחו שם, הרי מקום זה הוא ביחס לשאר מקומות, הייט, שמניחו כאן ולא כאן, וזה גדר שאין החפץ נח אלא במקום זה, ועד שמניחו הרי הוא עקור משאר מקומות, וזה הגדר בעינן שיהיה לכל אורך מעשה העברה, הייט, שמירת החפץ במלב עקור וביחס למקום שאפשר שיונח, שבכל מקום שעובר בו יש גדר שהוא עקור ואינו מונח במקום זה (וכמו שביארנו בהעבירה דרך עליה, שדי במה שהוא עקור ממקומה לחייבו) ומימלא יהיה גדר ביחס להנחה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 80px מתוך (30%) 269px. פסקה חתוכה: "ואף שאינו מונח שם אלא עקור, יש להבחין שגדר החפץ כע..."

מיקום הבעיה: x=121, y=6100, w=269, h=585

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 11 | פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

נעשה בחילוק טוחו בכל עת, ואין היציאה מרשות לרשות בטוח אחד, אין במעשה שלו להגדיל מעשה שנעשה בחפץ כיציאה, שהרי טוח שהוציא מרשות לא הוציא אלא לרשות שאינה ראויה להחשיב החפץ כיוצא אלא בטוח נוסף, ואין לטוח זה להגדיל טוח שלפניו למפרע.

הפסק ברמלית בביטול אחורות המעשה - הפסק הבה הארוך ברשות שאין בה משמעות הוצאה

ואף אם נאמר דאין זה כמה טוחות, אלא הכל חשיב כטוח אחד ארוך (להגדיל יציאה בחפץ והוצאה ברשויות), יש לפקפק בזה, דכיון שטוח ארוך זה מופסק במעבר ברשות שאין בה משמעות הוצאה כאמור, אין במעשה שנעשה ביחס לרשויות להיות מוגדר כהוצאה, דכיון שאין הטוח מסתיים אלא באחריתו, הרי שמהלך המעשה עצמו הוא בזה אחר זה, ואין זה בלא זה, והוא מהלך מרשות היחיד לכרמלית ומכרמלית לרשות היחיד ומנין שזה חשוב הוצאה.

ח. ביאור מהלך הגמ' כנובע מבירור הנ"ל

חילוק הוצאה בשינוי רשות מהעברה - שיטות בן עזאי וק' אתב' מסטיו ברשות מפסקת

ומעתה יבוארו גדרים אלו בדברי הגמרא, דהנה דין הוצאה שונה מהעברה דהוה בהותה רשות, ולא הוה מעשה השינוי אלא ביחס למקום החפץ, דהוצאה יש בה שינוי רשות, וע"כ אין גדר המעשה מוגדר ע"פ שינוי מקום החפץ, אלא שינוי רשות מקום החפץ, ויתכן שיהיה מקום החפץ זהה ויתחייב משום שינוי הרשות, שהרשות כוללת ותוכנת המקומות, וחשיבותה בהם.

ובאמת שהיה נומר שביחס לשינוי רשות של החפץ אין חשיבות למקומו כלל, וע"כ אין משמעות לעקירת חפץ ממקומו שאין סופה שינוי רשותו לגבי הוצאה, וע"כ אין הילוך ללא עמידה המועיל למנוע הנחה ביחס לחפץ יועיל ביחס לשינוי רשות, היינו, שיכנס לרשות ויצא ממנה וכאילו לא היה בה, דכיון שעזב רשות בהכרח שנעקר לגמרי ממקום שהיה לו בה, ואין לך דבר שאין לו מקום, והרי מקומו ברשות זו, וכשיעבור לרשות השלישית הרי הוא עוקר מהשניה, ומניח בשלישית (וזלה"ק דרש"י ומאלא נעקר מרה"י ומונח בסטיו ועוקר מסטיו ומניח ברה"ר), וא"כ מבואר היטיב למה יפטור בן עזאי אפילו שנעשה הכל במעשה אחד ובמחשבה אחת.

אבל לדעת חכ' ל"ב, לאף אמנם לסברי למהלך לאו כעומד דמי ואין מקום החפץ נגרר אחר הרשות, אך עדיין יקשה שאין איסור הוצאה ממקום למקום, אלא מרשות לרשות, ואף שהוציא החפץ ממקום רה"י למקום רה"ר בלא הפסק מקום אחר, אבל הרי איתא להפסק דרשות אחרת (במובנה השלילי, שאין זה מרשות לרשות בבת אחת), ואין איסור אלא בהוצאה מרשות לרשות, ולא ממקום למקום.

המשך ביאור מהלך סוגיית הגמרא - ראיות ממעביר ברה"ר וממצדי רה"ר להמשכות מקום החפץ

וזה הביאו ראיה ממעביר ברה"ר דלכל כמה דנקיט לה ואזיל פטור וכי מנח לה חייב, היינו, דהרי העברה כולה ברשות אחת, ובהכרח שיש במקום שנעקר החפץ ממנו להגדיל גם רשות, ואזינן שאף שיש בד"א חלקים ברה"ר גדר רשות חדשה, אין אנו אומרים שבטל טוח מקום החפץ, ובע"כ נחשב מונח במקום זה, ויש בהילוכו למנוע הנחת מקום ברשות, והרי זה כמי שאין לה רשות, ועתה שמניחה אין אנו אומרים שהילוך שאינו ברשות מפסיק ולא יחשב כמרה"ר לרה"ר.

וזה הקשו שאמנם כן מוכח שאין בהילוך שלא ברשות להפסיק, אבל כל זה במובנה השלילי של הפסקה, ואכן כן הוא ברה"ר, בהילוך יתר ברה"ר, אבל כאן הרי כל מקום שיונח יתחייב, וא"כ אמנם איכא הפסק, אבל גדר החפץ כעובר מגדיל את המעשה כאחד, וכאמור, ואין ראיה שיש המשכיות למקום החפץ בנפרד מהרשות, משא"כ בסטיו שהרי אם יונח החפץ יפטר. וא"כ אין הגדרת המעשה כמרשות לרשות, אלא לבעבור המעשה, והמעשה חלוק כאמור, ובעינן להאי חילוק, ומהיכי תיתי.

ואמרו להביא ראיה ממעביר ד"א שאם יניח בו יפטר, ואין לומר בזה המשכיות משום גדר החפץ, ואעפ"כ חייב, ואין ההילוך מפסיק, ובהכרח שהוא משום מקום החפץ, ובלי שייכות לרשות. ולחו שגם אף לדלידה הוי מקום פטור לכ"ע הוי מקום חיוב, וא"כ כל הד"א חשוב כרשות אחת, ואין מזה ראיה להמשכיות מקום החפץ אחר שיצא מרשות, שהרי הוא עדיין ברשות הקודמת, וכיון שהגיע מעבר לד"א, כבר יש גדר העברה בחפץ, ויש להתחייב משום הא.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 102px מתוך 269px (38%). פסקה חתוכה: "ואף אם נאמר דאין זה כמה כוחות, אלא הכל חשיב ככוח א..."

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=186

עמוד 12 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 9
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והביאו לחיה מלילי רשות הרבים, ולחיילי שלא הניח רגלו שם (דח"כ מלי אולמיה הלי מהלין), ולחזנן שלין בעזיבת הרשות הכרח לביטול מקום החפץ הקודם, ולף שכלן כן הולך ברשות, הרי חזינן ממעביר ד"ל שלין בזה חסרון (וכיון דידעינן דליתל להמשכיות מקום החפץ, לין לתלות זה במקום חיוב), ולף שכלן הולך ברשות לחרת, הרי חזינן ממעביר הרבה למות ברשות הרבים שלין בהילוך הפסקה (וכיון דידעינן דליתל להמשכיות מקום החפץ, לין לתלות זה בבגדר ילילה כנ"ל (ובזה יש לחלק בין היפופי להיפופי דהקשו בתוס', דלף לי נימל דפליג, לבל לין זה משום דחשיבל ליה רשות לחת עם שלילדה, ול"כ הרי רשות לחרת, ולף ליהו לל למר לללל דמחייב במניח בה, לבל במניח ברה"ר שלילדה חייב משום ליהין)).

ט. בירור בגדר חסרון במוציא והניח בסטיו לפמשנ"ת

חקירה בהונח ממש החפץ בסטיו - חלוקת המעשה לשנים או ביטול שם הוצאה מכל המעשה

והנה בהקדם כל הנ"ל יש לחקור בהונח ממש מהו החסרון, לם הול משום חלוקת המעשה, שכיון שהונח במקום פטור נגמר המעשה הרלשון, ועתה הול מעשה חדש, ולל היתה הולללה מרשות לרשות בליזה משני מעשים ללו. לו דילמל כיון שדעתו להעבירו לין בהנחתו לחלק המעשה וחשיב מעשה לחד (וזה מובן יותר בעומד לפוש מלשר בהניח לו כרכי ברה"י מקורה בהיפך), והיינו, שלכל הרלשון לין משמעות להוללה מפנים חולה לללל מחמת מעשה שלו ובחלוקתו לינה. לך לכל השני משמעות זו קיימת לעלמה, שזה פנים וזה חוץ, לללל חסרון שיש בהונח הול משום שיש בזה ביטול שם הוללה למעשה, לחר שהיה מעשה זה טולל משמעות טספת הרי זה ביטול הגדרת המעשה כהוללה.

המעשה שעשה במקום, היינו, שלין הילוך עלמו מחייב, וזה כמו מי שמעביר יותר מד' שלינו חייב על שיניה. ומלל מעשה ההוללה שלין בה חלוקה, וכמו מי שמעביר ד' שלין מחלקים לת מעשהו לחלקים. ומלל מה שלין חסרון שהול לדך מקום פטור וכמו לידי רה"ר וכמו מעשה דברייתל.

וביתר בילור הנידון ושהול תלוי בהגדרת מעשה הוללה, ושיש בו הרכב שלושה חלקים, מה שהחפץ במקום זה, ומה שהחפץ במקום שני, והמעבר בין שני המקומות. ודנו לם המעבר הול גדר במעשה ההוללה לו לל, שהיה לומר שלמנם לין לורך בעלם מעשה העברה, ודי במה שהחפץ משתנה מקומו. לך כיון שהול בהכרח חלק ממעשה הוללה, ילטרך שלל יהיה בו חסרון ושלילת משמעות הוללה, וכמו מי שהניח במקום פטור שפטור, לפי הנ"ל שחקרנו שיש בו חסרון בשם הוללה.

סיכום שלושת הגדרים שנדונו בגמ' - מקום ראשון, מקום שני, והמעבר ביניהם במעשה הוצאה

ויש לך להבחין בדברי הגמרל במה שמללו במוליל לדך כרמלית חסרון מה שהול לדך מקום פטור, ודנו בזה משלושה גדרים, גדר

י. תוספת ביאור במהלך הגמ' לפמשנ"ת

תוספת ביאור במהלך סוגיית הגמרא - מעבר הכרחי בהעברה ברה"ר בדימוי למוציא דרך סטיו

ומעתה יש להוסיף תוספת בילור במהלך הגמ', והיינו, דלפמשנ"ת הייני ללמרו שמלין העברה יותר מד' מוכח עכ"פ שלין דין חיוב בהילוך, והיינו, שלף שהשתנה מקום החפץ לין בזה חיוב לם שינוי זה נעשה ע"י הילוך, ונלמד מזה שלין במעבר שייכות עם מה שמשתנה מקום החפץ, שהרי לין נחשב שינוי לגבי הוללה.

והנה מה שלל הוכיחו זה מכל מוליל מרה"י שחייב לף שלם יניח ברה"י יהיה פטור, משום שלין המעבר ברה"י חלק מההוללה, כי לין הול מועיל לשינוי מקום החפץ, וכן במעבר לחר שהגיע לרה"ר לין במעבר חלק מגדר ההוללה.

לבל מהעברה ברה"ר שהמעבר בהכרח חלק ממעשה הוללה, יש לכלורה דימוי לנידון דידן.

דחיית הראיה ממעביר ד' אמות - חילוק בין מעבר הכרחי להוצאה למעבר שאינו הכרחי

ודחו כי יש לומר שלף למנם שהמעבר המעבר הול חלק משינוי מקום החפץ, יש למלול חילוק במעבר עלמו, וכי מעבר הנדרש לפעולת ההוללה וכמו בסטיו לכן לריך שיהיה נעשה בגדרי הוללה. לך המעבר שלין הול חלק מפעולת ההוללה, וכמו במעביר יותר מד', שהרי לם יניחו יתחייב, לין לריך שיהיה בגדרי ההוללה. וזהו שהבילו לליה ממעביר ד' שבזה הרי המעבר הול חלק מפעולת ההוללה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 61px מתוך 269px (23%). פסקה חתוכה: "והביאו ראיה מצידי רשות הרבים, ואיירי שלא הניח רגלו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=12564, w=269, h=157

פרק 10 — כותרת 2 מספר 5 - העבירו דרך עליו (שבת ח:)

10 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 10
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ושני אלו אף שאינם קיימים אלא ביחס למושגי מקום, אינם גדר במקום חפץ לבד, כי האדם והחפץ שווים בזה, ואין זה מקום חפץ יותר מאשר מקום אדם. ולא יהיה בהם גדר בחפץ אלא ביחס לאדם, כי אין לחפץ עצמו תועלת בנוח על פני נוע, אלא רק ביחס לאדם שרצונו בחפץ (וע"כ תמלא קיום חשיבות זו ביחס לאדם המסויים, כי ביחס לכלל האנשים אין אי קביעות המקום חשובה חיסרון, שהרי אין כללם במיקום מסויים, ולאחד תהיה התנועה סיבה המחייבת לרדוף ולרוץ, ולשני תהיה התנועה סיבת תפיסה והשגה (מחמת כיוון התנועה ומקום סוף כוחה)), ואף שתמלא תועלת לכלל האנשים בחפץ נח במה שהוא נוגע לחיפוש ומציאה, אבל מאחר שגדרים אלו או שאינם ביחס למקום אדם (שהחיפוש יהיה באי קביעות מיקום האדם), או שאינם ביחס לחפץ מסויים (שהמציאה בדבר מסוים היא בדרך מקרה בו), וביחס לחפץ שראוי לזה וביחס למקום שראוי לזה (והדק דבגואל הדם אמרה תורה ומצא אותו, ובאבידה אמרה ומצאתה ולא ומצא אותה, כי אין זהות האבידה מוקדמת למציאה, וכן הוא במה שאמרה והבאתו אל תוך ביתך, ולא אמר והבא אותו, ובבן סורר אמרה והוציאו אותו), והמשותף שאין גדר מקום האדם והחפץ בזה שווים שנלון חשיבות מקום חפץ משום מיקום לקירבה וכו' (אבל ביחס למאבד הוא אכן חסרון למיקום, וע"כ אמר אשר תאבד ממנו, ולא אמר מאיתו כי גדר האבידה היא במיקום שיש בו מגו, היינו, שהמקום מוגדר משום שליטה שיש לאדם בו, ולא כקירבה שהיא גדר מקום באדם ובחפץ יחדיו), וכן אם אין החיפוש בחפץ מסויים אלא במשמעותו הכללית כדבר בעל ערך (כמי שמחפש מים לשתות, שאין זהות המים או מיקומם מסויימים), אין גדר בחפץ אם נח או נע, כי אין איכות דנח אלא בדבר שנגמר זהותו, שבזה לבחון איכותו.

אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וביחס לסוג חפצים (כחפץ שהוא מחוסר צידה), וכן ביחס לסוג מקום (כמקום שהוא מחוסר מציאה כשטף נהר קורותיו וכו') והיחס ביניהם (כאוויר שאין סופו לנוח), והיינו, שאמנם החפץ והמקום מסויימים אלא תהיה התנועה והמנוחה משמעות במיקום עצמו שהוא היחס ביניהם, ושלא ביחס לאדם מסויים.

באור גדר נח בדבר עצמו - קיום ושביתה מתנועה ובאור לישנא דרותחו בגדו אצלה

(והנה נמצא עוד גדר בדבר נח במה שיש תועלת לדבר הנח בעצמו, וזה בשני אופנים, בקיום, ובשביתה, בקיום, במה שיש בהיותו נח אי תנועה, ובשביתה ביחס לתנועה מסויימת בהיעדרה. ודוגמא לגדר הראשון היא, היונה שאלה נוח שלא מצאה מנוח, שתועלת היותה נחה הוא משום אי תנועה (שהתנועה תופעל בכח המוגבל). והגדר השני הוא כמו שאמר בהגיה וכו' מכל אויביך וכו' בארץ וכו', שתועלת נח הוא בהפסקת תנועה המסויימת, ומה שיש בנח ממנה משמעות לדבר עצמו (שמיד מחייבו במעשה מחיה והרי שאינו נח, אבל תהיה תועלת בהיותו נח מתנועה מסויימת, כי היא היתה מונעתו מרשת הארץ, משא"כ המחייה).

ומשמעות קירבה לדבר מסויים קרויה אצל, כמו ותנח בגדו אצלה, והיינו, שאף שהקירבה מעשה שני דברים הימנו אם יהיה משמעותה באחד יותר מן השני, או שתהיה תועלת הקירבה בדבר אחד יחשב המקום כמקום הדבר ההוא, ותועלת הקירבה הוא שזה אצל זה, וזהו שאמר ותנח בגדו אצלה, ואף שבדבר תפסה בגדו בידה, אבל התפיסה הרי צריכה למעשה, והיא רצתה להניח הבגד בלא שתתבטל תועלת התפיסה (שיחזור ויקח ממנה), ע"כ הניחתו אצלה, ובזה אינו צריך לתפיסה והוא כתפוס בידה. וזהו מה שאמרנו שהנח ראוי לתפיסה, שאין הכוונה לתפיסה ממש שזה דבר הצריך בדבר שטבעו נע (או שיש סיבה המניעתו כבגד לבוש הנע עם לובשו), ולא בדבר שטבעו נח (וכמו אחר שעזב בגדו אצלה והלך, ואין הוא חשוב תפוס אלא אצור), אלא במה שאין צריך לתופסו. אבל עדיין גדר זה הוא בגדרי קירבה שאין אומר על אצלה או באצלה.)

ב. בגדר חפץ נח

גדר נח בחפץ הנזרק - מניעת מעבר ממקום למקום והיותו נתמך ואינו נופל

והנה יש לחלק בין שני גדרי נח לחפץ, האחד, מה שעומד על מקומו, והשני, מה שהוא נתמך ואינו נופל. והגדר הראשון הוא ביחס למקום מסויים, והשני ביחס למה שאינו נע, והיינו, דכל חפץ הנזרק יעוף בשני פנים, האחד, מה שנעקר במקום ואינו מתקדש עוד כבזמן הזריקה. והשני, מה שיש לו בסיס, ואינו עף כבזמן הזריקה. והגדר הראשון הוא ביחס לזריקה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "אבל יהיה משמעות כזאת אם גדר הנח הוא כזהות הדבר, וב..."

מיקום הבעיה: x=404, y=4637, w=269, h=767

פרק 11 — כותרת 2 מספר 6 - העבירה דרך עליה (שבת פ.)

10 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

ד. בירור דגדר חשיבות מעשה דשינוי מקום

חשיבות שינוי מקום החפץ בהוצאה - שונות המקומות ביחס לאדם בזהות ואיכות המקום

והנה אגב ריהטא העמדת הוצאה בזה הגדר יש בו לכאורה להמעיט מחשיבות מלאכת הוצאה כמעשה חשוב, דכיון שיש שיתוף המשמעות בשני המקומות (היינו, היות החפץ במקום הראוי לו) הרי שאין להגדיר שינוי בהם כשינוי חשוב (וכמו שכתבו התוס' דזה מלאכה גרועה), ולכאורה יהיה זה כמו שאמרו בהבערת המיטה שאין היא מלאכה שיש עמה מחשבה (וביארנו שאין המחשבה אלא בדבר שאינו).

אבל נמצא חשיבות זו ביחס לחפץ, וביאור חשיבות זו הוא, שאמנם יהיה כלל המקומות כדבר אחד ביחס לשימוש אדם, אבל אין זה הגדר ביחס לחפץ, דכיון שאין חשיבות מקום חפץ אלא ביחס לאדם וקירבתו, יהיה חשיבות גם למיקומו במה שיש בו קביעות יותר מסתם היות האדם מהלך מכאן לכאן (והיינו, שבהיות האדם מהלך ואינו נייח אין משמעות היותו במקום אחד כקביעות שיש בה להמעיט מיכולת הימצאותו במקום אחר אם לא במקום שמיועד לשימוש ארעי).

וע"כ יהיה גדר בהעברת חפץ בין שני מקומות לאדם שינוי חשוב ביחס לשימושו בגדר מקום הכולל, ובמה שיש בזה שינוי מקום ביחס לאדם (ויהיו הרשויות חשובות יותר ממקום חפץ, ומחשיבות אותו כעיקר בגוף), וחשיבות השינוי תהיה בשני אופנים, הזהות, והאיכות, הזהות, במה שיש להחשיב שני מקומות כשונים מחמת זהותם, שאין זה הוא זה, ובאיכות, שכל אחד מהם משמש את האדם לשימוש שונה.

באור גדר זהות ואיכות ברשויות - איכות המקום ביחס למקום חפץ בשינוי זהות המקום

ונבאר שני גדרים אלו לפמש"נ לעיל, והיינו, שיש להבין מה שאין חשובה מחשבת העושה ביחס למעשה דמקומות, כמו שאמרו ביחס למקום ד' וכו', ואם היה מעשה הוצאה רק במקומות השונים מחמת זהותם ניחא, שזהו גדר קבוע במקום, אבל שונות שהיא באיכותם (והיינו, שאין חשובה השונות בזהות המקומות לגבי חשיבות המעבר, אלא רק באם יהיו שונים (גם) בסוג המקום) הוא לכאורה תלוי ביחס במטרת העושה, שאם יהיה לו צורך בשינוי איכות המקום מחמת שהוא צריך לשימוש זה השייך במקום זה, אז יש לומר שמעשה זה חשוב, אך אם אין לו צורך בזה (ולא בעי אלא שיהיה החפץ עימו, ובשינוי זהות לבד לא מחייב), הרי לדידיה אין המקומות שונים, ואין להחשיב המעשה כשינוי (וכמו שאמרו בצורך לאלתר, דאף שאין שינוי במעשה והתולדה ממי שצורך לאוצר, ועדיין תלוי במחשבתו שלא ימלך לאוצרו, יש במחשבת לאלתר למעט מחשיבות הבירירה), ומבואר שאין גדר זה חלק מעשייתו (ואף לר"ש לא בעי אלא לקרוא בו, ובפשטות לא משום דבעי לקריאה זו דווקא ברשות שאליה הוציא, אלא משום קירבה לו).

וביאור דבר זה הוא, שגדר איכות האמורה הוא ביחס לשימוש אדם בה, ולא ביחס למיקום חפץ (ובאמת שיש לכאורה חשיבות יותר ברה"י מרה"ר לגבי הינות חפץ, דהמניח כלו וכו', ואין זה כשני סוגים, אלא טוב ורע, ולא שייך בזה סברא דמה לי עיולי וכו'), וע"כ אין מעשה הוצאה שהוא במיקום חפץ נחשב מעשה ברשות שהיא ביחס לשימוש אדם, וכיון שאינו עושה מעשה בזה, אין במחשבת עשייתו להגדיר חשיבות ברשות, וע"כ יהיה גדר שינוי איכות הנ"ל ביחס למיקום חפץ, כגדר שינוי זהות.

שונות הרשויות לאדם ולחפץ - ראיה מהעדר איסור יציאה באדם

ועדיין צריך ביאור שיש להקשות שאם אכן אין שונות הרשויות משמעותית ביחס למקום חפץ, למה יהיה בה להגדיר חשיבות במעשה שינוי מקום חפץ, וביארנו לכאורה משום שאף מקום חפץ אינו חשיבות אלא ביחס לאדם, וכיון שיהיו הרשויות שונות ביחס אליו, גם יהיו שונות ביחס למקום חפץ.

אלא שיקשה הא אין חשובות שונות ביחס לאדם, והא ראיה שאין איסור יציאה מרשות לרשות לאדם, וצריך לומר שאכן חשובות כשונות אף לאדם, ומה שאין איסור יציאה בזה הוא משום שאין בהילוך לשמות עמידה חשיבות באדם למקום, וחשיבות זו שייכת רק בדבר שהיותו נח הוא קביעות מקום, אבל אדם שאינו אסור במאסר המטוה, אף כשהוא עומד במקום אין הוא נח, ואין מעשה חשוב אלא בדבר קבוע.

סיכום חילוק רשויות ממקום חפץ - המלאכה היא במקום והמעשה הוא במקום החפץ

והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הטבעת משונות המקומות בין זהות (מקום

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה מה שחלקנו בין חשיבות שינוי במעשה הנובעת משונו..."

מיקום הבעיה: x=121, y=9205, w=269, h=880

פרק 12 — כותרת 2 מספר 7 - בגדרי שיעור וצירופו (שבת צא.)

14 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

ומהא לחייבו בהוצאה בשני מעשים יש להוכיח שאין חשיבות השיעור במעשה עצמו, ואיכא למלאכה אפילו בפחות, ובפשטות משמע דהוא דין בתוצאה לבד, והיינו, שאף לעיקר חיוב למלאכה הוא במעשה עצמו ויחשב כזה בכל דהו (ומזה הגדר לא יתמעט אלא שאין להחשיבו לגבי מעשה וכמו דדנו בשלהבת וכו'), וחוץ לזה לענין איסור וחיוב גם בעינן שיהיה תוצאת זה המעשה חשובה.

ט. בירור בדין שיעור כחלק מגדרי תוצאת המעשה

בירור בשייכות תוצאת המעשה למעשה - אחרות בשני מעשים משום העושה

אבל יש לדון מה שייכות יש בתוצאה לגבי מעשה, דאין לומר שהוא גדר חשיבות במעשה הוצאה עצמו, דהוציא והוציא הרי שיש לנו שני מעשים שאינם חשובים אלא בהצטרפותם, ובהכרח שאין זה גדר במעשה עצמו, דאיזה מהן יחשב מעשה ההוצאה ואיזה יחשב תוספת לחשיבותו, היינו, שנאמר למעשה הראשון הוא מעשה ההוצאה, ומה דלא הוה ביה שיעור הרי דע"י תוצאת מעשה השני יש להחשיב המעשה הראשון, שהרי פשוט דבעינן לכל דיני המעשה גם במעשה השני, ואי הוה שלא בבת אחת או בשנים שעשאוה לא יתחייב.

והיינו דמשמע שיש גדר טלל לכלל שני המעשים ובהכרח שהוא משום העושה אותם (וכמו בכל הוצאה דבעינן לעקירה והנחה ולא אמרינן דהוו שני מעשים בשני כוחות ואין מצטרפים), דכיון שנעשו ע"י אדם אחד (ובהעלם אחד) הרי חשובים כמעשה אחד.

בירור בגדר צירוף והעלם אחר - העקירה או בענין שיהיו שני המעשים במחשבה אחת

אלא דא"כ יש לנו לבאר מהו דבעינן שיצטרפו שני האלאים דאמר רבא דלא מחייב אלא אי הוה דאלי ראשון בשעת הנחת השני. וכן מה דאמרו בברייתא דר"י דבעינן דיהיו ברשות אחת וכו'.

והנה גם בפשטות הגמ' משמע דלא בעינן שיהיו במחשבה אחת, והיינו, שהיה לומר שאין לשני מעשים אלו להצטרף אלא באם היתה דעתו להוצאתם מתחילה, וע"כ יש לצרף שני המעשים (והיינו, משום מלאכת מחשבת, דמצאנו דהעוקר מזווית לזווית לא מחייב משום שלא היתה עקירתו להוצאה, ואף שאין עקירה אלא ברשות קודמת ואין היא שייכת להוצאה דרשות השניה. וכן לחיוב דמצאנו שחייב בזורה ורוח מסייעתו. וכן דלוצא קרא דחטאת היה לחייב זה עוקר וזה מניח וכו'), אבל אין לישנא דברייתא דר' יוסי משמע כן, דאמר דבהעלם אחד חייב, ומשמע שלא היו שני מעשים אלו במחשבה אחת (ויש להסתפק אי מעשה דחצי שיעור השני היה במחשבת הראשון, היינו, שהיה זכור בחצי שיעור הראשון שהוציא ובפשטות מהא דלא מפרשי משמע דלא בעינן אפילו לזה).

חסרון בת אחת בהוצאת שני חצאי שיעור - חסרון שייכות המלאכה למעשה העושה ולא בעצם המלאכה

והנה ככר כתבנו מה שהיה להקשות דפטרו המוציא אם באמצע מניח במקום פטור משום דלא עשה מלאכתו בבת אחת, ותמוה, איך נחייב בהוציא שני חצאי שיעור דהוו בשתי מעשים (דעקירה והנחה), וע"ש מה שביארנו. ולענייננו מה שיש לדייק בלשון דלא עשה מלאכתו, ומשמע דחשיב מלאכה (וכמו דאמרו בשנים שעשאוה דאיתעבדא מלאכה מבנייהו), אלא שהוא חסרון בשייכות המלאכה למעשה שלו, דאי לא הוה בבת אחת אין במלאכה שנעשית לחייבו.

והיינו, שעיקר האיסור הוא במעשה שלו, והמלאכה היא המחשיבה את המעשה כאיסור לעומת היתר (וכמו באוכל חלב לעומת אוכל שומן שאין לאמור שינוי במעשה עצמו מלבד מה שהאסור נעשה בחפצא דאיסורא, כי לא נאסר מחמת המעשה לבד, אלא במעשה הנעשה בדבר מסוים כחלב), וע"כ אין חשיבות דבת אחד אלא ביחס לגדר מלאכה ולא ביחס למעשה. וע"כ אם יהיה גדר המלאכה בבת אחת והמעשה לא, יש לו להתחייב עכ"פ.

וא"כ היה לומר שכן הוא הגדר כאן, דהיינו, דלגבי שם מלאכה לא בעינן שיעור, וחשיב מלאכה אפילו בחצי שיעור, אבל לגבי מעשה שלו אין חשוב מעשה אלא בכשיעור.

ביאור גדר כדי אכילת פרס - דין באוכל ולא באכילה והשוואתו לצירוף מעשי הוצאה

והנה כתבנו במק"א גדר אכילת פרס שאין הוא גדר באכילה (והיינו' בשלילת מה שהיה לחשוב שאכילה בזמן זה חשובה אכילה אחת, וכאילו אכל הכל בבת אחת), אלא באוכל (ובאמת אין דין דשיעור באכילה כלל, ואין מצטרף אכילה זו לאכילה זו), ואכילת דבר אין זה מעשה הבליעה אלא ההנאה, וההנאה דכדי אכילת פרס חשובה הנאה אחת (והיינו דתלו

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 64px מתוך (24%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה כתבנו במק"א גדר אכילת פרס שאין הוא גדר באכילה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=10430, w=269, h=787

פרק 13 — כותרת 2 מספר 8 - בחלקי ואופני מעשה הוצאה (שבת צז:)

19 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 15 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 15 | פרק 13
סיבה: (סיבה לא ידועה)

לפי תולדותיהם, דכל פרטי המלאכות נלמדו מכל מה שהיה ידוע שנעשה במשכן, והיינו, לאחר שאנו יודעים דהוצאה נחשבת מלאכה, וגדר המלאכה הוא הוצאת חפץ מרשות לרשות, יש לנו ללמוד גדרי מלאכה זו מכל עבודת המשכן, ויש לחלק בין מלאכת המשכן שהיא נוגעת לבנייתו, ומלאכת כליו וכו', לבין עבודתו.

והנה למדו דין העברה וזריקה ברה"ר מהוצאה וגם הם חשובים כתולדה דהוצאה, וביאור הדבר הוא שעיקר גדר מלאכת הוצאה היא שינוי חשוב במקום חפץ, ויש לבאר זה כך שהנה גדר איסור מלאכה הוא חילול השבת, והיינו, שיש לקדש את הזמן דשבת באי עשיית מלאכה שהיא חילול, והנה בעיני האדם אין נחשב מעשה המלאכה אלא רק תולדתה, וכמו שאמר מלאכתך, ואין זה גדר בשביתת האדם, ולא אמר נתינת שבת לישראל אלא במדבר סין ולא במרה, כי גדר חילול השבת אין הוא במשמעות שיש לאדם עצמו, אלא במה לחשיבי קודש לה', והיינו, שיש בזה עשייה לקידוש, וע"כ אין לחפש בגדרי המלאכות מה לחשיב לאדם.

ט. בגדרי מלאכת מחשבת ובמשמעותה בהוצאה

בגדר מלאכת מחשבת בשבת – מעשה שיש בו הכנה ושלילתו מהדחת כוס והצעת מיטה

והנה נמצא יש באיסור מלאכה גם גדר חשיבות שיש במלאכות שנאסרו וגם איסורם, וכיון שלא נאסרו אלא מלאכות שהיו במשכן, וגם נאמר גדר מלאכת מחשבת, וכלשון המכילתא מלאכה שיש עמה מחשבה, יש למצוא מה גדר מחשבה יש בכל מלאכה יותר משאר מלאכות, כהדחת הכוס והצעת המיטה וכו'.

וגדר מחשבה הוא בשני אופנים או בחשיבה שקודם המעשה כיצד לעשותו, או בבקשת טורחו, והנה בקשת טורחו כבר אמרנו שאין בזה גדר ביחס למלאכה, וגם אין זה במחשבת המלאכה, ועיקר גדר מלאכה הוא ההכנה, והיינו, מעשה שיש בו הכנה, וזה אמר שאף שהדחת הכוס והצעת המיטה וכו' יש בה הכנה ונחשבת מלאכה, אך אין זה נחשב מלאכה שיש עימה מחשבה.

גדר מחשבה בשלב מוקדם במלאכה – רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה כי אינה לדבר אחר

ומיניה שגדר מחשבה הוא במה שאין זה נחשב להכנה גמורה, וכמו דסידורא דפת הוא לאכילה, ואכילה מותרת, וסידורא דבגד הוא הכנה ללבישה, ואין לבישה עצמה בכלל, והיינו, שיש במלאכה שאינה סיום העסק אלא שלב מקודם לו יותר מחשבה מאשר שאר מלאכות, שהרי יהיה צריך להתאים תולדת מלאכה זו לדבר אחר, ובעי מחשבה.

וזהו שאמרו רדיית הפת חכמה ואינה מלאכה, והיינו, שאף שבלי רדייתו ישרף, ויש בזה הכנה, אין זה אלא מחשבה בדבר הזה, ולא שיתאים לדבר אחר. וכן משמע מכל מלאכות שהן ע"מ.

מלאכת מחשבת במלאכת הוצאה – חשיבות המקום בהכנה לצרכים אחרים וחשיבותה כשאר מלאכות

ונראה דכן הוא גדר מחשבה שיש במלאכת הוצאה, והיינו, דלא מהני מה שרוצה לעשות דבר במקום זה אלא צריך שיהיה מחשבה לדבר אחר, ובזה אין גדר אלא במה שהוא מקום בעל חשיבות לצרכים אחרים, שע"י זה יש להגדיר הנחה בו כהכנה לדבר אחר, אלא שאין זה חשיבות ביחס לחפץ אלא אם היה במקום בעל חשיבות שונה, שגדר חפץ מונח כמוכן לשימוש אם יש למקומו יעוד, הוא גדר מגביל, דהמוכן להרבה שימושים חשוב יותר, אבל ביחס לגדר שימוש מסויים, יהיה משמעות לסוג השימוש. ויתבאר חשיבות שוה למלאכת הוצאה כשאר מלאכות.

(ובאמת יש לתמוה על דברי התוס' שכתבו דהוי מלאכה גרועה דמה בין מוציא מרה"י לרה"ר למוציא מרה"י לרה"י, שבאותו אופן היה להקשות מה בין חותך מחובר לחותך תלוש, שאין גדר הוצאה משום הנעת והילוך החפץ, אלא שינוי הרשות, וכן הוא בחותך.)

י. גדר צריכה לגופו וצריכה לגופה בהוצאה

במשמעות צריכה לגופה האמור במלאכה – צורך בדבר שבו נעשית המלאכה ולא בצורך העושה

והנה לפ"ז נראה לדקדק במה דאמרו במלאכה שאינה צריכה לר"ש דקמ"ל דלא בעי לגופה ולגופו, אלא די בצריכה לגופו (ובצריכה לגופה ודאי חייב, ומוציא את המת, אף שהיא לגופה, אך אין זה צורך שלו, כמו מר שלו לעשות לו טס), והנה במתני' דילן אמרי לאיכא הוצאה לעשיר והכנסה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 41px מתוך (15%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה לפ"ז נראה לדקדק במה דאמרו במלאכה שאינה צריכה ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=16801, w=269, h=74

פרק 14 — כותרת 2 מספר 9 - בגדר מתעסק (כריתות יט:)

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 5 פרק 14
סיבה: (סיבה לא ידועה)

מלאכה הוא ביחס לצורך, פטור משום שזה מתעסק בצורך זה ועשה צורך אחר, והוה כמלאכה שאינה צריכה לגופה. אבל לר"ש שזורי הוא משום דמתעסק פטור, וע"ז חלק ר"י.

פירוקא דרבא

לא מתעסק דברי הכל פטור וכו' רבא אמר ליקדם איכא בינייהו והתניא הוו לפניו וכו'. והיינו, דאיירי כלעיל דאבד מלקט מליבו, דלר"י אף במין אחד פטר ר' יהושע, ור"ש שזורי סבר דבמין אחד חייב לכ"ע, משום שאין נחשב מחשבת איסור שונה, וגם לא נחשב מתעסק, ור"ש שזורי שיתכן דס"ל דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב, לא יקשה לו היכן יפטור ר' יהושע משום מתעסק, שיש לומר שיפטור שרצה ללקוט זו וליקט זו, בין בסם אחד ובין בשני שמות, אבל לר"ש דסבר שהוא תלוי בצורך, כיון שאפילו בזו וזו אם הצורך הוא אחד חייב, ור"י אפילו בזו אומר שפטר ר' יהושע, אין לר' יהושע שום מקום שיפטור בשבת.

והנה לכאורה האי תירוצא לא אתי שפיר אלא לאביי דס"ל דמתעסק הוא ביחס למעשה האסור, ובלי שייכות להיות הדבר אסור, שאז י"ל לר"ש שאין מקרה שיהיה חייב, אבל לרבא שפטר אפילו בנתכוון לחתוך, הרי שגדר מתעסק הוא גם בדבר עצמו, וא"כ אף לר"ש יש לפטור בנתכוון ללקוט זו וליקט זו לר' יהושע משום מתעסק, ומה יש לתמוה.

ואם אכן י"ל דהיינו לאמר רבא שאין מחלוקתם במה חשב ללקט דבזה אפילו ר"ש פוטר, אלא מח' בלהקדים, והיינו, שנתכוון לעשות שניהם ועשה שניהם, ואין חסרון דאבד מלקט מליבו, וחלקו בלהקדים, לר"י פטר ר' יהושע אפילו בשם אחד, היינו, ללקוט זו ואחר זו, ולר"ש ור"ש שזורי דווקא בשתי שמות, היינו, שתי

ספר מלכי

מלאכות, אבל באותה מלאכה לא, ולגבי מלאכת כיבוי אף ר"י מודה לאסור לר' יהושע, דכיון שאין גלל בדבר האסור דהוא מקלקל, וע"כ לא כתבה הגמ' לכבות ולכבות.

סיכום חילוקי נושאי מח' אביי ורבא ומח' ר"ש ור"י - מעשה האיסור להוצאת לעומת התוצאה ושגגת חטא בה

וא"כ יהיה חילוק הנושאים דפליגי בהו אביי ורבא מדפליגי ר"י ור"ש הכי, דאביי ורבא פליגי במה נחשב מעשה איסור לגבי חטאת, אי רק מעשה שלו או גם מה שהוא עושה זה בדבר, ור"י ור"ש פליגי במה התולדה האסורה, אי הוא הדבר עצמו, והחשיבות שימושו, וביחס לעולם. או בצורך המתקיים על ידו, וביחס לבעל המעשה.

והנה מלבד בחיוב חטאת שאינו חייב לר' יהושע עד שיתחא בה, היינו, שהרי אין חיוב חטאת אלא על מה שלא נזהר שלא יהיה במעשיו איסור, ומהא דכתיב אשר חטא בה, ילפינן למעט באופן שאינו חוטא בה, היינו, שחיוב חטאת בא על מה שהיה לו לדעת, אבל באופן שאף אם היה יודע לא היה נמנע, אין זה נחשב שחטא באיסור, ואין זה בה, היינו, באיסור אלא בדבר אחר, וע"ז לא יש חיוב חטאת וכפרה לחטאת (ואמנם אפשר שיהיה חיוב לדעת מה עושה, כמו לגבי נזיקין ורציחה, אבל בחיובי חטאת אין חייב על התולדה, אלא על המעשה, ואם לא ידע המעשה אין לחייבו חטאת).

והנה לכאורה זהו גדר בידיעה שכמו שדנו בשגגת שבת ומלאכות אם הוא שב משום ידיעת זה או זה, היינו, שיש בחיוב חטאת משמעות שאי ידיעתו היא חטא, אבל זה לגבי ידיעת חטא, ולא לגבי ידיעת המציאות, שבזה אין צריך ואין מועיל חטאת. אלא שיש לנו לדון אם צריך את ידיעתו כדי לעבור האיסור, והיינו, האם חוסר ידיעתו את המציאות יש בה כדי להגדיר את המעשה שהוא האיסור.

ב. בגדר חלק המעשה שנאמר בו פטור דמתעסק

פטור מתעסק בשבת ובחלבים ועריות - פטור משום מלאכת מחשבת לעומת פטור חטאת במעשה עצמו

והנה בריש דמתני' קתני דבבין השמשות פטור לר' יהושע ולא תלו זאת במתעסק, והיינו, שאין זמן עשיית האיסור חלק מהמעשה, ואף שאין חייב בלילה על שבת, ואין חייב ביום על יוה"כ, אין זה נחשב מתעסק, כי גדר מתעסק הוא במעשה האסור, ולא בידיעתו סתם.

וע"ז אמרו שבחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם, וע"כ לא יהיה בזה מתעסק, וכמשנ"ת כי אין ההנאה מעשה בדבר אלא מהדבר, וע"כ אף זהות הדבר, או גדר המעשה, אין בו פטור דמתעסק, שאין מתעסק בהנאה, אלא במה שלורק כוונתו (ואמנם שייך כוונה באם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 121px מתוך 269px (45%). פסקה חתוכה: "וע"ז אמרו שחלבים ועריות גדר מעשה האיסור הוא הנאתם,..."

מיקום הבעיה: x=121, y=5416, w=269, h=136

פרק 18 — כותרת 2 מספר 13 - סיכום

5 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 2 — 1 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 18 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

◆ הזז תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 2 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "מתעסק"

פרק 22 — כותרת 2 מספר 4 - סוגיא דרוחב מיעוט (ד:)

13 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

וכבר הקשו אתוס' מה דלא אתי לה אלא משום מ"ד טפח, ולדברי רש"י לקמן דהא דלמ"ד קורה משום מחילה מהני מיעוט ד"ט הוא רק אי אמרינן דחולה החיצון יורד וסותם, וע"י מיעוט ד"ט הוי מחילה העשויה לד"ט, אבל לאוקימתא דהכא הרי דמ"ד ד"ט סבר דחולה הפנימי יורד וסותם, ולא יהני ד"ט הללו דחד מינייהו הוי מאחרי המחילה.

בד' רש"י דמשמע לק' דטעמא אי מותר להשתמש תליא באוחז חוד יורד וכו'

ובפרש"י גופא כתב במקורו דטעמא דמ"ד מותר להשתמש הוא משום לאמר חודו החיצון וכו' כדמשמע לקמן, והמציינים לייטו לקף ח ע"ב, ולא נתבאר איך משמע כן, אי לאו בהצטרף דברי תוס' דהוכרח כן מהא דלא נחתו דכ"ע ס"ל לקורה משום היכר (וכן דפליגי באי הוה משום היכר או משום מחילה דאיתא להאי אוקימתא, וכן דלהאי אוקימתא כ"ע סברי מותר להשתמש), אלא דא"כ אין לומר בזה כדמשמע לקמן.

באוחז הזכר אמרו בשל מטה – ובאוחז מקום בעינן שיהא ניכר

והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעור המקום הנצרך שבהיות בו תהיה הקורה ניכרת, היינו, דמלבד מה דבעינן שיהא ניכר שיש קורה למבוי, וזה במה שיש לראות המבוי עם הקורה (ומה דבזה מהני לחלק מבוי זה משאר רה"ר), יש לדון מאיזה מקום בעינן שיהא ניכר, וזה צ"ב בתרתי, חדא, דלכאורה בהא גופא פליגי (לחד אוקימתא) לקמן, אי היכרא מלבר או מלגיו, ועוד דאף אם נשמע איזה טעם בהיכר של מטה דהוא בדווקא ביחס לגובה כ' אמה, ושהוא ותיקונו חלוק מגדר היכר קורה סתם, עדיין יקשה דלמ"ד היכרא מלבר מה מהני שום תיקון שבתוך מבוי, אחר דלגבי בני רה"ר הוי גבוה כ' אמה, ולא שלטא ביה עינא.

במזו דלב"ע לא בעינן הזכר קורה בכל המבוי

עוד צ"ב מה דמטוליה סוגיא משמע דעכ"פ לא בעינן שיהא שימוש כל המבוי ניכר שהוא שימוש תוך כדי היכר קורה, והנה מאחר דסיבת תקנת לו"ק הוא משום חששא דאתי לאחלופי, א"כ מה מהני היכר למקומות הנ"ל לבד, הא בהיות שאר מקומות שאין תקנת לו"ק ניכרת בהם, עדיין איתא לחששא דאתו לאחלופי.

בהא דאוקמוה לחשש דשמא יפחות ברב"ע משום הזכר

עוד צ"ב מה דאוקמוה לפלוגתא דאי חיישינן לשמא יפחות אי לאו, אי בעית אימא כ"ע קורה משום היכר, דלכאורה האי חששא איכא למיחש אף למ"ד קורה משום מחילה ומותר להשתמש תחת הקורה, וביותר מה דאיכא למידק דנחתו לאוקמיה אלד דלכ"ע אמרי' היכר של מטה כהיכר של מעלה, ולכאורה אין שייכות במאי הוא טעמא דבעינן טפח או דסגי בטפח, לחששא דשמא יפחות. ואמנם זה לא יקשה אלא בהצטרף קושיא קמא, דאי לא אמרי היכר של וכו', ליכא לאוקמי דהוא רק משום חששא למ"ד קורה משום היכר.

ב. בגדר מיעוט גובה קורה

בביאור תמידות הגמ' הבא בכמה ממעט ולק' בכמה חוקק

והנה יש להבין מה שדקדקה הגמ' הכא ובסוגיא דחקק לקמן (ה.) בלישנא דבעיא דכמה ממעט דתמהו מאי בעיא כמה ממעט הרי ממעט כמה דצריך לה, והיינו, דיש לשמוע מיניה דסברה הגמ' דגדר כמה ממעט, היינו, שנראה לומר דגדר מיעוט ושיעורו אינו גדר עצמי, אלא ביחס לדבר אחר, ובעו כמה ממעט, היינו, ביחס למה הוי האי מיעוט, דנחשוב שיעורו בהתאם לכך, ואזה תמהו, דגדר האי מיעוט בשמו, פשיטא דהוא מיעוט המרובה, היינו, חלל, דתליא הפסול ברובו (בהרבה ממנו), ושיעור המיעוט הוא כמה דצריך ליה, ומשמע דהאי בעיא ליכא, דלישנא דנקטו אלא רחבו בכמה משמע דהוא תיקון הבעיא, והיינו, דגדר מיעוט עצמו ודאי אינו נמדד שלעצמו, היינו, שאם גובה המבוי עשרים ואחת אמה, ונמעטו בהגבהת הקרקע אמה, אין ביאור הדבר דגובה המבוי נפעל מן המיעוט שנחשוב אותו כגדר נפרד מן המיעוט, היינו, דגובה המבוי המשתער רק מגדיל שבאם נראה לתקנו נצטרך למיעוט הנמדד לפי זה, אלא ביאורו שבהיות המיעוט ליכא לגובה מבוי, וגבהו הוא מה שיש מן המיעוט ולמעלה, וזה אמרו אלא רחבו בכמה, והיינו, כי ביחס למיעוט החלל, הרי מיעוט ברוחב כל דהוא חשוב מיעוט גמור ביחס לאותו הרוחב, ואם יהיה גדר רוחב המיעוט ביחס לחלל עצמו (היינו, כדבעינן למימר לגבי גובה המיעוט), הרי דבכל דהו כבר ליכא להאי חלל, ואי נימא דבעינן יותר רוחב, הרי בהכרח שאין זה גדר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 75px מתוך 269px (28%). פסקה חתוכה: "והנה בפשטות משמעות היכר של מטה כמש"כ לעיל הוא שיעו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=563

פרק 26 — כותרת 2 מספר 8 - מבוי שצידו א' ארוך (ח:)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 26
סיבה: (סיבה לא ידועה)

דכיון דעוקף כתל אחד אחבירו ד"א, וחשיב להיות כתל המקום בלא שיתוף, אין במחיצות כתל הארוך שיתוף בחלקו, למשוך מקום הכתל העוקף, אלא חלק העוקף חשיב להיות כתל המקום בפני עצמו.

בדימוי גדר כותל העוקף ללחי הבולט – אין שיעור ד"א למקום הכותל גדר בחשיבות המקום

אבל אחר העיון נראה דיש למצא גדר בכתל העוקף, דדמי יותר ללחי הבולט, והיינו, שאין שיעור ד"א למקום הכתל גדר בחשיבות המקום להחשיב כתל שבצידו בנפרד מהמשך הכתל לתוך מבוי, אלא בהפך דאחר שיש לחלק כתל העוקף להיות צידו למבוי סתם, אין לאחדות המשכו עם חלק השווה, להיות מאחד גם מקומות שהוא צידותם.

ונראה דבזה תליא אי מהני שיהא כונס לפנים מראש כתל הארוך על פחות מד"א או לא. דאם גדר שיעור ד"א הוא במקום החשוב בפני עצמו, הרי דהאי כתל כבר נפרד מהמשכו דבתוך מבוי, אבל אם גדר שיעור ד"א הוא בכתל, הרי שאין משמעות זו בכתל שייכת אלא בהנחת הקורה ואם כנס על פחות מד"א, אין כאן כתל (וכמניח קורה לאמצע מבוי דמהני אי לאו).

דקדוק בפי' רש"י הר"ח בחקירה הנ"ל – אי הוה גדר במקום או בצורת המבוי ובתליו

ולכאורה ברש"י נראה כלל ראשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"ל ארבע אמות אינו מניח קורה על ראש כתל הארוך אלא כונס לפנים מראשו כנגד ראש כתל הקצר ומניחה. ע"כ. ודקדק לומר כנגד ראש כתל הקצר, וכנ"ל דחשיב להיות המקום מעורב, להיות הכתלים נגדרים בחלא כצידיו של מבוי.

ובר"ח כתב וז"ל מבוי שצידו אחד וכו' פי' אם עוקף הצד הארוך על הצד הקצר ד"א כאילו מבוי בפני עצמו הוא, וצריך מחיצות כנגדו. פחות מד"א חשוב כמו פירצת מבוי, ומחיצות של מבוי פוטרות אותו. ע"כ. והנה מבואר דס"ל דיש בצד הארוך להחשיב כל מקום שכנגדו כמבוי, וחסרון המחיצות שבצד הקצר שכנגדו כפירצת מבוי, ובהכרח דס"ל שיש בצורת המבוי עצמו (ובלא יחס לצד הארוך), להגדיר צורת המשכה הראוי, על שבהיות מחיצה בצד אחד אנו רואים המשך המבוי ביושר ולצד הקצר בפירצה (ואמנם מה שתלה איסור פירצת ד"א בחשיבות המקום להיות מבוי בפני עצמו, הוא תימה אחר דלעיל כתב דהלכתא כרב הונא דבין כך ובין כך בד"ע, וכן דאפילו לר"ה בדר"י לא שרי אלא כר"א ור"א בנשתייר בראשון ד"ע, וי"ל דאכן לא בעי למישרי הנחת הקורה ביושר אלא באלכסון וממילא ליכא להאי פירצה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 66px מתוך 269px (25%). פסקה חתוכה: "ולכאורה ברש"י נראה כצד ראשון דהא כתב (ד"ה ד"א) וז"..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=527

פרק 28 — כותרת 2 מספר 10 - בגדרי רשויות

36 עמודים • 7 עמודים עם בעיות

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה | LOW | סוג: containment | עמוד 11 | פרק 28
סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חפץ, ואף אי נימא דאל יצא איש ממקומו, היינו, אל יוציא, האי מקומו הוא מקומו של איש, וזה לכאורה גדר במקום אדם ולא במקום חפץ. אין זה אלא משום דגם גדר חפץ הוא מושג בשימושו של אדם, וע״כ יהיה גדר מקומו ביחס למושגי מקום של אדם. אבל אין זה משום לדין הוצאה במקום אדם, והיינו, שנאמר דגדר הוצאה הוא הרחקת החפץ מאדם, והרחקה מאדם ביחס לחפץ היא במקום, וע״כ יהיה הגדר מקומו של אדם, וכמו שהיה אפשר לומר בדין איגודו בידו, ובזה נשתנה גדר העברה ביד מזריקה. דזה אינו, דבזה הרי אין משמעות לשינויי רשויות דרה״ר והיחיד, וגדר העברה ברה״ר בגדר אחד, דנימא דגדר אחד לשניהם ביחס להוצאה.

גדר מקום וההוצאה מגדרי חפץ - אין דין הוצאה במקום אדם אלא במקום חפץ

ובהכרח דגדר מקום והוצאה הוא גדר במקום חפץ, ואין גדר מקום אדם בגדר מקום חפץ אלא משום דאין חפץ אלא ביחס לאדם, וע״כ יהיה מקום חפץ ביחס לאדם ומקומו. וזה מוכח גם מעצם שינוי שיעור ד״א להעברה משיעור ד״ט דרה״י ומקום חפץ, ובהכרח דאיכא לדין מקום חפץ (וכן משמע ממה דאמרינן ידו של אדם חשובה וכו׳ וגדר אחשביה ביחס למקום ד״ט, דאם היה הגדר ביחס לאדם, הרי היה לומר בהיפך דכל דין ד״ט למקום חפץ הוא ביחס לאדם, ויש בזה ראיות רבות. ואכמ״ל), והיינו, גדר הכנסה והוצאה והעברה, וזה גם משמעות שם הבאה דלשון תורה, דאין משמעות הבאה ביחס לעצם התרומה, ושם הבאה, היינו, שאף דאין חסרון בעצם התרומה, הרי שביחס להבאת התרומה הרי די למלאכה. וזה הרי בהכרח גדר בחפץ.

גדר הוצאה בחפץ בנפרד לאדם - השוואה לגדר קנין הנפרד ממשמעות החפץ ביחס לאדם

ועכ״פ נלמד דגדר הוצאה וחשיבות מלאכת הוצאה הוא ביחס לחפץ בנפרד למשמעותו ביחס לאדם (ודומה לזה כמו מה דקנין הוא בנפרד למשמעות החפץ הנקנה ביחס לאדם, דאמנם כל גדר קנין חפץ משמעותו הוא ביחס לאדם, אך אין קנין מתייחס לגדר זה דבזה אין שינוי משמעות בין אדם לאדם (וזה שייך לעצם משמעות החפץ וכמו באיסורי הנאה), אלא דגדר קנין הוא אחר משמעות חפץ לאדם שיש לחלק משמעות זו בין אדם לאדם וזה בגדר נפרד (ואכמ״ל ועי׳ סוגיא דאיסורי הנאה)).

גדרי רשויות הנובעים ממקום חפץ - עצם גדרי הרשויות המשותפים הם בגדרי מקום חפץ

ואח״כ הרי שגם גדר רשויות נובעים ממשמעות זו ביחס לחפץ, וע״כ עצם גדרי רשויות (היינו, לפני חלוקת רשויות, ומה שמשותף לרה״ר והיחיד) הוא בגדרי מקום חפץ, וזה פשר השיווי למקום ד״ט ביחס לעקירה והנחה ברשויות היחיד והרבים, כי משמעות רשות עצמה ביחס להוצאה הוא ביחס לחפץ, ובגדר מקום חפץ, ושאר תנאים הם ביחס לגדר שינוי הרשות, והיינו, שעצם משמעות חפץ היא ביחס לאדם במה שחפץ נצרך ורצוי לו וכן עצם גדר מקום גם הוא ביחס לאדם, אך גדר מקום חפץ הוא גדר מסדר שני, והיינו, שאחר דאיכא משמעות לחפץ ביחס לאדם, ואחר שיש משמעות למקום ביחס לאדם, הרי שיש משמעות למקום חפץ ביחס לאדם, וזה משמעות כללית במושג חפץ ומקום. אך ביחס לשייכות חפץ לאדם אין זה ביחס לאדם, אלא בשניהם, דאין משמעות חפץ ביחס לאדם אלא באדם, אבל עצם החפץ בלי משמעות זו הוא דבר נפרד, וע״כ גדר השייכות הוא לא ביחס לאדם. וע״כ אף דגם גדר מקום הוא רק ביחס לאדם, גדר מקום חפץ בנוגע לשייכות חפץ לאדם יהיה משמעות בחפץ בגדר נפרד.

גדר מקום ביחס למקום חפצים - שינוי מקום דהוצאה הוא ביחס למקום חפצים כללי

וכיון דגדר הוצאה הוא ביחס למקום חפץ, לא יהיו גדרי מקום לגבי הוצאה ביחס לאדם, אלא ביחס לחפץ. וכיון שכן יהיה משמעות במקום עצמו בנפרד ממשמעותו ביחס לאדם, וגדר זה הוא ביחס לגדר מקום לחפצים, דהיינו, שהרי גדר הוצאה מתייחס לשינוי מקום שאינו מגדרי חפץ מסוים, דהרי ביחס לחפץ מסוים, אין הבדל בין מקום למקום, דכל מקום שבו הוא נמצא הרי הוא מקומו באופן שווה, אלא דגדר זה הוא ביחס למקום חפץ כללי, וע״כ לא יהיה נחשב שינוי מקום אלא ביחס לזה, וזה הרי במושגי מקום לחפצים באופן כללי, וע״כ לא יחשב הוצאה אלא ביחס למשמעות מקום חפץ הכללי, וכיון שכן הרי שעצם מושגי שינוי מקום יהיו ביחס לגדרי מקום שלא במובן חפץ, וזה גדר מה שאין דיני רשויות כמקום חפץ באותו הגדר דמשמעות המקום כמקום שונה, שעיקר דיני רשויות הם ביחס לחפץ מסוים להגדירו כנמצא במקום, אך גדר השינוי במשמעות המקום הוא ביחס למקום חפצים באופן כללי.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-body-flow: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":6.234375} (גלישה טבעית מ-stretchPageToBottom)

מיקום הבעיה: x=57, y=11432, w=680, h=921

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ב. במשמעות תיקוני מבוי להגדיר הרשות

תיקון מבוי לעומת תיקון רה"י - הבשר הקורה מועיל בכרמלית ואינו הופכה לרה"י

ואחר העיון נראה דזה אינו מוכרח, דהא עיקר הסוגיא אי לחי וקורה משום היכר או מחיצה נאמרה לגבי מבוי שאינו רה"י, ופליגי אם יש בלחי וקורה לעשותו רה"י ולענין הוצאה מרה"ר לרה"י. וא"כ הרי שמצאנו אף בכרמלית שהותרה לטלטול ע"י הכשר מבוי. ומוכרחים אנו לומר בדעת מאן דס"ל דלחי או קורה משום היכר (ולא מצאנו אמורא דאמר מפורש דשניהם משום מחיצה, ואף אי הוה הרי בעצם האמ' משמע שאין זה עיקר בגדר הכשר לו"ק), דאין דין הכשר מבוי שייך לדיני מקום דרה"י. ולפ"ז צ"ל דמה דתקנו חכ' הכשר קורה אין זה דווקא ברה"י דאתי לאחלופי ברה"ר, אלא הוא בכל מקום דאתי לאחלופי ברה"ר (ואין תקנתם ז"ל להבחנת הבדל שבין רה"י ורה"ר, אלא להגדרת רה"ר).

דקדוק לישנא דרש"י בריש מסכתין - מבוי מפולש שאינו רה"י בעין קורה

וכן משמע בהקדמת רש"י לדין המשנה בריש מסכתין, דכתב דהאי מבוי איירי במקום שאינו חשיב רה"ר, וכמו למבוי שאינו רחב ט"ז או אינו מפולש. והנה מבוי מפולש לכאורה יש להקדים ולסותמו מצד אחד ע"י צורת הפתח וכו' (עכ"פ להילכתא), ולא היה לרש"י להביא מקרה כזה שאינו דוגמא לדין הכשר קורה ולחי. וגם מזה נראה להוכיח דאין הכשר למבוי בגדר שם רה"י שלו כחיזוק מחיצותיו וכו', ועיקר תקנת מבוי נאמרה בכלל המקומות דאתו לאחלופי ברה"ר, דאם יתכן להכשיר מבוי בלחי וקורה (ומשמע דהוא נעשה כדין) ולקיים התקנה הנ"ל, ואף שאין נעשה המקום רה"י, ודאי שאין לומר דדין הכשר מבוי הוא לחיזוק גדר רה"י שיש לו, לחזק דבר שאינו קיים. ומיניה לחשיבי הכשר ובעינן להו, דהואיל והאי לחי וקורה להוציאו מחשש דאתי לאחלופי.

מבוי שאינו ראוי לשיתוף - הבשר קורה משום היכר ויחשב כרמלית לענין הכנסה

וזהו דאמר רב יהודה מבוי שאינו ראוי לשיתוף, היינו, מפולש דהכשירוהו בקורה, ועדיין חשיב כרמלית לעניין הכנסה, והיינו, דהאי הכשר אמנם הועיל משום היכר, אך לא הועיל להופכו לרה"י. ומוכרח דאין הכשר מבוי נוגע להגדרת המקום כרה"י, ואין צריך שיהיה המקום רה"י ע"מ שיועיל בו האי הכשר (וזה לכאורה גדר מפולש למבוי, דמצאנו שיחשב המבוי מפולש אף שהפילוש הוא דרך חצר דאינה נאסרת ע"י האי פילוש. ואם היה פילוש נושא הנוגע לרה"י איך יתכן שיהיה הפילוש דרך רה"י, הרי ודאי אין רה"י חסרה בפילוש לעצמה).

איסור טלטול במבוי שאינו משותף - הבשר קורה אינו נוגע להיתר טלטול דשיתוף

וכן נראה מדין טלטול במבוי שאינו משותף דס"ל לרב לאסור (לדעת מי שאינו סובר כרש"י דהוא בכלי בית), דקשה א"כ מה הועלנו בהכשר לחי וקורה אם אין בהם להתיר טלטול למבוי, ואף למבואר שם לאיסור הנ"ל הוא משום תקנת שיתוף ואיסורי דיורין, איכא למשמע מיניה דאין הכשר ענין להיתר טלטול, דאי אכן הוה כגזירה. וצ"ל דגדריהם חלוקים דתקנת שיתוף נאמרה ביחס לרה"י, והכשר מבוי במקום סתם, ואין זה נוגע להגדרת המקום כרה"ר או רה"י.

ג. ביאור גדר עירוב רה"ר

משמעות לישנא דעירוב רשות הרבים - מגדיר רה"ר ברשות הילוך ולא מגדיר מקום דרה"י

ובזה יבואר דין עירוב רה"ר, דאמנם ודאי אין משמעות בהכשר הנ"ל דעבדינן ברה"ר אם היא עדיין נחשבת רה"ר, ובהכרח דעכ"פ עשה ההכשר שלא יהיה מקום זה נחשב רה"ר, וכדכתב ברש"י דזה ההכשר לא מהני אלא במקומות שאינם רה"ר. אבל יהיה משמעות עירוב רה"ר ביחס לגדרה כרשות הילוך לרבים, והיינו, דכאמור אין שייך ההכשר הנ"ל במקום רה"ר דאי מהני הרי אין זה רה"ר, ואי לא מהני לאו כלום הוא. והם כשני הפכים ואין שייך לומר בזה לשון עירוב רה"ר (וכמו שלא נאמר שמי שגידר מקום רה"ר באמצע מחיצות שהוא התיר ע"י זה לטלטל ברה"ר), אבל הוא שייך ביחס לגדרה כרשות להילוך הרבים. וזה ימצא במקומות שאין בהם תנאי מקום דרה"ר וחשובים כרה"ר מחמת היותם מחוברים לה או מאיזה סיבה שהיא, שבהכשרם בלו"ק יהיה כדי לבטל שייכותם לרה"ר.

יסוד מחלוקת ר"י וחכמים בלו"ק - חילוק בין הגדרת מקום בצורתו להגדרת שימוש הרבים

ובזה נחלקו ר"י וחכ' ברה"ר אי מיערבא או לא. דר"י סבר דכיון דיש בלחי וקורה להגדיר מקום בצורתו יש לו להגדיר גם משמעות לשימוש בו, ואין בהילוך הרבים שהוא רק משמעות בשימוש המקום לבטל גדר הכשר הנ"ל

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 64px מתוך 269px (24%). פסקה חתוכה: "וכן משמע בהקדמת רש"י לדין המשנה בריש מסכתין, דכתב ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=581

עמוד 16 — 1 בעיות בעמוד זה

וזה גדר לחי, שע״י לחי יש במחיצה שבצד עצמה הגדרה לצד שבקלעה, וזה משמעות שם לחי, ובזה יבואר במה שאין לחי מועיל אלא במקום שאורכו יתר על רוחבו, כי משמעות מחיצות צד במקום שמוגדר בצד אחד יותר מצד אחד, והרי שאין צדדיו שווים בחשיבותם ביחס להגדרתו, ויהיה משמעות יתירה למחיצות הצדדים החשובים, וע״כ יועילו להגדרת צד מסויים, וזה כמו רוב ביחס למיעוט. אך בחצר מרובעת שאין משמעות יתירה לצדדים מסויימים, לא תועיל תוספת משמעות במחיצה לגבי צד זה, שאין כלל משמעות מחיצה בצד זה, וע״כ יצטרכו לפס להגדיר מחיצה בצד זה.

יג. בגדר קרקע מקום

עירוב דקרקע בכלאיים לעומת שבת - עירוב קרקע בכלאיים נוגע לגדרוליה דקרקע

ובזה הגדר נמצא חילוק שיש בין מחיצת מקום למחיצת כלאיים, והיינו, כי אין דין עירוב לכלאים מחמת היות המקום עצמו מעורב, היינו, שקרקע מחוברת לקרקע שבצידיה, דבגדר זה לא יועיל הרחקה, אלא הגדר הוא בעירוב הגידולים. ואך חיבור הגידולים שייך בשני אופנים או בעירוב של הגידולים עצמם, או במה שהגידולים מגדירים את הקרקע, וממילא כל שיהיה יחד באותה קרקע יוגדר שהוא מעורב בגידולים אלו ע״י קרקע. וכיון שמשמעות קרקע הוא ביחס לגידולים, גם משמעות עירוב קרקע הוא ביחס לגידולים, וע״כ לא יהיו שני קרקעות מחוברים לעניין זה אלא ביחס למשמעות קרקע לגידולים. ובזה הגדר יהיה חילוק הדין שבין כלאים דכרם לכלאים דזרעים, דשם כרם מגדיר את כל המקום שלו כקרקע אחת דכרם, וע״כ יהיה בקרקע גדר כרם. והיינו, דגדר קרקע דכלאים בזרעים אין הוא שם בקרקע במושגי קרקע כשלעצמה, אלא רק במושגי גידול שיש בה, וע״כ לא יהיה עירובו טבע מהגדרות השייכות למקום. אך דין כרם דתליא בגדרי מקום, והיינו, דמלבד מה שבקרקע זו יש גידולים מסויימים שגדר כלאיים לגידולים מוגדר על ידה כי הם בקרקע, יש גדר בקרקע עצמה שהיא קרקע של גידולים אלו, אבל גם בגדר זה אין מושגי עירוב קרקע ביחס למושגי קרקע הכלליים (כמקום שימוש סתם), אלא ביחס למושגי קרקע לגידולים.

משמעות מחיצה לגבי עירוב כלאיים - מחיצת כלאיים במשמעות הרחקה וניתוק ולא הגדרת נפרדות

וע״כ יהיה גדר העירוב דקרקע ביחס לשימושי קרקע לצורך גידולים, וע״כ יהיה משמעות זו כמו במשמעות עירוב לגידולים, וכיון דעירוב לגידולים נוגע לחיבור שני דברים, וביחס לכל אחד מהם הרי זה בגדר קירבה והרחקה, הרי שגם משמעות קרקע שלהם תהיה בגדר זה. וע״כ יהיה משמעות מחיצה ביחס לעירוב קרקע זה גם בגדר הרחקה וניתוק, ולא במשמעות הגדרה ונפרדות. וע״כ גם כשתהיה הגדרה למקום, לא תהיה משמעות המקום אחד אלא ביחס לזה.

גדר עירוב דקרקע ברשויות שבת - עירוב ביחס למשמעות שימושית כללית ולא לשימוש מסוים

אבל גדר עירוב דקרקע ביחס לרה״י אין הוא במשמעות מסויימת בשימוש קרקע, אלא מעצם עירוב דקרקע במשמעותה השימושית (וזה עיקר משמעותה לעירובה), והיינו, דכיון שגדר רה״י בקרקע אינו נוגע לעצם הגדרת רשות, שהגדרת רשות היא בעצם מה שמיועדת לשימוש, וכמו ברה״ר, אלא הוא נוגע להיותה רשות נפרדת, והרי אין גדר זה של רשות נפרדת במובן רשות המיועדת לשימוש שייך אלא ע״י הגדרת המקום כנפרד, הרי שזה חשוב כגדר בקרקע עצמה, וביחס למושגי קרקע עצמה יהיו כל הקרקעות אחת. וע״כ ע״מ להגדיר קרקע נפרדת ע״י מחיצה, נצטרך להגדירה כאחת. שהרי זה משמעות קרקע הבסיסי שהיא אחת, והיותה נפרדת גם פירושו שהיא אחת נפרדת. וע״כ יהיו גדרי מחיצה למקום רשות במשמעות אחת, ודלא כגדרה בכלאיים.

חקירה באוקיינוס המוקף בולי עלמא - אי החסרון בכח מחיצות או בעצם אחרות הקרקע

ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדבריו משמע דגדר עירוב קרקע לרשות הוא במשמעות קרקע עצמה, ולא במשמעותה לגבי רשות (לעומת כלאיים שאינו בגדרי קרקע עצמה, אלא בגדרי קרקע דגידולים), והיינו, שמשמעות עירוב קרקע הוא כמו מה דאמרי׳ לגבי קנין דסלקא לארעא חד הוא. ולכאורה י״ל זה תלוי בסיבת מה שאין כולי עלמא רה״י למקיף ליה אוקייתום, אם הוא חסרון במחיצה או חסרון במקום. והיינו, שאם הוא חסרון במחיצות (או בגדר

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 58px מתוך (22%) 269px. פסקה חתוכה: "ואחר העיון נראה שאין זה מוכרח, והיינו, שמדברינו מש..."

מיקום הבעיה: x=121, y=17289, w=269, h=717

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 22 | פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

לשימוש הרבים והיחיד, הרי שהגדיר שבארץ ישראל יש משמעות בסוג הקרקע לשימושיה, וזה כמש"כ קודם לדין רה"ר לאורייתא שבדין התורה גדר הקרקע לרה"ר הוא גדר שלילי (ושאין זה חלק מדיני התורה שהרי אינו אלא בקרקע דארץ ישראל ואין דין הוראה תלוי בארץ), ודין התורה שיחשב קרקע רה"ר ע"י שימוש הרבים הוא ביחס לקרקע, ותקנת יהושע הוא ביחס לשימוש, אך הגדרת השימוש תשפיע על דיני התורה בהגדרת קרקע ע"פ שימוש, ועי"כ לא יהיה זה שייך אלא בהנחלת יהושע את הארץ, ולא בשאר ארצות אף שיהיו חוקקים חוק דומה, כי אף שיהיה להם שלטון על אנשים (ודינא דמלכותא דינא), אין זה גדר ביחס לרבים ככלל אלא לכל יחיד בפרט וכו'. ועי"כ יבואר מה שחסרון למעלות ומורדות לא"י הוא חסרון בדיני התורה, וכמה שאין דומה קרקע למעלות ומורדות לא"י לרגלי מדבר.

סיכום תנאי רשות הרבים בקרקע - שלבי הגדרת מקום מקרקע לרשות של הילוך לרבים

ואא"כ מלאנו כמה תנאים ברה"ר, זה לפנים מזה, לגדר הקרקע כמקום הראוי להנחת חפץ הוא תנאי ראשון, ובזה אין צורך שיהיה תשמישו נח, אלא גדרו הוא בעצם מושג קרקע לשומת אויר, וזה גדר קרקע לכל הרשויות. וכשלם מקום זה התנאי הרי שניתן להגדירו כמקום לרשות. ורה"י הוא מקום תשמיש ליחיד, ורה"ר הוא מקום הילוך לרבים (וגדר זה ואיך זה נעשה ע"י שימוש הרבים יבואר בעז"ה). והגדרת קרקע כמקום נפרד הוא במשמעותה ביחס לתשמיש, והגדרת קרקע כמקום הרבים הוא ביחס להגדרתה כמקום שימוש, ויהיה הגדרתה בזה ע"י שימוש הרבים בפועל, ששימוש הרבים מגדיר את הקרקע במשמעותה השימושית כמקום הרבים, וגדר שימוש הרבים הרי שזה ביחס לשימושי אדם באופן כללי. ובזה נחלקו א"י וחו"ל שבא"י אין נחשב שימוש לרוב יחידים במקום דלא ניחא תשמישתיה כשימוש הרבים, ובחו"ל ליתא לזה. ועי"כ היא ביחס לשימושי אדם באופן כללי, ושאר תנאי רשויות ושייכות מקום לרשות (שלא בגדר קרקע) שונים מרשות לרשות ע"פ החלוקה האמורה, ושאר דיני הוצאת חפץ שווים בכל הרשויות.

יח. בגדר תשמיש והילוך דרה"ר

הצריך ביאור ברש"י באו דימוי מו"מ רא"י לרגלי מדבר - שייכות חסרון דמישור למדבר לבדו

אלא דלפ"ז יקשה מה דכתב רש"י בביאור מה דאמר ר' יוחנן שאינו דומה וכו' שהוא משום דדגלי מדבר היו במקום מישור. ולפמש"כ אין כלל חסרון במעלות ומורדות במדבר ובכל מקום מלבד א"י, ואם יש הרי שהיה צריך להיות חסרון זה בכל הארצות. ועוד יש לבאר דהרי אף פסי בירלות אינם דומים לדגלי מדבר, ומה זה שייך לאתי רבים. ועוד צ"ב מה שכתבנו לעיל בגדר הילוך דרה"ר דאין בו חסרון דע"י הדחק, ולמה שכאן יהיה בו חסרון. וכן יש לבאר עצם גדר דתשמיש והילוך ביחס לרה"ר.

הילוך ותשמיש בסוגיא דרקק ברה"ר - שיעור רקק תליא בחשיבותו לרשות שלפניו ולאחריו

והנה בגמ' שם מבואר דאף דאיכא הילוך, ואף במקום פחות מי', אי הוה האי מקום פחות מרוחב ד"א לא חשיב רה"ר, וכן אי לא הוה באורך ד"ט משום שאין הולכים בה, וביארנו דאין זה שייך לנידון דאתי רבים דשם איכא לרה"ר לפני ואחרי הרקק, ואין הרקק חלוק לעצמו, והילוך ותשמיש הוא רק להחשיבו כחלק מרשות זו. אך גדר אתי רבים הוא ביחס לרשות שהיא נפרדת (היינו לפני שנתבטלו המחילות) ויש להגדיר את המקום הנפרד בהיותו נפרד שיחשב שאתי רבים לענין ביטול המחילות. והיינו, דחסרון דהילוך ותשמיש ברקק לחשיב ע"י הדחק, אין הכוונה ביחס לרקק עצמו (דא"כ מה ראיה יש לגומא), אלא הכוונה ביחס לשאר הרשות, והיינו, במה שיש חסרון במשמעותם כחלק מכלל הרשות כיון ששימושם כחלק מרשות הוא רק ע"י הדחק (דמשמעות דחק, היינו, שלא משתמשים בהם משום דחק הקיים ברה"ר) וע"י הדחק הוא בסיבת השייכות, היינו, שהרי קרקע שהיא בחילוק יותר מג' כבר לא נחשבת כקרקע אחת עם זו שלידה, והוה ליה להיות כרמלית (ולא מצאנו דין תל המתלקט לגבי זה), ושייכותה הוא רק משום שיש בה הילוך אחד דרה"ר ויש להחשיבה כחלק מרה"ר, וכיון דהאי הילוך הוא רק מחמת הדוחק יש לדון אם יש בזה לחבר את שני המקומות ולהגדירם כקרקע שימושית אחת. ועי"כ יהיה בהם חסרון דפחות בד"א, והיינו, דאין זה שיעור בחשיבות הרקק (דא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 20px מתוך (7%) 269px. פסקה חתוכה: "(היינו לפני שנתבטלו המחיצות) ויש להגדיר את המקום ה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=24371, w=269, h=431

עמוד 24 — 1 בעיות בעמוד זה

דין ד' על ד' טפחים בקרקע - תוספת גדר על מקום מנוחת חפץ לשימוש אדם

אבל דין ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, והיינו, שיהיה קרקע בגדלה כמקום מנוחת חפץ בשיעור של מקום הראוי לשימוש אדם, ושיהיה נצרך תוספת גדל זה ולא די שיהיה ראוי לחפץ המסוים להונחה הוא לכאורה ברור, שאף שלגבי מקום חפץ עצמו הרי די לו במקומו, אך לגבי מעשה הונחה שהוא שינוי משמעות מקום בחפץ גדל מקום הוא ביחס לגדרי מקום כללי. שהרי אין דין הונחה בהנחת חפץ לבד, ובהיות לו מקום, אלא בהנחת חפץ במקום שיש לו משמעות מלבד עצם היותו מונח, ובהכרח שאין זה ביחס למקום חפץ סתם. וכיון שכל משמעות חפץ ומקומו היא ביחס לאדם, הרי שגדר קרקע כמקום בעל משמעות יהיה ביחס למקום שימוש של אדם. וא"כ הרי שאין זה נוגע לגדרי קרקע כמקום הינוח, אלא לקרקע כמקום הראוי לשימוש. וביחס להינוח חפץ יהיה זה גדר קרקע כמקום הראוי לשימוש אדם להנחת חפץ.

כ. בגדר שיעורי מקום כגדר בקרקע רשות

גדרים חלוקים במקום ד' טפחים - ריבוי מקומות הינוח לעומת שיעור שימוש כולל באדם

וא"כ הרי שמקום ד"ט חלוק בגדריו, שביחס להיותו ראוי לשימוש אדם טוטו אחד, וביחס להינוח חפץ הוא חלוק. ויהיה גדל שיעור ד"ט ריבוי מקומות הינוח הראויים לשימוש אדם. וע"כ מקום הינוח הוא גדל בקרקע, אך שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש. וכיון שתנאים אלו הם בהגדרת קרקע עצמה, לא שייך בהם דין לבוד, שאין לבוד אלא במקום שיש גדל מוקדם לחיבור וכסיבה לו (והיינו כאן ביחס לאוויר). אך כיון שגדל מקום הינוח הוא ביחס לקרקע עצמה ואין אוויר רשות (י"ט) אלא במובן קרקע, הרי שאין זה שייך להגדיר קרקע עצמה ע"י אוויר שעלמו מוגדר ביחס אליה. וע"כ לא יועיל בזה לבוד (ואין זה שייך לדין גבשושית דהתם איכא לרשות כבר, ואין זה אוויר קרקע אלא אוויר רשות. ויתבאר בעז"ה). אבל כיון שכל שיעור ד"ט בגדלו האחיד הוא ביחס לשימוש אדם, אם יהיה המקום יחד ראוי לאיזה שימוש אדם להנחת חפץ די בזה שיחשב זה המקום אחד.

גדר שטח ד' על ד' טפחים - חילוק בין מקום הינוח בקרקע לשיעור שימוש בשטח

אלא שעדיין היה שייך לדון לאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, אבל דין שטח של ד"ט על ד"ט הרי זה כבר דין בשטח הקרקע. ואמנם ביחס למקום הינוח אחד שייך לומר שהרי הוא מתחבר לשאר הקרקע משום שראוי לשימוש, אך אם השטח עצמו מחולק כבר לא יועיל זה, וע"ז אמרו דכיון שאין שיעור שטח לד"ט שיעור בעצם חשיבות הקרקע לשימוש אלא בהגדרת מקום שיש בו רוחב הראוי לשימוש, כיון שבשטח זה ראוי להניח עליו דבר ויהיה ראוי לשימוש, אף ביחס לרוחב הנ"ל יש לו להיות נחשב אחד. ומבואר דעצם גדל קרקע לרשות (והיינו לעומת אוויר) הוא ביחס להנחת חפץ ואין בו שיעור כמו שאין שיעור בחפץ. וגדל שיעור רוחב ד"ט הוא ביחס לשימוש אדם, וגדל שטח ד"ט הוא בהגדרת הקרקע כמקום. וע"כ אין זה ראוי לראוי שביחס לרוחב ד"ט הוא לראוי משום דתלי ביה מילי, וביחס לשטח קרקע הוא ראוי ע"י שיניח שם איזה דבר וישתמש.

חילוק רוחב ד' משטח ד' טפחים - רוחב שיעור תפיסה ושטח שיעור מקום לחפץ

וביתר ביאור כי אין גדל ד"ט ברוחב שווה לגדל ד"ט לשטח, והיינו, דאף שמה שצריך שיעור ד"ט ברוחב הוא משום רוחב קרקע הראוי לשימוש אדם, אין זה משמעות שטח עצמו שהוא בגדל קרקע הראוי לרשות שהיא פני השטח. ששיעור רוחב הוא שיעור תפיסה, ופירושו שכאילו אנו רואים שמקום זה מלא, וע"כ אם יהיה יתד שאינו באותו גדל שימוש הרי שהוא ממעט ברוחב שעכשיו אין ראוי שיהיה במקום זה דבר בעל רוחב זה. אך שיעור השטח הוא שיעור מקום והוא ביחס לחפץ, ואין בו חסרון שהוא מחולק. וביחס לשטח הרי החסרון במקרה הנ"ל הוא רק במה שאין בשטח זה רוחב כזה, וע"כ די שיניח דבר. והיינו, שאף שהנחת דבר יש בה משמעות שטח אחד ולא זה, אין בזה חסרון, כי אין החסרון בשטח, ואין התיקון בשטח, דאף לולי האי מילי נחשב האי שטח כשטח אחד, אלא שיש בו דין שיהיה ראוי לשימוש, ובזה מועיל מה שראוי להניח וכו'.

חילוק קרקע רה"ר מקרקע רה"י - חפץ המונח ברה"ר אינו בכלל הרשות שלא ברה"י

ועכ"פ מצאנו דגדר קרקע הנצרך לרה"י הינו ביחס לשימוש אדם להנחת חפץ. אך אין זה הגדר בקרקע לרה"ר, והיינו, דאף שצריך שיהיה מקום לרה"ר ראוי להנחת חפץ, אין זה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 75px מתוך (28%) 269px. פסקה חתוכה: "אלא שעדיין היה שייך לדון דאמנם שיעור ד"ט הוא ביחס ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=26392, w=269, h=676

עמוד 25 — 1 בעיות בעמוד זה

משמעות רה"ר עצמה. כי אין משמעות חפץ המונח ברה"ר (והיינו, תוספת המשמעות האמורה לעיל המוגדרת כהוצאה) גדר רה"ר עצמה. ודבר זה מוכח מזה שחפץ המונח ברה"ר אינו נחשב שמקומו בכלל הרשות שנמצא בה, דא"כ לא הוי ביה דין העברה, ובהכרח שמשמעות הרשות שלעצמה אינה בהויתה מקום חפץ. ויותר מזה דכיון שהויתה רה"ר הוא גדר בדין העברה, בהכרח שביחס למקום חפץ דין רה"ר הוא דין שלילי, ושלא יהיה חפץ הנמצא במקום הרשות כנמצא בכל הרשות (ויותר מזה מצאנו לדעת ר' יוסי דאף שתי רשויות הרבים נפרדות הוי אחד לגבי הוצאה).

שיתוף גדר רה"ר ורה"י בהוצאה - שני גדרים במקום חפץ מונח ומשמעות הויתו ברשות

וא"כ הוא שאין רה"ר גדר מקום חפץ, וא"כ הוא שביארנו שדין רשות להוצאה הוא דין במקום חפץ, הרי שביחס להגדרת שינוי שיש בדין הוצאה יהיה זה גדר שלילי, והיינו, שמה שמותר להעביר ד"א בכרמלית זה משום שאין לנו לומר שיש הבדל ביחס למקום חפץ בין מקום זה שבכרמלית למקום אחר. וזה משום שכמו שאמרנו יש כאן שני גדרים, האחד, הוא מקום חפץ מונח, היינו, עצם מה שחפץ תופס מקומו, וזה משום חשיבות חפץ מונח ביחס למקום חפץ לעומת שאינו מונח. והגדר השני, הוא משמעות שיש בהיותו במקום, וכיון שמשמעות זו היא מוקדמת לעצם מקום חפץ והיא המגדירה שטח שמקום חפץ יהיה חלק ממנו, הרי שמשמעות רשות היא הגדרת מקום שאינו חלק מהגדרת מקום חפץ מונח מסוים, וכיון שזה אמור ביחס לקרקע לעומת אוויר, וכיון שאין ברה"י אלא הגדרה זו, בהכרח שגם רה"ר הוא בהגדרה זו. שאם אין הם באותו גדר לא יתכן לקרותו שינוי, אלא תוספת, וזה ברור.

כא. במשמעות מקום חפץ לגדרי רשות

משמעות מקום חפץ בקרקע רה"י - מקום רה"י מוגדר כנפרד ומאוחד ומקום רה"ר מחולק

וביתר ביאור שאם היה ברה"י גדר שימוש, אז היה לומר שגדר תוספת משמעות במקום חפץ הוא ביחס לגדר שימוש שבקרקע, אך כיון שאין השימוש חלק מהגדרת רה"י, אלא רק מה שהוא מוגדר כנפרד, בהכרח שאף משמעות שימוש שמצאנו ברה"ר, אין היא אלא ביחס לגדר זה. וכיון שאין גדר היותו נפרד גדר שינוי האסור עצמו, דא"כ היה לאסור הוצאה לכרמלית, בהכרח שאף מה שנחשב רה"י נפרד, אין זה גדר תוספת המשמעות למקום חפץ האמורה. וכדלעיל.

ועי"כ מוכרחים אנו לומר שמשמעות שיש ברה"י ביחס למקום חפץ הוא בגדר אחר. ואין למצוא בזה אלא שני אפשרויות, והיינו, שגדר מקום רה"י כנפרד מגדירו כמקום אחד, שיש בכל המקום משמעות אחת, וא"כ גדר רה"ר יהיה מה שאין היא אחת, וכיון שאין זה גדר ברשות (שהיא ודאי אחת), הרי בהכרח שזה גדר במקום חפץ, היינו, שאין נחשב חפץ המונח במקום כנמצא במקום מאוחד, דאף שגם ברה"ר הרי איכא לגדר מקום חפץ, ויותר מזה שאין דין העברה אם לא יצא החפץ ממקומו, ובהכרח שזה גדר במקום, שאף בזמן שהחפץ במקום אחד ביחס לתוספת משמעות האמורה, אין הוא נחשב במקום אחד ביחס לרשות. וכיון שמצאנו שאין דין העברה בכרמלית, בהכרח שזה דין חיובי בקרקע רה"ר, שאותו גדר קרקע הגורם שיחשב החפץ במקום אחר לענין הוצאה מרה"י, הוא הגדר בקרקע להחשיב העברה ד"א ברה"ר כהוצאה. וכיון שגדר זה הוא באחת בכל רה"ר, שאל"כ לא היה גדר העברה ד"א בגדר אחר, וכיון שגדר זה הוא סותר בעצם למשמעות מקום חפץ כמקום אחד, בהכרח שאין זה גדר בקרקע עצמה אלא בשימושה, והרי אין רה"ר נעשית אחת אלא ע"י השימוש האחיד בכל הרשות, היינו, שימוש הרבים. וא"כ יהיה הגדרת רה"ר במה שאין נחשב קרקעה כמקום אחד ביחס להיטח חפצים, וזה הגדר ביחס להנחת חפץ הוא משמעות שלילית, היינו, שאינה ראויה לשימוש להיטח חפצים, וזה גדר תנאי לשימוש הרבים.

מקום חפץ והנחתו ביחס לשימוש - חשיבות שימוש דהנחה קיימת דוקא ביחס לשימוש הרבים

ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אדם, כי אין משמעות חפץ בכלל אלא ביחס לאדם החפץ בו. וגם גדר מקום הרי אף הוא ביחס לאדם, שאין משמעות למקום אלא ביחס לאדם. וא"כ אין משמעות שימוש להנחת חפץ (והיינו תוספת המשמעות שיש בחפץ מונח במקום משאינו) במקום אלא ביחס לשימוש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 105px מתוך 269px (39%). פסקה חתוכה: "ונבאר שהרי אין משמעות למקום חפץ אלא ביחס לשימוש אד..."

מיקום הבעיה: x=121, y=27682, w=269, h=517

עמוד 30 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 30 פרק 28
סיבה: (סיבה לא ידועה)

חפץ, וכל מקום שיהיה ראוי לזה יחשב לקרקע, אך כיון ששימוש הרבים הוא בהילוך צריך שיהיה זה המקום משמש כחלק מהילוך, וכן אין קרקע רה"ר נפרדת אלא ביחס לשימוש, היינו, הילוך, וכל מה שישמש הילוך אחד עם שימוש הרבים יחשב כרה"ר.

כג. בגדר בקיעה

והנה גדר בקיעה עצמו, היינו, משמעות מה דרבים העוברים במקום חשובים כבוקעים, צ"ב, דלכאורה בילורו משום שהוא חלק מהילוך שבשני גבולותיו, וכמו גדר מפולש. אך מצאנו ברש"י סוכה שהזכיר מושג קפנדריא ביחס לבקיעת רבים, והוא לכאורה גדר נוסף.

בדרך במשמעות גדר בקיעה - צורת שימוש הבקיעה מגדירה את ההילוך באחר ברשות

והיינו שהיה לדון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר את המקום כנבקע, שהרי יש ביניהם מקום שאינו באותו גדר שימוש. ואין בדריסתם גדר שימוש הרבים. ויש לומר שצורת השימוש של בקיעה היא המגדירה את ההילוך כאחד, ויש בהילוך זה שם שימוש הרבים, ויש בדריסתם להגדיר את הקרקע. אלא שגדר זה מצאנו אף במקום שאין כלל דריסה וכדאיתא בגודא דגמלא, ויש לומר שבמקום שאין בו סיבה נגלית להגדרת השימוש כשימוש הרבים, אכן די בעצם הבקיעה, היינו, ההילוך, אך לגבי מקום שיש בו סיבה כנ"ל הרי בעינן לדריסה המוגדרת ע"י אחדות ההילוך, אך אין ההילוך עצמו מוגדר כך. וגדר זה אין לו שייכות לקפנדריא, שגדר קפנדריא הוא חילוף העיקוף, היינו, שלולי זה היה מקיף המקום, וזה חסרון שיש בעצם השימוש במקום, שכיון שאין השימוש אלא חלופת העיקוף, אין הוא נחשב שימוש במקום (והיינו שאף בדין קפנדריא בביהכנ"ס, יש לדון אם רק כניסה שאין נכנס להתפלל נחשב קפנדריא, וכגון שרוצה לקרוא למישהו שאם החסרון הוא בעצם השימוש במקום שלא לצרכי תפילה וכו', אפילו זה אסור. אבל אם הוא חסרון רק במה ששימוש שהוא חילוף העיקוף אינו נחשב שמשתמש במקום, אין כניסה סתם קפנדריא, שזה שייך בעצם לשימוש בביהכנ"ס אם מותר שימוש כזה, ואין זה שייך למה שהגיע מבחוץ, ובזה לא יועיל מה שיספה, או ילמד דעצם השימוש שלא לתפילה אסור. ומה יועיל עוד שימוש להכשיר השימוש, אלא שיש לומר דגם זה גדר בשימוש במקום ביחס למקום תורה ותפילה. וצ"ע). ואף כאן היה שייך לומר שגדר שימוש הרבים בבקיעה (היינו, דאיכא לרה"ר מעני לדדיה), משאינו בבקיעה, הוא מה שהשימוש אינו במקום, היינו, בעצם המעבר במקום, שהיו יכולים לעבור במקום אחר, וכמו יסלקנה לצדדים. ועי"כ אין השימוש האחיד נחשב תלוי במקום הנפרד, ועי"כ אין הוא חסרון באחידות השימוש. ואין עצם הבקיעה גדר בשימוש, אלא שאחר שאין חסרון כזה, ויהיה במקום שימוש שהוא חלק משימוש אחד של הרבים, לא מועיל בו מחיצות להגדירו. ונחלקו ר"י וח"כ אי עצם שימוש הרבים חשיב לבטל מחיצה.

גדר בקיעת רבים בקפנדריא האמור ברש"י - חילוף עיקוף מגדיר השימוש באינו תלוי במקום הנפרד

אך מהגדרת רש"י בקיעה כקפנדריא נראה לומר שאין ביטולת העיקוף רק חיבור לשני השימושים, אלא הוא גדר בצורת השימוש עצמו. כלומר, שכיון שאין מעבר הרבים במקום רק חלופת העיקוף, יש בשימוש כזה משמעות שאינו מוגדר ע"י המקום, וזה גדר חיובי בבקיעת רבים, היינו, שהרי אין שימוש במקום נפרד נחשב שימוש הרבים, ואף אם יהיה שימוש זה חלק משימוש הרבים לפני ואחרי אין די בזה בהגדרת השימוש, משום ששימוש במקום נפרד הוא גדר חיובי בשימוש שאינו נחשב שימוש הרבים (וכמו שכתבנו שלהחשיב שימוש הרבה יחידים כשימוש הרבים הוא מחמת חסרון בגדר שימוש היחיד שיש בכל אחד), אלא שכיון שאין השימוש במקום זה רק כחלופת עיקוף הרי שיש בשימוש כזה סיבה שלא יוגדר ע"י מקום השימוש, ועי"כ אף שבדר"כ יהיה בנפרדות המקום סיבה להגדרת השימוש בו, אין זה מועיל לכזה שימוש.

גדר שימוש הרבים הנשמע מדין רקק - שימוש שהוא חלופת עיקוף אינו חסרון בהגדרת מקום

והנה סברא כזו כבר ראינו ביחס להגדרת שימוש רבים במקום כרה"ר ביחס לרקק, דאמרינן התם שהיה לומר שאין שימוש רבים ברקק מחשיבו לרה"ר, רק אם הוא עד ד' אמות רוחב, אבל אם הוא ד' אמות הרי יקיפוהו, וקמ"ל שלא. וכתב רש"י שכיון שהוא פחות מד' אין זה טורח לעבור בו מלהקיף. וקשה לי לאדרבה אם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך (11%) 269px. פסקה חתוכה: "והיינו שהיה לדון מהו המחבר בין שני השימושים להגדיר..."

מיקום הבעיה: x=404, y=33059, w=269, h=814

פרק 30 — כותרת 2 מספר 12 - בגדרי פרצה ומחיצה וסתימה ופתח

25 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 22 — 1 בעיות בעמוד זה

חריגת הכלה MEDIUM סוג: containment עמוד 22 פרק 30

סיבה: תיבה בולטת ממבנה עוטף

חילוק פרוץ מרובה מפירצת עשר - פרוץ מרובה בגובה לשטח ופירצת עשר בשטח בנפרד

(והכוונתנו בזה ביאור דאין חסרון דפרוץ מרובה כחסרון דפירצת עשר, דחסרון דפרוץ מרובה בשתי הוא בגובה ביחס לשטח, ואם נגדיל הגובה יועיל אף לשטח. אך חסרון דפירצת עשר הוא בגובה והשטח בנפרד, ואף אם נגדיל את גובהה לא יועיל זה לשטח (וגם יבואר ההבדל בין דין עומד מרובה ביחס לשתי ובין ביחס לערב). וע"כ אם נרצה לומר דפסים מתירים גם פירצת עשר, הייננו, שהם מועילים גם לשטח, משא"כ בפרוץ מרובה שדי להגדיל את הגובה, וממילא מאן דסבר דמתירים פירצת עשר הרי שניתן לומר דשני פסים דלד מועילים יחד בענין זה שיש להם שייכות ביחס לשטח, או שהם פועלים בנפרד ושווים ביחס לפירצת עשר, וזה גדר הספק אי מועיל ריבוי פסים, אבל למאן דסבר דאין מתירים פירצת עשר הרי שאינם מועילים לשטח אלא ע"י גובה ביחס לשטח, ובזה מסתבר דאין שני הפסין פועלים יחד דשייכותם הוא ביחס לשטח, וא"כ יתכן שלא יועיל להאריך בדיומדין, שאין הארכת דיומד אחד מועילה לחבירו, או שנאמר שאמנם אין הפסים מועילים לשטח, אך היות ודיומד מגדיל שטח, יש לצרף הפסין לענין פירצת עשר, וד"ל)

גדר בקעי בה רבים במבוי - ג' דרגות בהגדרת שטח בגדרי שטח ובגדרי חלל

ואחר כל זה יבואר גדר בקעי בה רבים ביחס למבוי, והיינו, דכיון מדאורייתא הרי יש במבוי תנאי רה"י, היינו, שיש בו להגדיל שטח כראוי לרשות שהיא חלל הראוי להימלא ע"י שימושי היחיד, אלא שתקנו חכמים שיהיה מבנה המבוי בעל משמעות חלל ולא רק ראוי לחלל, וע"כ יהיה שייך דין בקעי בה רבים גם במחיצות ראויות. וזה גדר מפולש במבוי, דהוא הגדרת בקיעה האמורה (כפועלה דרבים) ביחס למקום עצמו, וע"כ יהיה בו חסרון לחלל כמו בסוכה. ויש בזה שלושה דרגות. האחת. היא הגדרת השטח בגדרי שטח, ואף גובהו אינו אלא הגדרת השטח. והשנית, הגדרת שטח וגובה בגדרי שטח. והשלישית, הגדרת שטח בגדרי חלל.

שייכות עירוב מבוי לאתי רבים - שייכות בין עירוב דמבוי למחלוקת ר"י וחכמים ברה"ר

ובזה יבואר שייכות שיש בין משמעות עירוב למבוי לבין דין אתי רבים, ובין מח' דשני לידי רה"ר ומח' לאתי רבים, שמלאנו בו כמה וכמה ניונים. והיינו, דכמבוי שבמחלוקת הרי יש בו טולן, דהוא רה"ר, ואית ליה ב' מחיצות ואתי רבים, ויש לו צורך בכמה תיקונים שלא יהיה רה"ר, וכן שיהיה רה"י ושיהיה מבוי מתוקן. ומליסנא דאין מערבין רה"ר בכך למדנו דלא חשיב רה"י, וחשיב רה"ר, ושבתיקון ראוי היה מועיל.

גדר מחיצות רשות בחלל המקום - מחיצה בעלת עובי ופנים וגידור פניה מגדיר עוביה

ומעתה יבואר דודאי גדר מחילה הוא גדר בחלל, דאין משמעות למחילה אלא בחלל שיש לו עובי ופנים בגדר אחד, וע"כ גידור פניו יגדיר את עוביו.

ובזאת יש כדי לבאר גדר מחיצות רשות, והיינו, דאף אחר שאמרנו שחלק מהגדרת מקום לרשות הוא במה שהוא בקרקע, וקרקע לאווירה היא בגובה עשרה, הרי כבר הקדמנו דגדר שטח עצמו אינו במרובע, ושיעור שטח גם אינו במרובע דווקא. אך הגדרת שטח כראוי לרשות הוא ביחס למשמעות הרשות, ומשמעות הרשות מיוחסת לשימוש, ושימוש הרי אינו בשטח אחיד, ולהגדיל משמעות שימוש בשטח הרי היא בכלל השטח והיא במרובע, הרי שטח הראוי לרשות יהיה מרובע, וא"כ הרי שיש לו ארבעה לדדים.

ארבעה צדדים ודין מיגו ברשויות - מיגו בתוצאות הגדרת המקום ע"י המחיצות ולא בהלכה

והנה יש להבחין כי גדר ארבעה לדדים אלו הם ביחס לעלם השטח וביחס לגובהו, וכן ביחס לשטח בגובהו יחד, ואמנם ביחס לשטח אין הלדדים נפרדים (וגם אין הם לדדים), וביחס לגובה הרי כל אויר ואויר הוא נפרד, אך ביחס לרשות, הייננו, משמעות כל המקום על אורכו ורוחבו וגובהו יחד, הרי כל לדדיו במשמעות אחת והרי עשים הדפנות גדר אחד של מקום אחד וזה פשר מה דאמרינן מיגו וגדר מה דהוא רק בזמן שהל כי אין הכוונה שיועיל דין מחיצות שבת לסוכה והיפך, דהיא גופא חילוקי ההלכות דאיכא בינייהו, אלא מיגו הנ"ל הוא על בתולאת מה דעבדי האי במחיצות. והיינו, דכיון דמחיצות אלו חשובות להגדיל מקום זה עם גובהו כאחד לדין שבת, או סוכה, יועיל זה אף לאידך.

יג. בגדר מחיצה המשותף לשאר דינים

חילוקי דינים במחיצות שבת וסוכה - מחיצת שבת בקרקע לבד ומחיצת סוכה בקרקע וסכך

וביתר ביאור דהרי מחיצות סוכה ושבת מלבד מה שהלכותיהן שונות גם פעולתם שונה, דדין מחיצות לשבת אינו אלא בקרקע, הייננו, גדירת קרקע באווירה, ודין מחיצות לסוכה הוא

הודעת ה-audit: תיבת side-note בולטת מ-margin-col: {"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":16.1875} (הערת צד גולשת משטח המרזב)

מיקום הבעיה: x=57, y=24752, w=51, h=66

עמוד 18 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 18 | פרק 30
סיבה: (סיבה לא ידועה)

למחיצות להגדיל חלל קודם לאיתא לסכך, ולא על ידו (וזה לכאורה סיבת מה דקרינן לכל מחיצה דסוכה בנפרד בשם דופן).

יא. בגדרי שיעורי מחיצות החלוקים

הכשר מחיצות שבת לסוכה במגנו - מהני רק אחר דהוי רשות שבת בחלל המקום

וא"כ נצטרך לבאר דמה שמועילים מחיצות שבת לגבי סוכה הוא גם רק אחר דהוי האי מקום רשות לגבי שבת, והיינו, שאף שאין במחיצות אלו להגדיל המקום כראוי להתקיים בו חלל דסוכה, אבל אחר שלגבי בשבת הרי איתא במקום דין רה"י, והוא דין בחלל דהאי מקום, הרי שיש לחלל הנ"ל להגדיל שם דופן אמחיצות, וחזר הדין דהאי מחיצות יש להם להועיל לגבי סוכה (ובזה יבואר מה דליתא למיגו בתל. והיינו, דכיון דאף לגבי שבת בעינן לגוד אסיק, הרי שאין רה"י מאחדתו, ואף אחר דאיתא לרה"י אין שייכות בין המחיצות, ובזה יבואר מה שפרשו תל כגדר רה"י גמורה דשבת, כי הוא הגדר הפחות ביותר ביחס לחללא).

שיעורים נפרדים ברוחב מחיצות השו"ס - משהו בלחי, טפח בסוכה, ד' טפחים, ואמה בבידאות

והנה לבאר מש"כ נקדים מה שמצאנו בדין רוחב מחיצות כמה שיעורים נפרדים, והיינו, דאף שאיעור גובה מחיצות בעשרה הוא שוה בכל מחיצות, ברוחבם מצאנו כמה שיעורים. והן שיעור משהו בלחי, ושיעור טפח בסוכה, ושיעור ארבעה טפחים בסתם מחיצה, ושיעור אמה בפסי בירָאות, שיעור ז"ט בסוכה (לענין שליסית בסוכה העשויה כמבוי, ולענין תעשה ולא מן העשוי), ושיעור ד"א בכותל מבוי (לענין כותל הבולט לכ"ע, ולענין חקק י"ט בהכשר קורה לאביי). ונראה למצוא בכל חד גדר ביחס לאמור לעיל, היינו, בגדר מחיצה עצמה, ובגדר מחיצת לד, ובגדר מחיצות מקום.

שיעור משהו בלחי משום מחיצה - והגדר שיעור רוחב כלל לגבי שום מחיצה לעצמה

והנה שיעור משהו ללחי, ביאורו, דלא בעינן שיעור כלל אלא רק מה שבעי לעלם היותו (וע"כ לא פוסל בו מה דלשריפה קאי, ואי נימא דאף מאן דלית ללחי משום מחיצה לאו משום שם מחיצה הוא דפליג (אלא פליג רק לגבי תיקון דאית בה לגבי מבוי), הרי שיש למצוא בזה דלגבי שם מחיצה לעצמה ליכא שום שיעור לרוחב.

שיעור טפח במחיצה שלישית דסוכה - מחיצה בלחי בתוספת גדר דדופן חלל ולא מקום

ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מלמטה אלא בסוכה צ"ל דהוה מחיצה כלחי (למאן דלחי משום מחיצה, וכן י"ל אף למאן דפליג, וכדלעיל), בתוספת גדר דדופן חלל, והייגו, שאין שיעור טפח שלו משום דין מחיצה למקום אלא משום דופן לחלל (ושיעור רוחב טפח הוא כרוחב דטפח לטומאה).

שיעור ד' טפחים במחיצת מקום - תוספת גדר להחשיב מחיצת צד במחיצה למקום ד'

ושיעור ד"ט הוא לכאורה שיעור במקום, היינו, שיהיה בזה תוספת גדר להחשיבו כמחיצה למקום במחיצת לד אחד, וכמו דאיתא לגביה כלאים (ובפרט אי נימא דמהני לכלאים אף באלכסון. וע' חזו"א), והיינו, שאף דודאי אין למחיצת ד"ט להועיל כלום לגבי מקום שהוא יותר מד"ט (וכן הוא בכלאים אי הוה עירובו באורך יותר מכאן) כיון דחשיב מחיצת לד אחד לגבי מקום ד"ט דיליה הרי דאית ליה שם מחיצה למקום (ולא רק שם מחיצה כשלעצמה וכדאיתא בלחי ובשליסית דסוכה), ויהני בכל מקום בגדר נפרד, היינו, בכלאים משום דלא בעינן אלא לגדור מקום זה, ובפס דחצר דלהווי מחיצה חשובה (כאמור דהוה מחיצה למקום) ברוח רביעית, ובסוכה לר"ש וא"ת ליב"ל עוד יבואר בעז"ה).

שיעורי ד' אמות וד' טפחים - שיעורי מקום שיש לו מחיצה ולא במחיצה עצמה

וכמו שאמרנו בד"ט דכלאים י"ל הן בשיעור ד"א במבוי, והן בשיעור ז"ט בסוכה, דלכאורה אין הם שיעורים במחיצה עצמה, אלא משום מקום דהוו לו מחיצה (ובאמת די"ל דאין הם אפילו שיעור דמחיצה חשובה לגבי מקום (לעומת ד"ט דכלאים דהתם לא תלי שיעורם בגודל העירוב ובעינן לד"ט אפילו במשהו (ובפרט אי נימא דלחי משום מחיצה), וכן נראה מהא דאיתא שיעור ד"ט בפס דחצר), היינו, דלגבי לחי הבולט י"ל דהוא משום דהוה ככותל מבוי ואין בו היכר לחי, וכן י"ל בחקק דהוא רק משום בעינן קורה ע"ג מבוי ולא הוו כותל דמבוי בלא כן. וכן בסוכה לענין תעשה ולא מן העשוי די"ל דלא הוו אלא שיעור דסוכה לגבי סכך ולא משום מחיצה (וזה לכאורה מוכח מיניה דלא בעינן בגובהו רק טפח). ולענין סוכה העשויה כמבוי עוד יתבאר בעז"ה).

שיעור אמה בדיומדי פסי בדראות - ספק אי הוי בשיעור ד' טפחים שהוחל אהלל

אבל שיעור אמה דפסי בירָאות לא נתבאר גדרו (ואין לומר דהוא ביחס לפירצה הניתרת בו למר כדאית ליה וכו', דמלבד מה דבעינן ליה אפילו בפחות מכן, גם משמע בהיפך דהוא סיבת קולת וחומרת פירצתו (כדאיתא בגמ' י. ע"ש), וגם קשה למצוא בזה גדר מקום אחר דבעינן לה בשתי קצוות הבורה ובעירבן דווקא, וכן

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 42px מתוך (16%) 269px. פסקה חתוכה: "ושיעור טפח בסוכה כיון שמצאנו דלא מצאנוהו אלא בסוכה..."

מיקום הבעיה: x=404, y=19447, w=269, h=830

עמוד 19 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 19 פרק 30
סיבה: (סיבה לא ידועה)

משמע מליסנא דליומד וכדפירשו בגמ' (וכן בגמ' סוכה דגדלו בצורתו ואינו דין נוסף), **ואולי הוא כשיעור ד"ט לגבי חלל. וצ"ע.**

חקירה בשיעור מקום אדם ברוחבו - חילוק שיעור אמה לגופו מד' טפחים לעמידת רגליו

(דהנה אמנם מצאנו שיעורו חכמים מקום אדם לגבי מקום דהוא אמה על אמה ברום ג', והיינו, דמשמע דרוחב זה ראוי לאדם שהוא אמה, וביחס לשטח הוי אמה על אמה, ובגובהו הוי ג' (וגובה אדם בג' אמות כבר מצאנו במח' ר"מ ור"י לגבי שיעור ד"א). וכן מצאנו בגמ' דנקטו בפשיטות (סוכה ז:) דמקום ישיבת אדם הוא באמה (וכ"ה למסקנא שם). וכן מצאנו בגמ' (זבחים נח:) דמקום הילוך רגלי כהנים אמזבח הוה באמה, אבל לא מצאנו שתלו זה בזה. ומלבד זה יש לעיין דבמסכתין (ל.) משמע דנקטו דסתם רוחב אדם הוא ארבעה טפחים (דהא בעו לדמות דין שיעור פתח דעוג מלך הבשן בארבעה לדין שיעור סעודה ברעבתן ואוכלה בבינונית), וכן היה נראה לומר בפשיטות בדין ד"ט דשיעור פתח ומבוי ועוד הרבה (וכן היה לומר בהו"א דגמ' דתלתא גברא בתרי אמתא יתבי, אלא דהתם משמע דאיירי אמורך ישיבתם דאח"כ אמרו מקום גברי לא קחשיב. ע"ש). ולעצם הענין היה לחלק דשיעור ד"ט הוא שיעור המועט דרוחב אדם (היינו, המעט הראוי לו בדוחק) ושיעור אמה הוא מקום הראוי לאדם סתם ותפסין המרובה ברוחבו (וכמו בשיעור מקוה דאין הוא שיעור דאדם עצמו אלא שיעור מקום מים שיקיפוהו וכו' דלזה צריך שיהיה המקום ראוי לאדם ברווח וכו'), ועוד נראה לחלק דד"ט הוה שיעור מקום עמידת אדם, והיינו, מקום רגליו וזה שיעור בקרקע, אבל שיעור אמה הוא ברוחב אדם כלל וזה יהיה ברוחב אמה וכמו בין כתפיו וכו'. וצ"ע)

גדר שיעור אמה בריוטי בראות - שתי מחיצות שיכן המגדירות חלל מוגדר בשני צדדים

ואחר העיון נראה זה ביותר דהכי דין ליומדין הוא לכאורה ואף ביחס לחלל, דמשמע מכולה סוגיה דמחיצת ליומד פועלת יחד, ולפמש"נ הרי בהכרח שזה משום היותה מתייחסת לשטח וגובהו כולו להגדירם יחד, דביחס למקום בעל ד' צדדים אין למצוא משמעות בשני מחיצות לבד, דהרי ביחס להיות הצדדים מחולקים הרי יש להגדיר כל צד לעצמו, ואף דין דכל הצדדים הוא במשמעות כל הנפרדים שלעצמו, שהרי אחדות כל הצדדים במשמעות אחת הוא כאמור רק ביחס לחללו, היינו, שטח וגובהו. ובזה יהיו שני גדרים אפשריים, האחד, בשני מחיצות שבשני צידי המקום, והשני, בשני מחיצות לעריכן. וביאור הגדר שבין שני אלה ביחס להגדרת המקום הוא, שבשני מחיצות משני צדדים אף שהם מגדירים חלל הרי שאין זה רק אחר שנחבר את משמעותם יחד, והיינו, שהמחיצות הרי אינם מחוברות באיזה אופן שנאמר שהם מגדירים יחד מקום, וא"כ אין הפירוש שהמחיצה מגדירה המקום אלא שאחר שנגדיר שטח ביחס למחיצה אחת, היינו, מקום השפעתה הרי שהמחיצה השניה תגדיר מקום זה מצד העותר, אך שני מחיצות לעריכן הרי שיש בעצם צורת המחיצות הגדרה אחת לשניהם, ויש להם להגדיר מקום, וא"כ הרי שיש בשני גדרים אלו יחד להגדיר חלל. ובזה יבואר שיעור אמה האמור, והיינו, דאמנם גדר מחיצה אחת ביחס לכל אחד של מקום הוא בד"ט, אך זה כאמור ביחס לשטחו ובאופן שדי לנו להגדיר השטח שהוא יגדיר החלל, אך אם נרצה להגדיר חלל הרי שנצטרך לשיעור הנוגע לחלל, ואולי יש למצוא בזה גדר לשיעור אמה כאמור.

גדר דיומד טפח בסוכה בהלכתא - שיעור טפח בזהם לגדר החלל במחיצה שלישית דסוכה

ואם כנים הדברים עפ"ז יש לבאר גם גדר ליומד טפח בסוכה, והיינו, דכיון דמצאנו דבסוכה בעינן למחיצות לעריכן, הרי שיש להם (עכ"פ גם) גדר ביחס לחללה, וא"כ י"ל דשיעור טפח המתמעט בהלכה אף הוא ביחס לגדר זה, היינו, שבלא ההלכה היה הדין להגדיר חללה משלושה צדדים, וע"ז אמרה הלכה דבשלישית די בטפח, והיינו, דלגבי חל סוכה די בזה (ועדיין צ"ב), וע"כ יש לומר דביחס לליומד יהיה השיעור טפח.

הצ"ב בשם ד' מחיצות בריומדין - שטח המקום מוגדר ע"י הללו בריבוע קרנות המקום

ובאמת דזה הביאור צריך לגדר ליומד גופו דמבואר בגמ' דיש לו שם ד' מחיצות, ולא נתבאר מה גדר שם זה, דלכאורה אין למצוא גדר במחיצות אלו שנאמר שיש להם לפעול יחד, ואיך שיהיה הרי אין זה שמם, שליומד הוא כאמור רק ב' מחיצות, וגם אין שני מחיצות אלו פועלות בכל המקום. וגם אין לומר דכוונתם בשם ד' מחיצות דהיינו אחר שנגדיר את מקום ע"פ צורתם, דא"כ מאי שנא מב' מחיצות (אי מהני, ואף אי לאו, הרי איכא ללחי, ולמה לא יחשב דאיכא עכ"פ שם ד' מחיצות) שאף הם מגדירות את המקום, ומהו השם האמור.

וע"פ מש"כ מבואר היטיב דאמנם דין מחיצות הפשוט הוא להגדיר מקום בשטח (ובמה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 27px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "וע"פ מש"כ מבואר היטיב דאמנם דין מחיצות הפשוט הוא ל..."

מיקום הבעיה: x=121, y=20492, w=269, h=912

פרק 31 — כותרת 2 מספר 13 - חוד קורה ופי תקרה (ירו' עי' פ"א ה"א)

6 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 31
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

חוד קורה ופי תקרה (ירו עי פ"א ה"א)

א. תורף דברי הירושלמי בגדרי פי תקרה וגוד אחית

הצורך בביאור בירושלמי בפי תקרה - קושי בשייכות פי תקרה לקורת מבוי למעלה מכ'

ירושלמי עירובין (פ"א ה"א) אמר ר' אבין רבי יהודה כדעתיה וכו'. וביאורו דכמו שאתה אומר בגשרים פי תקרה יורד וסותם (והיינו אמלתרא שהיא פני עובי התקרה), כן הוא בקורה דאת אומר דהתקרה יורד וסותם.

והנה זה צ"ב דהא רבנן מודו בפי תקרה דלד אחד, והכא במבוי לד אחד הוא, וכן שאין מחלוקתם בגובה, והכא בתוך כ' רבנן מודו, ומה שייכות יש בין שני דינים אלו. ויש שכתבו דהיינו פירושו, דר"י סבר דקורה משום מחילה וכמו פי תקרה, אבל קשה דעכ"פ אין זה תלוי במח' דפי תקרה בגשרים מפולשים וכדאמרן. ועוד הא אפ' אי יודו חכ' לר"י בפי תקרה יש לקיים מח' במבוי, ובאי קורה משום מחילה או משום היכר, וכמו שנחלקו בבבלי. ולמה תלו זאת בהאי פלוגתא.

חקירה בגדר את רואה כאילו יורד - או בעינן סתום ממש ומאי יורד וסותם

ולבאר זה נראה שיש להקדים בעיקר גדר דאת רואה כאילו יורד וסותם, דלכאורה ממ"נ אי בעינן שיהיה סתום ולהחשיבו כסתום אין די בהיות פי תקרה לבד, הרי אין לנו אלא פי תקרה ואינו סתום. ואי לא בעינן, למה לי למימר יורד וסותם, ויותר היה לומר דבהיות שם פי תקרה הוא די, ומלישנא דגמ' לא משמע דהוה כסתום סתם, דא"כ היה לומר דפי תקרה סותם כמחילה, ולא דיורד וסותם.

חילוק גוד אחית מפני תקרה - גוד אחית במחיצה קיימת ופי תקרה בתקרה לבדה

ונראה לבאר בהקדם חילוק דגוד אחית מחילתא מפי תקרה יורד וסותם, דבגוד אחית איתא למחילה אלא שאינה במקום הנצרך לחלילה, משא"כ פי תקרה, דאף אם היה בכאן לא היה מועיל (דאין שיעורו אלא טפח לכל היותר). וזה נתבאר במק"א דחשיבות פי תקרה הוא בתקרה ולא בפניה, היינו, שיש בתקרה כדי לחוץ מקום שתחתיה ממעל לה, ומימלא להגדיר מקום שתחתיה כחלוק מסביבתו במה שהוא מקורה וסביבתו לא, אלא שאין די בחלוקה זאת ליחס מה שצריך מחילה שהוא חילוק מן הצד.

חילוק מקום במחיצה ובתקרה בשימוש - חילוק בשימוש אחד מול חילוק בשימוש כל מקום

והיינו, דאמנם ביחס לקירוי הרי שחלוק מקום זה, אבל ביחס לחילוק הנעשה ע"י מחילה אינו חלוק, ואף שאין מחילה עצמה אלא לצורך חילוק המקום והרי הוא חלוק מחמת קירויו, אין חילוקיהם שווים, דחילוק דמחילה הוא חילוק הנוגע לשימוש אחד, דלולא המחילה היו שני המקומות משמשים כאחד, ובהיותה שימושם חלוק (וכמו גדר נתפס כגגב). אבל חילוק דקירוי הוא נוגע לשימוש כל מקום לעצמו (והיינו שחילוקם הוא מחמת שימוש דקירוי כמעלה שיש בו, ואינו מעיקרי השימוש).

ואמרו דאף בקירוי איתא לחילוק הנוגע לשימוש אחד והוא בפי התקרה, והיינו, במה שהוא מונע שימוש דבלא קירוי (ומי שיששמש

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 75px מתוך 269px (28%). פסקה חתוכה: "ואמרו דאף בקירוי איתא לחילוק הנוגע לשימוש אחד והוא..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=569

פרק 32 — כותרת 2 מספר 14 - בגדרי פירצה במחיצה ובמקום

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 32
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והכנסה לענין שאין צריך לשני לימודים נפרדים, וכיון שמצאנו איסור בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, יש לנו לסבור איסור אף בהיפך (ובגמ' אמרו כן לגבי הכנסה, וילה"ד אם י"ל כן גם בהיפך). אך בהעברה וזריקה אמרו לחייב לימוד לכל אחד, ואף שלגבי מעבר החפץ, היינו, היות החפץ ברשות אחת לפני המעשה, והיותו ברשות אחרת לאחר המעשה הם שווים.

ג' חלקים במציאות מעשה הוצאה - רשות ראשונה, רשות שניה, ומעשה המעבר המשנה בינתים

ועכ"פ מבואר שיש במעשה ההוצאה שלושה חלקים. האחד, בהיות החפץ ברשות אחת. והשלישי, בהיותו ברשות אחרת. והשני, במעשה הפועל שינוי מזה לזה. ול"ב מה משמעות יש לחלק השני שאמרנו במעשה ההוצאה, אחר שאין בו אלא פעולת שינוי הנ"ל. ואמנם בהעברה ארבע אמות ברה"ר יש למצוא משמעות באם נאמר ששיעור ד"א הוא שיעור המהלך, ובגדרו האחד עם היות הדבר נח (והיינו, הנעת הדבר הנח במקום והגועת הדבר לנוח במקום), אך ביחס להוצאה מרשות לרשות ל"ב, והיינו, שאמנם יש שיהיה שם הפעולה (ההוצאה) שם כולל לשני חלקים אלו כעבר ועתיד אך הוא אינו באותו הגדר, שהרי מיד שהחפץ עוזב רשות זו הוא כבר נמצא ברשות זו, ואין זה יותר מכל שינוי סתם, ואין למצוא בו משמעות ביחס לשם הוצאה.

חלק השינוי במוצא דרך רשות - משמעות מעבר החפץ ברשות האחרות דרך רשות הרבים

ואמנם יש למצוא בזה משמעות לגבי הוצאה מרה"י לרה"ר דרך רה"ר, שהמעשה כולל גם מה מעבר החפץ ברשות האחרת, אך לכאורה אין גדר זה שווה להוצאה והכנסה שהרי אין זה רק שינוי שבין שני החלקים הנ"ל אלא הוא עוד מצב כמותם. וא"כ אין למצוא מצב מציאותי של מעבר.

גדר חלק השינוי בהעדר מקום - מצב החפץ בשעת המעשה בנעזב, ללא מקום, ולמקום

ואולי י"ל שמצבים אלו, היינו, היות החפץ במקום, והקשר בין החפץ למקום, אינו בעצם מציאות היותו במקום, אלא בהיותו מונח במקומות הנ"ל, וזה גדר במה שהוא נחשב במקום, ומה שנחשב שילא ממקום כשאינו מונח כבר. ועי"כ יהיה משמעות בפעולת השינוי הנ"ל בזריקה ובהוצאה, היינו, ביחס לעת שהחפץ אינו במקום (החשוב כן בהיותו מונח) כלל, ומשמעות זו לכשתעשה באופנים שונים (העברה הושטה וזריקה), תהיה שונה ביחס לכלל המעשה בגדר כשינוי מלבים הנ"ל.

חיבור עקירה והנחה במעשה הוצאה - ג' משמעויות בחפץ בשעת המעשה המאחדות את העשיה

ולפ"ז יש לשוב ולדון בגדר הכולל כל המעשה, והיינו, בשני המעשים הנפרדים לעקירה ממקום אחד, וההנחה במקום אחר, וכלל המעשה שמחבר ביניהם. שנראה שאין גדר המעשה הנ"ל רק בשינוי עצמו. וכיון שהשינוי עצמו אינו קיים ברשות מסויימת, נצטרך לומר שמלבד מה שיש במעשה גדר שינוי הטבע משינוי הרשויות הנ"ל, יש משמעות במעשה ביחס להגדרת העושה, ולכאורה צ"ל שגדר זה הוא בחפץ. שיש בשעת המעשה שלוש משמעויות בחפץ. האחד, שהוא נעזב ממקום. השני, שהוא ללא מקום. והשלישי, שהוא בדרך למקום. וגדר הכולל לרשויות הנ"ל הוא במשמעות אחת ביחס להנ"ל.

ג. גדרם הכולל של רה"י ורה"ר ותנאי קרקע

גדרים הכולל והחלוק דרה"י ורה"ר - צורת הרשויות במחיצות ופילוש וסוג המשתמשים והשימוש בהן

וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חשובות כנ"ל לענין הוצאה מהן ולהן. ומהו גדרם החלוק שיהיו חשובות כמובדלות זו מזו לענין חשיבות השינוי שיש במעשה הוצאה מזו לזו. ובגדרם החלוק מצאנו שני גדרי דין. האחד, בצורת הרשויות, שרה"י גדורה במחיצות, ורה"ר פרוצה. והשני, בייעוד שימושם, וזה יבוא בשני פנים. האחד, בסוג המשתמשים, שרה"י משמשת ליחידים, ורה"ר משמשת לרבים. והשני, בסוג השימוש, שרה"ר משמשת למעבר, ורה"י משמשת למנוחה (מעבר הוא שימוש אמצעי, ומנוחה היא שימוש תכליתי). ובע"ה יתבאר אין זה שינויים נפרדים אלא הם נובעים זה מזה.

חלקי המעשה להגדרת מצב באיסורים - חלוקת גדרים בין עושה, מעשה, חפץ, בכל איסור

ונקדים מה שיש לבאר בחלקי המעשה הנ"ל להגדיר מצב בחפץ ובמקום או במעשה הוצאה או בגדם העושה. וכמו שיש למצוא באכילת חלבים, שהאונס והרצון הוא נושא בעושה. ושהמעשה יעשה בפעם אחת הוא נושא במעשה. והיות האכילה חלב הוא נושא בחפץ. וגדרים אלו ישתנו מאיסור לאיסור, וכל איסור יש בו גדרים שונים. ואף אמנם שהמצב המציאותי

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "וא"כ יש לבאר מהו גדרם הכולל של רה"י ורה"ר להיות חש..."

מיקום הבעיה: x=404, y=6431, w=269, h=250

פרק 35 — כותרת 2 מספר 17 - גג הסמוך לרשות הרבים (פד:)

9 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 6 פרק 35
סיבה: (סיבה לא ידועה)

והנה משיטות אלו יש לנו להוציא כמה נידונים בדיני עירוב ומחילה, ובהם דין בתוך עשרה ואפ׳ עם מחיצות לגבי דיני עירוב דרה״י ולגבי רה״ר (רס״י), וכיתוף לסומכא וסולרא (רס״י), ודין כיתוף בעמוד גובה י׳ (רס״י), ודין כיתוף בעמוד מט׳ על י׳ (רשב״א ורמב״ם), ודין קליטת רה״ר על כשות היחיד (רס״י), ודין רה״י עולה עד הרקיע בגג (ר״ת), ודין סילוק לסולם (רס״י), ודיני תשמיש בנחת ובקשה לגבי בני רה״ר (ר״ת).[א]

א. חסר ההמשך וחעדול״ם

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 28px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה משיטות אלו יש לנו להוציא כמה נידונים בדיני עי..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5769, w=269, h=114

פרק 37 — כותרת 2 מספר 30 - ספק עירוב

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 37
סיבה: (סיבה לא ידועה)

בירור דעת רש"י בספק טומאה - הוכחה משתי כברות שגם ר' יוסי מודה בזה

והנה בספק טומאה, אמרו בברייתא לאין זה ספק עירוב כשר. ולא נתבאר אי הוי חמר גמל, או שביתתו בביתו. וברש"י לקמיה לגבי שתי ככרות אחת טמאה ואחת טהורה, דאמרו דלא מהני משום דלא הוי סעודה הראויה מבעוד יום, כתב דאפ' חמר גמל לא הוי, ומשמע דבספק טמאה אף ר"י ס"ל דהוי חמר גמל, וכר"מ ור"י בספק נטמאה. והיינו, דלא חלק ר"י אלא בספק עירוב כזה דכשר, אבל בזה שאין אומרים בו ספק עירוב כשר, מודה, וכאמור. וא"כ עיקר מחלוקתם הוא בדין עירוב עצמו, האם ספק עירוב קונה או לא, ואי לא אמרינן ספק עירוב קונה או בספק טומאה, הרי באנו לכלל ספק אי קנה עירוב או לא, ואי הוה ליה תחום ביתו או תחום עירובו, ומספיקא אינו מותר אלא במקום שיש בו משניהם.

סיכום השתלשלות שלושת הספקות - הכשר עירוב, קניית עירוב, ותחום, ויחוד ספק עירוב כשר

וא"כ יש לנו שלושה ספקות המשתלשלות זו מזו. הכשר עירוב. קניית עירוב. ותחום שלו. וכדאמרן אין מח' ר"י ור"מ לגבי הכשר עירוב עצמו, דזה ספק שאין ידוע, ורק נחלקו אי ספק כזה קונה או לא. והנה מה שאמר ר"י דספק עירוב כשר וקונה עירוב, ל"ב מאי שנא מכל ספיקות, שאמרו בו דין מיוחד שיהיה כשר בספק, ובפרט שהרי אין זה ספק אי אית ליה תחום או לו, שיש לומר בזה קולא וחומרא, וכמו באדם טמא, אלא רק אי אית ליה תחום לעירוב או לביתו.

ב. יסוד תקנת עירוב תחומין ושתי ככרות

יסוד תקנת עירוב תחומין - בעיקר דין שביתה או מנהג במחשבה וחידוש תקנת חכמים

והנה היה לכאורה לתלות זה במה שיש לדון, מה היה לולי שהיו מתקנים חכ' דין עירוב, האם מעיקר הדין היה די שיאמר ויקבע שביתתו במקום ההוא, ותקנו חכ' דזה לא מהני, אלא אם יש לו שם סעודה, שיש בזה חיזוק לקביעת שביתה במקום ההוא, או למעיקר הדין אין לו לקבוע שביתה שלא במקום שבו הוא נמצא, ותקנו חכ' שע"י שמניח שם העירוב שהוא מקום פיתו, יקנה לו מקום שביתתו שם. והנה ממה למהני עירוב אף למאן דס"ל תחומין לאוריתא להא ר"מ דאמרינן הכא דס"ל תחומין לאוריתא, אמר לקמן לעיקר עירוב בפת, והקלו בשבת ובאומר שביתתי במקום פלוני לעני ומהלך בדרך, והיינו, למעיקר הדין די שיאמר שביתתי במקום פלוני, ולא בעינן לפת, ותיקנו חכ' דזה לא מהני אלא לעני אבל לעשיר בעינן עירוב בפת. וכמו הצד הראשון שאמרנו.

תקנת חכמים במעורה לקביעת שביתה - מחלוקת אי תקנה זו מועילה אף במקום ספק

וא"כ אף כאן יש לומר למעיקר הדין היה לו לקנות אפילו בלא עירוב, כיון שנתכוון לשבות שם (ויש לומר שהנחת עירוב חשיבא כמקום מסויים, אף שאין זה בכלל גדר וכו', וכמו במי שסומך על חבירו שמכיר, ואף אחר שנתגלגל. ומה דלא מהני באומר בשביתתי במקום לא מסויים, הוא משום שאין מסיים אם אינו מכיר, אבל כאן אף שאין זה מקום מסויים, כיון שהניח שם העירוב הרי שסיים), אבל תקנו חכ' שלא יקנה אלא ע"י שיהיה לו שם סעודה (וזה נ"ל לכ"ע, דהא ר"י דכאן ס"ל כר"מ פליג התם אר"מ וס"ל דעיקר עירוב ברגליו, ובפרט למדס"ל דאף בשביתתי במקום פלוני פליג). ונחלקו בתקנת עירוב אי מהני אפילו בספק, והיינו, שאמנם מקום שנתכוון לשבות שם קיים (וכדאמר הכא דהגותן עירובו יש לו ד"א, וכתב רש"י דהיינו במקום שנתכוון לשבות שם, וזה אפ' לר"מ ור"י), אלא שתקנו שצריך לעירוב, היינו, שיהיה גם מקום פיתא, וזה נמצא בספק אי הוה האי מקום גם מקום פיתא או לא, ואי לא הוה לא מהני.

עירוב דרבנן בתחומין דאורייתא - תקנת עירוב לביטול חשיבות כוונה ודמהני אף לדאורייתא

ואם כנים הדברים יש לבאר למה תלו דין זה באי תחומין לאורייתא או לא, הרי מדאורייתא מהני אף בלא עירוב, ואף לר"מ אין זה אלא דין דרבנן. וביאור זה הוא כך, שאף שהצורך בעירוב הוא מדרבנן, הרי כיון שתקנו דלא מהני אלא בעירוב, הוא נפק"מ לדאורייתא, שהרי לא חלקו במי שטעה אחר כן שנפסל מבעוד יום, דודאי אית ליה תחום ביתו לכל רוח, ובהכרח שחלק מתקנת חכ' היתה, שבלא עירוב אין זה נחשב כוונת שביתה כלל, ואין שביתתו שם, אף שנתכוון לקנות שם. וא"כ אף שדין עירוב לרבנן, הרי זה נפק"מ לתחום שלו דלר"מ הוי דין לאורייתא (ודבר זה שבטלו חכ' דעתו אף בדברים שהם נפק"מ לדאורייתא מצאנו בכמה מקומות, ובראשונים מצאנו שביארו שאף שאין חכ' עוקרים דבר שמן התורה,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 32px מתוך (12%) 269px. פסקה חתוכה: "וא"כ אף כאן יש לומר דמעיקר הדין היה לו לקנות אפילו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=4982, w=269, h=571

פרק 41 — כותרת 2 מספר 34 - יוצא חוץ לתחום

29 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 17 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 17 | פרק 41
סיבה: (סיבה לא ידועה)

להתיר טילטולם אף מחוץ לאלפים, דכולה כארבע אמות, אלא דגזרו משום הילוך. וממה שדימה רש"י דין זה לחצי מערה משמע דאף שיש לאסור הילוך לחוץ לאלפים, יש להתיר טילטול לחוץ לאלפים. וזה קשה דאם סברת מה שאין מותר הילוך הוא משום מרחק, שאין ברשות להגדירו, א"כ גם לגבי חפצים וטילטולם היה לומר כן.

שביתה באוויר מחיצות לגבי טלטול - איחוד המקום במקום עמידה ולא לגבי הילוך

ולבאר כל זה נ"ל כמו שאמרנו בדעת ר"ע ור"י, שגדר מה שאין נחשב ד"א לשביתה מבעוד יום חלק מאלפים, הוא משום שאין להחשיב הילוך במקומו כהילוך להתרחקות, וזה גדר שלילי, והיינו, שאין אנו אומרים שהיה להתחיל את מדידת אלפים ממקום עמידתו רק שבתוך ד"א לשביתה חשיב כאי מרחק, אלא היינו טעמא דאינו חשיב מהילוך לאלפים, משום דהוה כל ד"א כמקום עמידתו, וכאילו לא זז. וזה יהיה ביאור במה שהותר לטלטל ע"י זריקה, היינו, שאמנם לגבי הילוך אין במחיצות שלא שבת בהם להגדיר כל המקום כמקום עמידתו, אבל לגבי טלטול חפצים יהיה כן.

חילוק מקום עמידה מהילוך בתחומין - גזירת רב הונא בטלטול חפציו משום הילוך דגופו

וביאור זה משום שגדר מקום עמידתו הוא ביחס להילוך, ואין במקום מוקף להגדיר הילוך, וכמו בחצי מערה, אבל לגבי היות חפצים במקום המוקף לדירה, אין נחשב טילטול כלל, וחשיב בתוך ד"א, ואפילו חוץ לאלפים אין נחשב, כיון דהוי בתוך ד"א למקום שביתה, והיינו גזירה דר"ה, דכיון שלא חשיב האי מקום כולו כד"א לגבי הילוך, אי נתיר שיחשב כד"א לגבי טילטול חפציו, וביחס לדיני תחומין היינו דהוי כרגלי הבעלים, יבואו להתיר אף הילוך. שיאמרו אם נחשב כל המקום כד"א, גם לגבי הילוך יחשב כד"א (ובזה יש אפילו להתיר יותר, שיבוא למדוד אלפים מחוץ למקום, היינו, דיהלך את כולה וימדוד לה אלפים מחוץ לה).

תליית הויתר שמואל בר"ג ור"ע - דחיית התלייה משום שמא ר"ע גזר רק בבקעה

וזה רצו לתלות במח' ר"ג ור"ע, והיינו, שיש לומר דכולי עלמא ס"ל דד"א דאית ליה חוץ לתחום, חשיבי בכל המקום, אלא שר"ע גזר משום בקעה, ור"ג סבר שאין לגזור. וזה דחו דאפשר דר"ע סבר דאין ד"א אמות אלו שנתנו לו חשיבי בכל המקום, משום שלא שבת באוויר מחיצות, וכן שמה דלא גזר ר"ג הוא דווקא בשתי מקומות, היינו, דיר ובקעה, אבל בהא יגזור. ובתוס' הקשו איך רצו להעמיד דברי שמואל לדעת ר"ג כיון שלא פסק כוותיה בדיר וסהר, ולרש"י נראה דביאורו הכין, דהרי אף ר"ג מודה למודד אין לו אלא חצי מערה, ואעפ"כ התיר שמואל לטלטל, והיינו, שד"א דטילטול חפצים אין שייך בו סברא למרחק ברשות אחת, והרי זה כמו למ"ד אין תחומין למעלה מי', והרי זה כד"א דנותנים לו אף לר"ע, וא"כ אין תלוי במח' כלל.

ספק איסור ר"ע בדיר וסהר - אם איסורו משום גזירת בקעה או חסרון שבת

אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע אם הוא משום גזירה, משום דלא שבת, אבל לגבי טילטול חפצים אף לר"ע כולו כד"א, ואף אם נאסור ביוצא חוץ לתחום ונתנוהו בדיר וסהר ואין אלא ד"א ויהיה אסור להוציא חפצים, הרי זה משום דהוי כרשות היחיד, וכמו דכתב רש"י במשנה, אבל הכא דאית ליה אלפים ליתא, וכרש"י התם, שאין אלפים כרשות היחיד, ובהכרח דד"א לשביתה דאית ליה לגבי הילוך אין בהם לאסור טלטול חפצים, שהרי בתוך אלפים מותר אף שהוא מחוץ לד"א, ואף לר"ע מותר מתוך ד"א לשביתה לחוץ להם בתוך ד"א לחפץ, ואין בד"א לשביתה לאסור, ואף מה לאסר ר"ה לא אסר אלא משום שאלפים נפרצו לחוץ להם, וד"א לאמר היינו, ד"א לחפץ, וזה ביאור הגזירה דר"ה, היינו, דכיון שאין ד"א של הילוך חשיבי בכל המקום, אי נתיר לו טילטול יהיה לו לחשוב שאף ד"א דהילוך הוי בכל המקום, ושאין חשוב הילוך למקום המוקף כהילוך. וזה מה שדמו למח' ר"ע ור"ג, שהיה לומר דכולי עלמא סברי דבנתנוהו בדיר וסהר יש לו להלך בכל המקום, מטעם שאין חשוב הילוך יציאה מתחום, והיינו, דכיון שהמקום כולו מוקף אין להגדיר ד"א נפרדים, שנאמר שהילוך חוץ להם הוי יציאה מהם, והיינו, שאחר שמהלך מקומו האחר הוי ד"א דידיה, וממילא לא שייך לאסור הילוך, דאין זה יציאה ממקומו. אלא דר"ע גזר שאם נתיר לו הילוך משום כן, יש לו לומר אף בבקעה כן, ור"ג לא גזר, ואף דשמואל ס"ל בדיר וסהר כר"ע, אין זה אלא רק לגבי הילוך, שגדרו בבקעה הוא קביעות מקום, אבל לגבי היות חפץ אף ר"ע יודה בבקעה שמותר, שאין זה נחשב יציאה לגבי חפץ (ומה שנאסר במשנה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה חתוכה: "אלא שהיה להסתפק בדעת ר"ע אם הוא משום גזירה, משום ד..."

מיקום הבעיה: x=121, y=18227, w=269, h=920

עמוד 25 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 25 | פרק 41
סיבה: (סיבה לא ידועה)

היינו, הילוך לשיעור דאלפים הוא משום שנחשב לאדם כריחוק מקום, ואין חוץ לתחום אלא במה שעתה הריהו בריחוק ממקום שביתתו. וזה גדר ממקומו, היינו, שכל עוד נמצא בקירוב יש להחשיב עמידתו, ומשמעות עמידתו בהילוך כאילו פונה למקומו. אבל ביציאה חוץ לאלפים הרי שנחשבת עמידתו כפניה למקום אחר, ואין הוא למקומו אלא ממקומו, ועי"כ לא יהיה גדר חוץ לתחום אלא במה שיש להחשיב מקום זה כמקום הראוי להילוך למקום שאינו מקומו, יותר מאשר למקומו. אבל במקום שאין להחשיבו כמקום הילוך הרי שלא נחשב כלל בגדרים אלו, ואין הוא מקום לא לכאן ולא לכאן.

עומק גדר מקום חוי להילוך – מקום הראוי לעמידת הליכה ולא מקום ההילוך עצמו

וזה ביאור גדר לחזי להילוך, דולאי מקום הילוך אינו אלא בד"א, וכמו שהוכחנו בגדרי רה"ר, אבל אין גדר למקום הראוי להיחשב תחום משום הילוך בו, דהא אפילו כלתה מידתו בחצי מערה, אינו מהלך את כולה, אלא גדרו מקום הראוי להיות עמדת הליכה, היינו, שממנו ראוי ללכת (ונראה דזה ביאור מה דמקום לינה חשיב כשבת אף בנותן עירובו במקום אחר, שאין מקום לינתו מקומו), וזה דמי למה שאמרו בחריץ פחות מד"ט דמפסע פסעי לה (ואף דהתם בד"ט לא מיפסעי, ויש להקשות מקום דריסת רגל שניה היכן, אין זה קשה, דהתם הוא שיעור לחבר הקרקע, וכאן הוא שיעור קרקע עצמה, ואכמ"ל), וחשיבות מקום עמידה לגבי פסיעה, היינו, במה שיש בו לאכול מפסיעה שלמה, וזה אינו גדר הילוך כהתקדמות ממקום למקום, אלא בעזיבת מקום לבד, וכמו שביארנו באיסור הימלאות לחוץ לתחום (וכבר נתבאר בזה דעת הר' ומח' דרגל אחת וכו').

בוונת רש"י בפסיעה קבועה בספינה – חסרון עצם בית בספינה ולא חסרון סיום בית

ולענייננו בביאור דברי רש"י בספינה, דאין כוונת רש"י למקום עמידת רגליו, דזה כמ"ש הרי חשיב בד"א או בח' על ח', אלא כוונת רש"י כמו בגדר תחומין למעלה מעשרה, שאף אם ילך בה ארבע אמות, ויש לחשב ארבע אמות לפי קרקע דספינה, כיון שאין שייך בה פסיעה אחת ביחס לקרקע הים, והיינו, שיהיה מקום פסיעה אחת כולו בתוך ד"א בקפילה אחת, הרי שאין להחשיב איזה מקום בספינה כמקום הילוך, ותראה כי גדר זה הוא בהיפך למה שכתב בלישנא בתרא, והיינו, שאם ד"א לקרקע קבועים הם, ופסיעה דיליה הוא ביחס להם, כפעולה בהם. ועי"כ יהיה הגדר בשלמות למעשה פסיעה, והיא בעקירת רגל אחת והנחתה, כי אין זה נוגע לגדר הספינה, אלא לגדר מה שנחשב פסיעה חוץ לד"א דאית ליה, ואין גדר בספינה כלל, דהתם לעתו שאין חסרון בקניית שביתה משום ניידות דספינה, אבל בלישנא קמא הוא בהיפך, דפסיעה קבועה היא, וזה בדריסת שתי רגלים דאיתא בהילוך אחת לפני השניה, וד"א דקרקע הים נע לעומתו (וזה כמו דעת רב לגבי משיכה). ומעתה יבואר מה דלא אמרינן ביה מקלת ביתו ניכר, והוא שאחר שאין למטה קביעות פסיעה אחת בקפילה אחת בתוך ד"א, אין להחשיב זה כבית כלל, ואין זה חסרון דסיום בית, אלא חסרון דבית עצמו.

ייחודי דין ספינה המהלכת מעצמה – הנחות רגליו בספינה נעה אינה קביעות לקניית שביתה

וביתר ביאור, בהבחן מה דיש בספינה שאין בשאר מקרים, והוא שהיא מהלכת מעצמה, ועי"כ אם יש לנו להחשיב הילוכה כהילוך אדם, הרי שבשעה שקדש היום יש לאדם לקנות שביתה, וביציאתה מהתחום יאסר לו ללכת, שלא מצאנו במי שמהלך בזמן בין השמשות, שלא יקנה שביתה. אלא ודאי כיון שקדש היום יש לו לקנות מקום דריסת רגליו, מה שיש לו להגיחס בין פסיעה לפסיעה (או אפילו רגל אחת למ"ד), ויהיה גדר מה שמקום זה נחשב מקומו יותר מאשר מקומות שמהלך בהם, שנאמר שאסור לו ללאת ממנו, משום קביעות שהיתה לו בהנחת רגליו, אבל בספינה כיון שאין בהנחת רגליו קביעות, שהוא יושב והיא מהלכת לו, אין לו לקנות שביתה, שאין שביתה אלא במה שיש להגדיר מקום זה קבוע יותר ממקום הילוכו. אלא שיש לנו לקבוע מקום שביתה לגבי ספינה עצמה, שהרי יש לו קביעות ביחס להילוך בה. ואמנם אין גדר שביתה בקרקע המהלכת לגבי תחום דאלפים, כיון שאין בה אלפים, אבל לגבי יציאה מתחום דקרקע הים יש לנו לקבוע, ואין למטה בד"א אלו גדר אלא במה שיש להחשיב יציאה מהם כהילוך האסור, היינו, הילוך ממקומו, וכמו יציאה לחוץ לתחום, אלא שאין איסור בהילוך זה אלא במה שהוא שינוי מעמידה במקום (דאם לא כן היה לאסור את עצם השהות חוץ לתחום), ואין נחשב שינוי לגבי ספינה

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 96px מתוך (36%) 269px. פסקה חתוכה: "וביתר ביאור, בהבחן מה דיש בספינה שאין בשאר מקרים, ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=27287, w=269, h=912

פרק 42 — כותרת 2 מספר 35 - תחומין דאורייתא או דרבנן

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 8 — 1 בעיות בעמוד זה

ולר"ח שבת היא היום האמור כבר ביחס למעשים שבכס, וציווי לשבו הוא עשה שתשבו, ואל יצא הוא לאו לביטול עשה האמור. ונחלקו במלקות בלאו שהוא משום ביטול עשה, דר"י סבר דאין לוקין, ור"ח סבר דלוקין. ונחלקו בגדר מילת אל הבאה עם חלופת עשייה במעשה המצוה כבר, אם היא לאו נפרד, או לאו דהאי עשה. ומימלא נחלקו אם לאו דתחומין הוא משום שבות לאדם, או משום קדושה דיום.

> נפק"מ למלקות בין ב' השיטות - חילוק אי חסרון קומה או ביטול שבו לאו הניתק

ויש בזה להרכיב שאם נסבור כר"י שהוא משום שביתה, ונסבור כמו ר"ח שצווי לשבו הוא עשה, ואל יצא הוא ביטול עשה, והרי זה משום ביטול עשה דשביתה, הרי שאין עשה דשביתת קימה אלא גילוי מילתא דשבת האמורה, והרי הוא במיתה וכרת. ואם נסבור כר"ח שאין הוא משום ביטול שביתה האמור, אלא הוא דין חלק בשבת, ונסבור כר"י שציווי דאל ייצא הוא לאו המוגדר ע"י ציווי דשבו, אין זה לאו שלוקין עליו שאין לוקים על לאו שבכלל. והיינו, דכיון שאין לאו זה אלא משום ציווי דשבו, וגם כתיב בלשון אל, יש לפרשו משום עשה, והיינו, אל יצא אלא ישב, ואין לוקין על זה. (והנה זה מצאנוהו בכמה מקומות, וביחוד בדין השבת אבידה), ובגמרא דילן אמרו שלוקין על לאו שבכלל, וביארו שאל דניתן לאמב"ד, וביארו כמו שאמרנו דכיון שאין זה משום שביתה, ואין שבו עשה, א"כ בהכרח שמה שנאסר הוא משום מלאכה, ונצטרך לומר שמה שכתוב בשבו הוא גדר שגם זה חשיב מלאכה. וכדוגמת הוצאה, דאיכא מלאכת הוצאה ברשויות, ואיכא מלאכת הוצאה במקומות, וא"כ חשיב לאו שניתן לאמב"ד. וזה דחה רב אשי דלא כתוב אל יוציא, שאז יהיה גדר המעשה הוצאה לאדם את גופו, שבזה י"ל דהוא משום מלאכה, והיינו, שגופו חשיב שהשתנה במקומו החדש, אלא כתיב יצא, וביארו כדאמרן, שזה גדר איסור נפרד מאיסור שאר מלאכות, שאיסור עשיית מלאכה משום עבודה, ויציאת מקום משום עמידה, ושניהם משום קדושת היום. וזה מה שאמרו דמסייע לר"י שקראו להבאתו שבות, והיינו, כמו שאמרנו דר"י סבר שגדר הדין אין הוא משום שיש בזה חילול, אלא משום שרצה ה' שיהיה היום שביתה להם. ויהיה בזה נפק"מ לחילוקי מלקות, דאי גדר היציאה הוא בגופו כחפץ, והוא הוה חפצא דאיסורא הרי שיש לו להתחייב בהוצאת דברים רבים. אך אם אין גופו גדר אלא ביחס להחשיבו שעושה מעשה של יציאה, ואין בהוצאת דברים רבים לחלק.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 90px מתוך (34%) 269px. פסקה חתוכה: "ויש בזה להרכיב שאם נסבור כר"י שהוא משום שביתה, ונס..."

מיקום הבעיה: x=404, y=8034, w=269, h=507

פרק 55 — כותרת 2 מספר 48 - ביטול רשות

24 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 20 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 20 | פרק 55
סיבה: (סיבה לא ידועה)

וגדר הקניין הוא במה שאין לאחרים יכולת תפיסת שימוש בו. דבר הראוי לשימוש סתם ולכל העולם, וגדר הקניין הוא במה שהוא שלו לסחור בו, ועל כן מי שנתן רשות קבועה לאחר להשתמש בשלו, הרי שיתפו בקניין הדבר כמוכן לשימוש, וכיון שאף לבעלים עצמו אין גדר קנין זה מה שהוא שלו, אלא מה שאין לאחרים תפיסה בו, אין הבדל בינו לבין הבעלים לגבי גדר זה, אלא כיון שאין גדר זה עומד לעצמו, שלא השכיר לו המקום לומר שמכר גדר זה, אלא הוא חלק מקניינו הכולל של הבעלים, לא יכול מקבל הרשות להשכירו, ואכן לא מועיל מה שיש לבני האחר רשות וקניין להשתמש בחצר. ואף שזה משום שיעבוד שיש להם על הגוי לא מהני, לאין לזה שייכות עם מה שיש לגוי זכות להשתמש בחצר, ומה שיש לו קניין בכל החצר שלא ימנעו ממנו להשתמש, שזה קנין שלו, וכמו גדר קניין בערכו המסחרי, ואין שותפותם בקניין השימושי מועיל לעניין זה. וכן בשכירו לגבי ביתו.

חילוק איסור חצר לשימוש בית - שותף בשימוש הבית מצד לאגודו פירות שימושי הבית

אבל לגבי איסור שאוסר בחצר משום שיעבוד לשימוש בית שיש לו שם, יש חילוק לאמנם קניינו בחצר עצמה היא סיבת שימושו בחצר, אך שימוש בית שיש לו הרי מחולק, שגדר מה שהיא שלו אמנם זה גם מחמת זכות שיש לו בחצר, אך גדר מה שהיא מוכנה לשימושו הוא מחמת שימושי הבית, שהרי אין לו רשות להוסיף עוד בית, או להגדילו. ושימוש בית שיש לו בחצר הוא כמו פירות לשימושי הבית, וכיון לשכירו שותף עימו לענין שימוש הבית, יש לו יכולת להשכיר פירות דידיה, היינו, לגבי רשות חצר לבתים.

רשות חצר לבתים בב' חלקיה - השוואת שימוש רשות אחרות לקניין גוף בזהור ואחוזר

והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה שהחצר מוכנה לשימוש, וא"כ יהיה גדרה לפי השימוש המסוים, ואין בה חלוקת בעלות כמש"כ. אלא לשימוש דיור שבה כיון שמקורו בבית, יהיה גדר הרשות ביחס לבית. ואם יהיו בתים רבים יהיה גדר הרשות ביחס לכלל הבתים, ואם יהיו הבתים לבעלים חלוקים (וממילא החצר חלוקה בשיעבודה לבתים), תהיה רשות החצר לבתים נמשלת ע"י כולם. שיש ברשות החצר שני חלקים, דביחס לשימוש עצמה יהיה מה שבתים משתמשים גדר בסוג השימוש (והיינו, דיורין). וביחס לשימוש לבתים בה, יהיה משמעות יחוד וכלתו. דגדר הרשות ביחס לשימוש לרשות אחרת הוא כמו גדר קנין לגוף, דכיון שאין חשיבות המוכנות לשימוש תלויה בחצר עצמה, אלא בבית, הרי שאין בה משמעות לסוג השימוש אלא למה היא משמשת, שסוג השימוש הוא ביחס לשימוש מסויים שמשתמשים בה. אבל מה שהיא משמשת לבית אין סוג השימוש שנעשה ע"י בית שייך אליה, אלא לבית, ואין היא אלא משמשת את הבית, וכמו שבקנין לגוף יש משמעות במה שהוא שלו, ולא סתם שאינו לאחרים, כך גם לגבי רשות חצר לבתים, יהיה משמעות אם היא שלו או לא שלו. ובזה לא יועיל מה שהם משתמשים יחד, דזה גדר רק ביחס לשימוש מסויים, שאין נחסר בעוד משתמשים, אם לא יתפסו את הדבר. אך ביחס לגדר הרשות כמשמשת לרשות אחרת, זה גדר למי היא משמשת. ובזה יהיה הבדל ביחוד או ריבוי המשתמשים (והיינו, שמצאנו בזה שלושה מדרגות, חלוקה, איחוד ויחוד. ודיורין אמנם מבטל חלוקה ועושה איחוד, אך אינו עושה יחוד).

ג' מדרגות חלוקה מאוחד ומיוחד - בזאור אין דירת גוי דירה והסרון יחוד בביתו

ויבואר למה שאין דירת ביתו של גוי דירה, שאין רשות שיש לו בחצר רשות של הבית, אלא רק רשותו. וממילא אין בחצר של גוי משמעות מה שהיא מיוחדת או לא, ואין הבדל בין רשות ביתו לרשות חבירו, ואין לו שייכות ברשות החצר לבתים. ורשות החצר שיש לו אין בה חסרון, שהרי אינה מיוחדת או מרובה (והיינו, דכמו שאמרנו יש שלושה גדרים במקום שרבים משתמשים בו, חלוק, מאוחד ומיוחד, דמבוי נחשב לחלוק, משום דשימוש כדריסת הרגל אינו חשוב כשימוש אחד, שנאמר שהמקום משמש את האדם המשתמש וממילא שימוש כולם יחד יאחדם. וחצר שיש בו שימוש דיורין שהוא שימוש אחד, נחשב כמשמש את האדם, ושימוש כלל המשתמשים יחד מאחדם, ומאחד המקום. ובית גם הוא מקום דיורין, ושימושו נחשב לשימוש אחד, וגם שימוש כל אנשי הבית הוא סם שימוש אחד, והמקום מיוחד. אך בגוי אמנם יש בסוג שימוש שיש לו משמעות שימוש אחד, אך אין משמעות בכלל שימושיו משמעות שימוש אחת, מלבד מה שכולם משמשים אותו, ואם יש רבים בביתו, אין גדר השימוש מאחדם, אלא הוא משום שמשתמשים יחד. וזה ממש כמו חצר, וממילא חסר בו את שני משמעות רשות בית דחצר, האחד, שאין לו כלל משמעות למקום מיוחד

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 29px מתוך 269px (11%). פסקה חתוכה: "והנה כמו שכתבנו משמעות גדר רשות חצר עצמה היא במה ש..."

מיקום הבעיה: x=404, y=21624, w=269, h=917

פרק 63 — כותרת 2 מספר 1 - הערות בסוגיית הגרמה

21 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 11 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 11 | פרק 63
סיבה: (סיבה לא ידועה)

חיבורו הבשרים לשחיטה, ומשמעות חיתוך זה ביחס לכל הסימן, היא לכאורה בביטול היות הסימן שלם במשמעותו החיונית, וכיון שאמרנו שמשמעות זו היא בהיותו מעבר מפה לאיברים, הרי שמשמעות זו אחת בכל צורת הסימן, היינו, היותו כצינור חלול. ופעולת החיתוך תהיה בביטול החיבור המהווה קיום צורה זו, ויהיה משמעות בחיתוך זה במה שהוא מבטל שלימות הסימן הנצרך לקיום הסימן בחיוניותו.

ביטול קישורי בשר מסוימים במקום החתך מול החתיכה בוללת בחיות הסימן

אמנם היה לדון בגדר פעולת החיתוך שתהיה במשמעות חלוקה ממשמעות הכוללת לשלימות הסימן, והיינו, שתהיה פעולת החיתוך ביטול החיבור המסוים, ולא ביטול כלל הסימן. ומשמעותו הנבחנת, במה שיש בחיתוך זה ביטול שלימות הסימן, תהיה בבחינת מראה מקום. והיינו, שיש לשמוע בזה גדר חיתוך בשני אופנים, או נאמר שגדר החיתוך אינו בכלל הסימן אלא במקום החתך בלבד, במשמעות ביטול החיבור לקישורי הבשר המסויים, ובלא שייכות ישירה למשמעות ביטול שלימות הסימן, ואלא שתהיה משמעות זו מועילה ביחס למקום הראוי לחיתוך, היינו, שבפעולת שחיטה האמורה בתורה נאמר שיהיה חותך קישור בשר מסויים זה, היינו, הפרדת חיבור זה. ובגדר נפרד מה שמקום זה כשר לשחיטה הוא משום משמעות שיש במקום זה ביחס לכלל הסימן. או דילמא פעולת חיתוך האמורה אינה בחיבור מסויים זה, שיהיה חותך קישור בשר הזה אלא גדר הפעולה היא ביטול שלימות הסימן, אלא שאמרה תורה דבעינן שיהיה זה בחיתוך, וממילא יהיה גדר בחיתוך דהוא חתיכה לחיות.[א]

פגיעה בשלמות כללות הגרגרת מול חיתוך הקנה עצמו בחיותו

והנה כבר הערנו במה דלגבי טריפות איכא למ"ד דחשבינן לטולא גרוגרת כחלל כלאיתא בגמ' (מז:) דנסתפקו אי בדקינן ברוב עוביה או ברוב חללה (וכתב שם ברש"י דהיינו משום שהיא עבה לכל מעלה וסתמא דקנה מלמעלה נפסק (היינו מצד פנים ולא מצד חוץ)), ועי' שם דמשמע דאיירי אעובי בשר המחבר שאר טבעות. ולעומת כן לגבי שחיטה לא חשבינן אלא לקנה (היינו קרום), דהא לא נחתו לדון אלא לגבי שאר טבעות ומשום הקיפן רוב קנה, אבל בשר המחברם פשיטא דלא חשיב אפילו להצטרף להיקף שאר טבעות. ולכאורה ביאור החילוק דלגבי טריפות אף דבעינן לחיות דקנה, והוא בקרום, אבל כיון דקרום עצמו תלוי בשאר גרוגרת, הרי דיתכן טריפות משום רוב עוביה אף אי לית בה רוב חלל (ואולי משום דבזה קיים כן דלא תעמוד שלימות חללו לאורך זמן, או שאין מועיל רוב חללו לחיות אחר דבחסרון רוב עובי גרוגרת יתבטל קיום חיות הנעשית ע"י רוב חללו). אבל לגבי שחיטה כיון דבעינן לחיתוך סימן בחיותו, ולא רק לחיתוך הגורם ביטול החיות, לא יהני לזה אלא בחיתוך קנה עצמו. וכן יש לשמוע מה דלא דמו בגמ' לטריפה אלא מדין חלי קנה פגום ולא מפסוקת הגרגרת סתם (וכ"ז דלא כהרמב"ן).

החשבת שחיטת מיעוט כמשלימה לרוב קנה חתוך

אמנם עדיין יש לדון מהא דחלי קנה פגום והוסיף כל שהוא, דאי כלאמרן דבעי לחיתוך החיבור מה מהני להצטרף מה שהיה פגום מעיקרו, ובהכרח לומר דאף שאנו אומרים שיש גדר נפרד בחיתוך החיבורים שאינו טבע מנטילת החיות, גם יהיה גדר כולל כל החיבורים במה שהם מהווים היקף הקנה, ושנאמר שמי שחתך רוב קנה ישווה למי שהוסיף כל שהוא על חלי פגום, וכביטול יש בחתיכת האי כל שהוא לתת גדר חיתוך לשחיטה אף בחלק הפגום (וכמו דמשמע ברש"י (יט. ד"ה מידי דהוה) דמצטרף חלי קנה פגום לשחיטת כל שהוא להיחשב שחיטת רוב משא"כ בהגרים שלים וכו')[ב].

א. ונמצא דומה לזה במח' אביי ורבא בנתכוון לחתוך וכו', דבעי רבא שיתכוון לחתיכה דאיסורא, וכיון דהתם איירי אכוונת פעולה (ולא מחשבת מלאכה), הרי בהכרח שלושה גדרים בחיתוך, במשמעות הפעול (מלאכת מחשבת), במשמעות הנפעל (חתיכה דאיסורא), ובמשמעות הפעולה (חתיכה בעלמא), ולנידון דידן יש לדמות שני משמעויות האחרונות. ואחר העיון זה אינו, דיותר יש לדמות כוונת זביחה לגדר האמצעי, וא"כ הרי דחתיכה שאמרנו בשחיטה בשני מובניה אינה אלא ביחס למשמעות האחרונה. ואכמ"ל.

ב. והעירוני שיש לדחות שאין כוונתו דבחצי קנה בעי להצטרף, ואכן די במעט ששחט אחר דאיכא לרוב קנה חתוך, אבל בהגרים לא חשיב דרוב קנה חתוך דהגרמה לאו מקום שחיטה. ונכון. ועכ"פ אף אם אכן ולא נמצא גדר הכולל כלל החיבורים ביחס למעשה שחיטה, הרי דמצאנו כן לגבי מה דבעי שיהיה רוב קנה חתוך.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 22px מתוך (8%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה כבר הערנו במה דלגבי טריפות איכא למ"ד דחשבינן ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=11432, w=269, h=735

עמוד 12 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 12 | פרק 63
סיבה: (סיבה לא ידועה)

היקף הטבעות בחלק מאורך הקנה בהגדרת קנה לענין חיתוך

והנה לפי"ז יש לדון במוגרמת דרב ושמואל, ובחסרון לשחיטה בשאר טבעות, והנה בגמ' איתא דתליא בהיקף הקנה, והנה כיון דמחלקינן בטבעות עצמן בין טבעת הגדולה לשאר טבעות, בהכרח שאין בזה צירוף הטבעות יחד. וא"כ הרי דחשבו להיקף דקנה אף דלא הוי אלא בחלק מאורכו, ואיכא למידק הלא לא הוי האי היקף (או רובו) אלא במעט אורכו של קנה, ולמה יהני זה לשווינהו כקנה (ותא חזי דלא בעו למיחשב בשר המחברן משום שחופה רוב או כל אורכו אפילו כצירוף להיקף שאר טבעות), ובהכרח דלא בעי לשווינהו כקנה אלא ביחס למה שיש לחלקו באורכו חלקים חלקים. ויש לנו למצוא גדר נפרד בקנה ברובי חלקיו, דכאמור ביחס להיות מקיים החלל דתליא ביה חיות הוא ודאי גדר אחד בכל אורכו.

ביטול הקנה במקום חלל חיוני בחיתוך היקפי טבעותיו

ולפמשנ"ת לכאורה גדר זה בקנה הוא ביחס לפעולת חיתוכו, היינו, מה דכל חלק בהיחתכו הוי ביטול קנה בגדרו כמקיים החלל החיוני. אבל עדיין אין זה ברור דהנה אמרו בגמ' לקמן (מה.) דין טריפה באורך הגרוגרת בנקב שיש בו חסרון כאיסר, ולכאורה פשוט דלא יהני חתיכה כזאת לגבי שחיטה אף שיש להכלילה בגדר האמור, היינו, חיתוך חלק שבהיחתכו הוי ביטול קנה בגדרו במקיים החלל החיוני (ואמנם היה לחלק כדלעיל דשאני לגבי טריפות דחשיב טריפה אפילו יש בו רק גורם נטילת חיות עתידי משא"כ בשחיטה, אבל עדיין יקשה מנסדקה לאורכה דלכאורה לא גרע מפסוקה, ולמה לא נאמר דיהני ג"כ שחיטה באורכה למר כדאית ליה. עי"ש) ובהכרח למצוא גדר נפרד ברובי הקיפיו דווקא.[א]

ג. שלושת מיני הכוונה בשחיטה וגדרי רובו ככולו במעשה ובמקום השחיטה

כוונת החתיכה לחיבור, כוונת שחיטה לסימן, וכוונת זביחה להכשר הבהמה

והנראה בזה בהקדם מה שמצאנו בכוונת שחיטה שלושה מינים,[ב] האחד, כוונת חתיכה בעלמא, והיינו, שיהיה מכוון בעשייתו במה שיש בה לחתוך חיבור. השני, כוונת חתיכה בדבר במשמעות שיש בחיתוכו, וכמו חתיכת סימנין, היינו שחיטה, ויתרה על הראשונה, שהיא מיוחסת אל הדבר, היינו, הסימן, במה שע"י החתיכה יהיה בו שינוי (כמו שקודם החתיכה היה אחד ועתה שנים). והסוג השלישי, כוונת זביחה, היינו, מה שיש בעשייתו בדבר להכשירו, כמו בהיתר אכילה, ויתרה על קודמתה, שהיא כוונת יצירה ולא שינוי (ועיקר חילוקה משינוי הוא במה שאין הנעשה גדר בדבר קודם העשייה, היינו, דבדבר מחובר אף בבהיותו מחובר יש למצוא נפרדותו האפשרית, אך כוונה הנ"ל, אין למצוא בדבר). ומיניה שלושה גדרים בנעשה, היינו, חתוך, שחוט וזבוח, ושלושה דברים שיש לעשות בהם, היינו, חיבור, סימן ובהמה. ובזה יש להבין חילוקי גדרים בשחיטה, האחד, בחיתוך החיבור, וכמו שאמרו השוחט בשנים או שלושה מקומות, וחשבו מקומות נפרדים בסימן אחד. השני, בשחיטת סימן, וכמו שאמרו רובו של אחד כמוהו, ולא אמרינן דרוב שחיטה ככולה (להכשיר סימן וחצי). והשלישי, בשחיטת הבהמה, וכמו שאמרו בפסול שהייה וכו'.

חיתוך חיבורי בשר הקנה בזהו למקום הבשר המנתק את הראש מהגוף

ומעתה יש להבין גדר שחיטת קנה במה שהיא פעולה בחיבורי היקפו, דהנה הערנו לעיל מה דמשמע דגדר שחיטה בסימנין טבע ממשמעות שחיטה דבהמה דהיא מן הטולר וכמה שמנתק הראש משאר הגוף, ומיניה בסימנין במה שהם מהווים שייכות הראש עם הגוף משום דיאה

א. וביתר ביאור דאף אמנם דבשלמותו חשוב הקנה אחד, הרי שיש למצוא חיבורו בכמה גדרים. האחד, בחלקים כתותים. השני, במשכי אורכו, והשלישי בהיקפי רוחבו (היינו, דלגבי משכי אורכו יחשב חלקי אורכו כתותים, ולגבי היקפי רוחבו יחשב חלקי רוחבו כתותים כטבעות טבעות כמלוא החוט), ואם נצרף לזה עובי שיש לקנה הרי שהרכבו בזה כתות אף בו (היינו, כמו בהיקף שברוחבו שיהיה חלוק היקפים היקפים זה מקיף את זה) ויהיה גדר חיבור נפרד בכל חלקים אלו.

ב. היינו, דמלבד כוונת עשייה סתם שיכוון לעשות פעולה ולא שיעשה מאיליו, והיינו חילוק דנפלה מהפילה הוא, יש למצוא גם כוונה במעשה, וגדר כוונה במעשה, היינו, במה שיש לנעשה להגדיר העשייה, כמו שנאמר דכוונה להיות דבר נחתך היינו נעשה, מגדירה את העשיה בשם הנעשה, היינו, חתיכה (ויש לך לחלק גדר כוונה הנ"ל ממחשבה, שהיא גדר בנעשה במצבו כתוצאת העשיה, היינו, חתוך, ופשוט)

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 128px מתוך 269px (47%). פסקה חתוכה: "והנראה בזה בהקדם מה שמצאנו בכוונת שחיטה שלושה מיני..."

מיקום הבעיה: x=404, y=12974, w=269, h=345

עמוד 2 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט HIGH סוג: text-completeness עמוד 2 (נציג) פרק 63 גלובלי
סיבה: מילים במקור לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד
◆ הזזתיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 3 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 64 — כותרת 2 מספר 2 - גר שנתגייר כקטן שנולד

9 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 4 פרק 64
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

גר שנתגייר כקטן שנולד

א. שיטות רש"י ותוספות בדין נתגיירה מעוברת

איתא בגמ' בכורות (מו.) נתגיירה מעוברת נשתחררה מעוברת וילדה וכו' בכור לכהן ואינו בכור לנחלה. ופרש"י (ד"ה נתגיירה) וז"ל ובעלה עמה וילדה הוי אותו ולד בכור לכהן לפטר רחם הוא בישראל, ולא לנחלה דהורתו שלא בקדושה ולאו בר נחלה הוא, וזרע מצרי רחמנא אפקריה דכתיב (יחזקאל כג) וזרמת סוסים זרמתם. ע"כ.

די בטעם בקטן שנולד להפקיע ירושה וצורך אפקריה לזרעיה להתיר שאר האב

ובתוס' שם (ד"ה נתגיירה) כתבו וז"ל פי' בקונטרס ובעלה עמה וכו' ובחנם פי' טעם זה דבלא"ה לאו בר נחלה הוא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ואינו חשוב אביו ואע"ג דבעודו מצרי חשוב אביו גבי נחלה ולא אמרי' רחמנא אפקריה לעניין זה לזרעיה דהא מצרי יורש אביו דבר תורה. ומיהו בפרק טומטום (שם) הגר תורה אנן ואמרינן הא למול רבנן וכו' לצריך לטעמא דאפקריה אע"ג דנתגיירו ולא סגי בטעמא דכקטן שנולד דמי ודבר תימה הוא וי"ל דאי לאו טעמא דאפקריה לזרעיה היה לנו לאסור למנסב נשי דהדדי משום דאתי לאחלופי בישראל והתם משמע דאפי' איסורא ליכא ואין חייבין לאו דוקא וגם היה לנו להצריך חליצה והתם קתני לא חולצין ולא מייבמין. ע"כ.

הצורך בהפקרת הזרע בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה במקום דליכא למימר כקטן שנולד

ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (מח. ד"ה הא וגו') וז"ל הא למול רבנן אין אב למצרי

ואפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד דמי כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה דיש לו שאר מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב. לא תימא משום דשטופי זימה הוא ולא ידעינן אבוה מנו אבל היכא דידיע כגון היו אביו ואמו חבושים בבית האסורים דלא נבעלה לאחר חיישינן ואי טבל בקדושה דליכא למימר כקטן שנולד ליהוי ליה נמי שאר אב דהא ודאי אבוה הוא. ע"כ.

סתירת הפקרת הזרע מדרשת גוי את אביו דבר תורה ויחוס שאר לעניין פריה ורביה

והנה בעיקר הסוגיא התם קשה לי אמאי לאמרינן אפקריה וכו', דהא קרא איירי אפילו בגויותם (וכדמייתי לה בברכות כה: ושם נח. ובשבת קנ. ובנידה מה.), ואי הוה סיבה שלא לייחס בנו אחריו אמאי יורש את אביו דבר תורה, והלא בגמ' (יבמות סב) אמרו דאף לר"ל בהיותן גויים אית להו חיים. וכרש"י דכתב דהוא אף בדין נחלה יותר קשה (דלולא דברי רש"י היה לחלק לומר דאין זה משום שייכות בן לאביו וכו').

ספק במציאות הוות המוליד לעומת הפקעת עצם שייכות האבהות הגלויה לשמצא

ועוד קשה לי למה הו"א דאין אב למצרי הוא משום דשטופי בזמה, הלא זה לא מהני רק דליהוי ספק לגבי זהות האב ולא בעצם השייכות דהיא כלפי שמיא גליא, ואי תימא דיש במנהגם לבטל שם אבהות מהם הרי שי"ל כן אף בידיע, היינו, דמאחר דלא קפדי לא שייך גבייהו, ואף אי איכא מאן דקפיד בטלה דעתו (ובודאי דלא יתגי מה דאנן קפדינן).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 19px מתוך 269px (7%). פסקה חתוכה: "ואכן כך פרש"י (דלא כתוס') ביבמות (צח. ד"ה הא וגו')..."

מיקום הבעיה: x=404, y=3847, w=269, h=570

עמוד 2 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 64 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

◆ הזזת תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 64 | גלובלי
סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה
הזז תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 66 — כותרת 2 מספר 4 - ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

7 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 66
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

ב. בגדר שם תפילין ובגדר כתב דפרשיות והנכתב בהם

א. בגדרי שם תפילין וכללות חלקיו

פרשיות בכתב, בתים באות זיכרון, ורצועות לקשירה

והנה חפצא דתפילין מורכב משלשה חלקים והן הפרשיות, הבתים והרצועות. והיינו, כתב, תיק שלו, וקשירתו. ודין כתב דפרשיות נלמד לכאורה מהא דכתיב והיו הדברים האלה וכו' והוא משותף לק"ש ות"ת ומזוזה (והיינו בפרשיה דשמע ומדכתיב ושמתם את דברי בפרשיה והיה אם שמוע וכן בשתי הפרשיות דכתיב בהן). ודין הרצועות לכאורה פשוט שהוא נלמד מדכתיב וקשרתם דע"י רצועות קושרים האות האמור. ודין הבתים נלמד לכאורה מלשון לאות האמור בשל יד, ולשון טוטפות וזיכרון האמור בשל ראש, וכמו שאמרו דכיון דילפינן מלטוטפות דהוו ארבעה, ואמרו שאם יתנם בארבע בתים מארבע עורות קמ"ל, זיכרון אחד להוו הכל מעור אחד, וכן באות דתש"י דאמרינן דאם כתבן בארבע עורות צריך לדבק משום דך לאות כשם שאות דבחוץ (והיינו שתם משמעות דאות דהוא בבית) אחת, כך אות דבפנים (היינו דכתיב לך לאות) צריך שיהיה אחת וכו'. וא"כ פירוש הפסוק והיו היינו הדברים אלה וכו' וזה שייך בכתיבתם על גבי קלף, והא דכתיב לאות על ידך וכן לזיכרון ולטוטפות בין עיניך היינו באופן דהוו אות וזיכרון וכו', וזה שייך בנתינתם בתיק היינו בתים, ומאי דכתיב וקשרתם זה ע"י רצועות.

חלוקת בתים בראש וסימן לפרשיות בדד

ודטוטפות איירי אבתים דהא אמרינן דילפינן מיניה לארבע פרשיות בארבע בתים, והרי לדין ארבע פרשיות עצמן לא בעינן להאי לימוד כאמור, דזה נלמד מגוף מה דכתיב דין דתפילין באלו ארבע הפרשות, ועוד דהרי דין ארבע פרשיות הוי גם בשל יד דלית בהו דין טוטפות. וכן משמע כמ"ש לעיל דמהאי לימוד הוה אמינא דיעשה ארבע בתים מארבע עורות וכו'. וא"כ דין בית דתש"ר נלמד משתי מקראות אלו, חלוקת הבתים לארבע מלטוטפות, ועור הבתים האחד מזיכרון, ודין בית דתש"י נלמד מלשון אות דמשמעותו שאינו הדברים עצמן היינו הפרשיות, אלא רק סימן להם וזה הבית דתש"י.

קדושת פרשיות בספר תורה שנקבעו בבית או חפצא עצמי של אות שנקבעו בו הדברים

והנה יש לחקור האם שם תפילין הוא בפרשיות, ודין בתים ורצועות הם רק לקיום ההנחה דוהיו והקשירה דוקשרתם, או שגם המצוה באיחוד כולם ובמשמעותם הכוללת. וביתר ביאור שבכלל א' יש לומר שגדר פרשיות התפילין הם כמו ספר תורה, והיינו שכתיבת הדברים האלה (היינו היותם כתובים ולא כמעשה) יש בה חשיבות בפני עצמה (אפשר משום שבהיות הדברים כתובים וראויים לקריאה הרי הוא מעמידם שיתקיימו לזכרון, ויש זה גם יכולת הוראה למי שלא שמעם בעצמו וכו'), ויש בזה לבד גדר אות וזיכרון, וגדר מצות תפילין בבתים וקשירה היא לקביעות זה האות (וכעין שציוותה התורה להמלך שיהיה עמו ספר תורה תמיד, כך ציוותה שיהיו פרשיות הללו תוספת על עצם חשיבות שיש בכתיבתם, שיהיה אות שבהם על ידך וכו' היינו שיהיו מונחים וקשורים עליך), וא"כ יהיה גדר הבתים ככים

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 106px מתוך 269px (39%). פסקה חתוכה: "והנה יש לחקור האם שם תפילין הוא בפרשיות, ודין בתים..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

עמוד 7 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 7 פרק 66
סיבה: (סיבה לא ידועה)

הגדרת חשיבות הידיעה הנקשרת לאות כמצרכת לשינון הדיבור

ונראה לומר שיש בזה גדר נוסף לכתיבת הדברים, והיינו, דאמנם ביחס לדברים דאיירי בהו לשון וקשרתם וכתבתם ליתא לכתיבה לאותות, דגדרם הוא ידיעת מה שיש במשמעות הדברים עצמם. אבל ביחס לחיוב ידיעתם, הרי שיש משמעות גם לאותות שנאמרו בהם. וכמו בפרשת שמע שנאמר בה חיוב השמיעה והאהבה והקריאה והשינון והדיבור ואות וטוטפות ומזוזה, ומשמעות זו היא הן למצוה שלהם, כי ידיעת דבר ע"י קשירתו לאות, הוא גדר בחשיבות ידיעתו. היינו שידיעה זו שאני קושר לאות היא ידיעה שצריך לדעתה ע"י קשירה לאות. וכן בשאר מצות הכתובים עימה שיש בהם להגדיר הידיעה שנעשית ע"י קשירתם, שהיא ידיעה הנצרכת לקריאה ושינון וכו'. וכן יש לומר בשאר פרשיות, שכתיבת למען ירבו ימיכם וכו' היא גדר בידיעת של מצות וכו' (ובזה יש לבאר מה דאיתא בגמ' (ברכות יד:) אמר עולא כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. ומשמע דהוא משום מצוותה ולא ככל קורא בתורה).

החלות שם כתיבה עצמי על כללות הפרשה

ונראה דזה ביאור הלימוד דוכתבתם הכל בכתב, דהיינו כיון דהוא מוסב אוהיו הדברים האלה, היה די לומר וכתב על מזוזות וכו'. שתעשה שיהיה הנכתב (או מכתב היינו דבר הכתוב וכו'), וא"כ משמעות וכתבתם היינו וכתבת שלהם (או וכתוב אותם), והרי שנתן לכתיבה שלהם גדר כתיבה עצמי, והוא מוסב אכולה פרשה (היינו שהיה לומר והיו הדברים וכו' שיננת בניך דיבורך בו וכו' קשר לאות וכו'). וכן בכולם.

תוצאת הכתיבה בהוויית הדברים בתפילין לעומת מעשה כתיבה במזוזה

ומעתה יבואר ביותר גדר הילפותא (מגילה ט.) דוהיו בהוייתן יהיו שאין נכתבים אלא בלשון הקודש, היינו דמליצתא דכתוב לא ילפינן אלא שיכתוב, ואי חשוב כתיבה אף בלשון אחר די בזה. אבל כיון דהוא מוסב אוהיו, הרי דביאורו דתוצאת כתיבתם היא והיו, ומעתה יש לבאר יותר מה שאמרו דוכתבתם איירי אף אתפילין, כי הלא איירי בגדר כתיבה שלהם בכלל, ובזה יבואר דוכתבתם הוא מיעוט לגבי כתב דוקשרתם דהוא נסוב אוהיו, ומעתה יבואר בדקדוק מש"כ לקמן, דאף שדין מעשה הכתיבה נלמד מוכתבתם עצם כתב דתפילין הוא בגדר נוסף, היינו דוהיו. משא"כ במזוזה דאיירי רק אכתיבה. ודו"ק.

דין במורן ושלילת תרגום בחלק ממעשה הוויית הכתיבה

וא"כ הרי שיש למצוה בדין כתיבה האמור שני גדרים, ביחס למעשה הכתיבה, וביחס לתוצאתה. והיינו, דאם אכן גדר הכתיבה הוא במעשה שלו, משמעות מה שאמרו והיו בהוייתן יהיו אין היא ביחס לתוצאת הכתיבה לבד, אלא היא גדר גם במעשה הכתיבה, וכמו מי ששומע דברים וכותבם תוך כדי שמיעה. ויש ללמוד מזה גדר כתיבה עצמה שנעשית כסדרה, וכן שאין לכותבם בלשון אחרת, כי המתרגם יצטרך לשמוע דבר בשלמותו ולתרגמו, ואין זה כתיבה האמורה.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 93px מתוך (34%) 269px. פסקה חתוכה: "ונראה דזה ביאור הלימוד דוכתבבתם הכל בכתב, דהיינו כי..."

מיקום הבעיה: x=404, y=6902, w=269, h=581

פרק 67 — כותרת 2 מספר 5 - ג. בדיני עשייתו וגדרים הנוגעים לזה

12 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 67
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ורשב"ג אף בעיבוד לשמה בקלף ומחד טעמא (וכמו שכתבו תו"ס ור"ח שם), דאי נימא דלא קאי רשב"ג אלא בבתים לבד, ועכ"פ הוכיחה הגמ' מזה לדין כתיבה לשמה (ואף אי נימא דבקלף כ"ע לא בעי עיבוד לשמה), צ"ע שהרי היה לכאורה לחלק בין דין עיבוד בתים לדין כתיבה, דכתיבה יש בה משמעות הנכתב אף בלי מחשבה משום דבר הכתוב בו (ועוד דלגביו חשוב טפי משמעותו בקיומו, היינו, הדבר הכתוב והנקרא, ממחשבת עשייתו), וי"ל דאכן לא בעי רשב"ג כתיבה לשמה, ואעפ"כ בעי כן בבתים, משום שעיקר שם תפילין שיש להם הוא בעשייתן (משא"כ אי איירי אף אקלף דכתביה, דאז מוכח דלא סגי בעצם הכתב שעליו ומשמעותו בהיותו, וכ"ש בכתב גופיה) ואמנם מצאנו בראשונים דקדקו דאף בבתים איתא לטרת שין דהוה הלל"מ, אבל אין זה נוגע לחילוק האמור, דאף אי נימא דהוה סיבה לחייב עיבוד לשמן אין זה ק"ו לכתיבה, דהאי שי"ן נעשית מעור עצמו ולא כתיבה עליו. וגם אין לומר דכ"ע מודו דבקלף בעי לשמה, ועכ"פ הוכחה ברייתא דבתים, דהרי משמע דאיכא למ"ד דלא בעינן לשמה. ולומר דרק עיבוד דבתים הוי כ"ש לכתיבה ולא עיבוד דקלף שלהם, אין לו מובן. ויתבאר לקמן דזוהי אכן דעת רש"י ורמב"ם, וכ"כ כאמור.

עוד הוכחה ברייתא הנ"ל בגמ' סנהדרין (מח:) דתלות בה מח' אביי ורבא אי הזמנה מילתא או לא (באורג בגד למת ועוד לא כרכוהו בו) כתנאי, במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל, ומצאנו בזה שתי פירושים, דרש"י כתב דת"ק סבר כרבא דהזמנה לאו מילתא היא, וע"כ אין תועלת במחשבת עיבוד העור לשמה דהוא רק הזמנה ולא אכפת לן בה, ומיניה דרשב"ג סבר כאביי דהזמנה מילתא היא, ויש בעיבוד העור לשמה משמעות הזמנתו לתפילין, ובעינן לה. ובתוס' כתבו משמיה דר"ת להיפך, דת"ק סבר כאביי ולא בעינן עיבוד לשמה משום דדי במה שהוא מחשב ומזמין העור לתפילין (או בתיקונים קטנים) אחר העיבוד דהזמנה מילתא, ורשב"ג סבר כרבא דלאו מילתא היא, וע"כ בעינן למעשה לשמן היינו העיבוד, דלכ"ע חשיב יותר מסתם הזמנה. ולטולי עלמא בעינן שיהיה העור שומל לתפילין, לת"ק בזימון במחשבה, ורשב"ג במחשבת עשייה. ובר"ח בסנהדרין (הביאוהו בתוס' מנחות שם) כתב כר"ת דרבא כרשב"ג דלא סגי בהזמנה לבד ובעינן עיבוד לשמה.

ובתוס' הקשו על פרש"י דרבא סבר כרשב"ג דלא בעי עיבוד לשמה, דהלא קימ"ל הלכתא כרבא וכלאיתא בגמ' הנ"ל, וא"כ הלכה היא דלא בעינן עיבוד עור לשמה, ואילך בגמ' גיטין (נד:) במעשה דר' אבהו בהפסד שכר סופר שלא עיבד לשמה אמרו בפשיטות לעיבוד גוילי ס"ת שלא לשמן פוסל, ובתוס' מיאנו לחלק בין עיבוד לגוילי ס"ת העשויים לקדושה לכתיבה ובין עיבוד דבתים, דהא אף בבתים איתא לכתיבה דשי"ן בתש"ל (ובאמת חשיבות השי"ן ככתב אף רש"י מודה בה וכדכתב בשבת כח: דמשום האי שי"ן חשוב תורה כמו קלף ועורו כלול במיעוט דבפיך וכו').

ובתוס' רי"ד בגיטין דפירש כרש"י עמד ע"ז וכתב, דאכן לא קימ"ל כר' אבהו דהוא סבר כרשב"ג, אלא כרבא דסבר כת"ק דלא בעינן עיבוד לשמה, ואף בגוילי ס"ת לא בעינן עיבוד לשמה, אבל ברש"י לא משמע כן דבגמ' במנחות (מב: ד"ה תפילין וליבור שאחריו) אמרו תפילין אין להם בדיקה, וכתב רש"י שם, דקלף לתפילין בעי עיבוד לשמה, ולספרים ומזוזות לא בעו עיבוד לשמה. ע"ש. ובתוס' שם הזכירו דכן הוא דעת הרמב"ם דבמזוזות דלא בעו עיבוד לשמה, ונתקשו בהא דספרים מגמ' גיטין דאיירי בס"ת, וכתבו דאפשר דאיירי אשאר ספרים. ועכ"פ משמע דאף רש"י ס"ל בקלף דתפילין דבעי עיבוד לשמה, וצ"ל כהא דחילקו בתוס'. וכאמור אף רש"י סבר דשי"ן הוה ככתיבת תורה דקלף, וכ"כ בחילוקם.

ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לשמה בתפילין, דאם אכן דין עיבוד לשמה תלוי במח' דהזמנה הרי שיש לבארו בשני פנים. או דכ"ע מודו בחיוב זה ואית להו איזה לימוד בזה, ולא נחלקו אלא בעיבוד, ומשום דבהם הוא רק הזמנה (וזה יתכן בין לרש"י ובעיבוד דבתים, ובין לתוס' בכל עיבוד), או שנחלקו בחיוב זה גופא, דמ"ד הזמנה לאו מילתא סבר דלא יתכן כזה חיוב כי אין דרך לקיימו, והחולק חולק, ונצטרך לומר שנחלקו אף אי איכא ללימוד בזה (וזה יהיה רק לרש"י). ולפי האמור לעיל, דמשמע

חילוק בין עיבוד בתוס' לעיבוד קלף תפילין וס"ת

שלילת עיבוד לשמה מכל וכל לעומת חיובו בקלף תפילין

לימוד מוחד שעיבודו הזמנה או תלות בעצם דין הזמנה

פירוש רש"י לעומת שיטת ר"ת והתוספות

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 103px מתוך 269px (38%). פסקה חתוכה: "ועכ"פ יש לשמוע מזה לגבי מקור חיוב מחשבת עשייה לשמה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=4637, w=269, h=920

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 10 | פרק 67
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ד. ביאור גדר איסור דתשמישי המת וגדר הזמנה לו

איסור מחמת מעשה השימוש שעבר או קביעות החפץ לשימוש עתידי

והנה דין שיהיה הדבר אסור ע"י הזמנתו לתשמיש המת, הרי הוא ביחס לגדרי איסור שנאמר בתשמישי המת לכ"ע מודו בו, ויש לבאר תלות גדר שיש בהזמנה להיותו בפועל, ומה שיש לעיקר האיסור להגדיר הזמנה שלו, והנה בגדר איסור דתשמישי המת עצמם, והיותו שייך בהזמנה למ"ד הזמנה מילתא, מלאו שכתב רש"י (סנה' שם) דהוה כאילו כרכוהו בו. ע"כ. ומבואר דעיקר דין תשמישי המת נאמר במקרה שכרכוהו בו, וכן מבואר דלמ"ד הזמנה מילתא היא גדר מה שנאסר בהזמנה הוא משום דדבר המוזמן חשוב כאילו נעשה בו מעשה האוסר בעיקר הדין.

ולבאר גדר זה יש לנו לחקור בגדר האיסור כשכרכוהו בו כבר דלכ"ע נאסר משום תשמישי המת, והנה לכאורה פשוט דלא חשיב תשמישי המת בכריכה הנ"ל אלא בדבר שייחדו למת (או למתים הרבה), דבדבר העשוי לשאר תשמישין ולא שימשו אלא באקראי לא חשיבי תשמישי המת, דלקמייה דימנו לסודרא ואף למ"ד מילתא בעו אזמניה ולא די בלא ביה, וההכרח להאיסור בדבר שכרכוהו כבר אע"פ שהוסר אינו משום שדבר שבפועל שימש מת נתפס ונאסר לעולם, וכדוגמת מה שאמרו במת מצוה שתופס מקומו אף בלא יחוד ורצון (ואף שם י"ל דאין זה גדר במקום אלא במה שחייב מי שבידו לקיים שם קבורתו), אלא משום שהיה בכריכה גדר שהבגד עומד לשימוש למת, שהוא תוספת חשיבות שיש על מה ששימש בפועל. והנה יש לחקור במה נעשה בו גדר זה שהוא עומד לשימוש המת, אם הוא משום כריכה זו לבד, או משום דיש בכריכה זו גם משמעות שימושו העתידי, היינו, שיש בתחילת כל דבר משמעות המשכו, וזה חשיבות בעצם השימוש כתחילת לדבר (וחשיבות זו נובעת ממה שבכלל דבר המתמשך ישנה התחלה. ועי"כ יש חשיבות לשימוש תחילה יותר מאשר שימושים, ויש דומים רבים לזה וחילוקים בהם, ואכמ"ל). והיינו, דלצד הראשון האיסור הוא בדבר ששימש למת, ואף שעתה אינו משמש עדיין שמו עליו שהיה משמש למת (ואמנם יתכן שגם חשיבות זו נובעת ממה שבדרך כלל דבר המשמשו הוא לעולם. ועיין בגמ' שם). ולצד השני גדר האיסור הוא דבר המיוחד לשימוש המת, ודבר זה נתייחד ע"י כריכה הנ"ל.

יחוד למשתמש מסויים בממון הנאסר או יחוד לסוג שימוש דמתה

ולפי שני דרכים אלו יש לדון בגדר הזמנה האמורה, דלצד הראשון דסיבת האיסור היא במעשה הכריכה גדר הזמנה למ"ד מילתא, היינו, שאנו רואים כאילו כבר שימש למת, ונאסר כדבר ששימש למת. ולצד השני דסיבת האיסור היא שיש בשימוש זה משמעות המשך השימוש כמו שיש בכריכה כנ"ל, ולא משום שהיא מקרבתו למעשה כריכה הנ"ל.

וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בהנאה, אם הוא דווקא בכלים המיוחדים למת מסויים, או אפילו בכלים המיוחדים למת סתם.[א] והיינו, שאם הוא רק בדבר המיוחד למת מסויים, גדר האיסור הוא בסוג משתמש וכממון שהוא מיוחד לו (אלא דכיון דהוא מת נאסר בהנאה). אבל אם הוא אפילו במיוחד למת

א. ובעיקר דין דתשמישי המת אסורים יש לבאר, דהא מצאנו שאיסור זה שייך אף בדבר העשוי למתים הרבה ושאין הוא מיוחד למת מסויים, כמו שאמרו בבית הקברות דאסור בהנאה בתלוש וחיברו. ומשמע שיש בזה תוספת איסור ממה שאסורים מחמת כל מת שקבור בהם, וכמו שאמרו במערת קבורה שהיא תופסת יותר מד"א דכל מת, ואעפ"כ מצאנו דשייך איסור זה במת מסויים לגבי שאר מתים, כמו מה שאמרו דאין משנים ממת למת. ומזה הדין האחרון ודאי יש להוכיח שיש בגדרי האיסור יחוד ביחס למת מסויים. ויש לדון בדין הראשון אם הוא דין לעצמו, היינו שיש איסור נפרד בדבר המשמש למתים רבים, או שאין הוא רק ריבוי דמת האמור בדין הראשון ובחסרון הסיום והיחוד למת מסויים. ויהיה בזה נפק"מ לגבי דבר המשמש הרבה מתים באופן ארעי היינו שמשמש לזה ואחר לזה וכן הלאה, דאי נימא כצד הראשון הרי שאף שאין מיוחד לשימוש דמתים ששימשם עד כה יהיה אסור משום שמיוחד לשימוש מתים באופן כללי, ושימוש שנשתמשו בו במתים עד כה אף שלא ישובו להשתמש בו, יש בו כדי לקבוע בו איסור הנאה כמו בגד שכרכוהו על מת מסויים, ויהיה אסור אף למ"ד הזמנה לאו מילתא. אך לצד השני יש לומר דמותר, ויהיה זה חלוק מבית הקברות דאף דמשמע דיש תוספת איסור במקום וכו' בבית הקברות, אין זה אלא משום שיש בכל מת מסויים גדר שימוש דכל בית הקברות, אחר שיש עמו עוד נקברים, וכן בכולהו מתים כל חד לעצמו, אבל במה שמלכתחילה אינו שימוש למת מסויים, ואין לאף אחד מהם תפיסה בו, לא חשיב תשמיש המת (ואף ששימש כל מת עד כה לא נאסר כמו שאין נאסרים כל דרכים שהלך המת בהם או עגלה שהוליכו אותו בה ואינה מיוחדת לזה).

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 81px מתוך 269px (30%). פסקה חתוכה: "וביתר ביאור שהנה יש להסתפק בדין כלי המת שאסורים בה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=10337, w=269, h=624

פרק 68 — כותרת 2 מספר 6 - ד. ביאור דעת רש"י במח' ת"ק ורשב"ג

13 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 5 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 5 פרק 68
סיבה: (סיבה לא ידועה)

במחשבת לשמה גדר הזמנה, והיה אפשר ליחדו לשימוש מסויים כבאריג למת, ובהכרח דת"ק דלא סבר לה הוא משום שלא מילתא היא, ואף אם נמלא שיהיה חיוב כללי שיהיו תשמישי קדושה עשויים לשמה, אין בהזמנה זו משמעות כלל, וכאילו לא עשה כלום. וא"כ הרי חשוב עור זה כלא מחוסר מעשה, ודין התורה שיהיה מעור מתייחס רק למשמעותו כמין מסויים, ולא לשימושו. וכמו דלא בעינן שיקנה העור לשמו וכו' כן הוא עיבודו (והיינו שאין זה ביחס למושג לשמה, שיתכן שיתחייב בשאר מקרים אם יהיה בו משמעות יותר מהזמנה לבד).

התולת שם תפילין מבוה הזמנה מילתא ביחוד התשמיש בעשייה

ומעתה יש לבאר דברי רשב"ג לאמר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדן לשמן, דהוא מודה למה שאין גדר עור דילפינן מבפיך שייך להיות חומר הראוי לבית כנ"ל, אלא דכיון דסבר להזמנה מילתא היא, הרי שיש לחייב עיבוד לאו משום דין עור, אלא משום דאחר הזמנה יהיה בו משמעות שהוא מוזמן, הרי שיש משמעות לעשייה זו אם תהיה לשמו.

קביעת סוג התשמיש ע"י יחודו למשתמש מסוים בגבור למת ומוקצה

וביתר ביאור כמש"כ שאין דין הזמנה כדין עשייה לשמה, שמשמעות הזמנה טבעת מיחוד התשמיש למשתמש מסוים, ומשמעות דין עשיה לשמה טבע מיעוד לסוג התשמיש, אלא דכיון שבהזמנתו לדבר זה יקבע שמו אף לגבי סוג תשמישו. כמו שהזמנה למת מסויים אוסרתו משום דין תשמישי מת הכללי, אף שמשמעות דין זה אינה נוגעת למת מסויים דווקא (וכמו יחוד דמוקצה שאין בו משמעות דין מוקצה אלא אחר שמייחדו לתשמיש מסויים, ותשמיש זה מותר בשבת מימלא לא הוי מוקצה, כי אין היחוד שייך בדין מוקצה, אלא דין מוקצה חל אדבר ויעודו אחר שכבר נתייחד). וכן יש לדקדק שבזה יחוד לדבר שאינו ראוי יהיה חיובי באותו האופן כמו מה שאינו מיוחד כלל.

דין כללי בגמ' עור טהורה לעומת שלילת יחוד עור מסוים זה מבוה הזמנה לאו מילתא

והנה לשון ת"ק דברייתא לאמר עור בהמה טהורה כשרות אע"פ שלא עבדן לשמן, ל"כ, לממה נפסק אי טונתו דלא בעי עיבוד כלל, הוה ליה למימר אע"פ שלא עבדן סתם, ואי טונתו דבעי עיבוד ורק לא בעי שיהיה לשמן, היה לו לומר אע"פ שעבדן שלא לשמן. ונראה דזה מה דבעי רש"י לפרש דאיהו גרס אע"ג דלא עיבדו, והוסיף לעור זה לשמו. והיינו ביאורו, דהא דאמר ת"ק דטלה עליהם עור בהמה טהורה כשרות אין הוא דין בתפילין מסויימות אלו, אלא דין בעור הראוי לכל תפילין, והיה לומר דמה שעשויים מעור בהמה טהורה אינו אלא ביחס לדין כללי היינו שמהן ראוי לעשות כל תפילין, אבל חוץ מזה יש לומר, שיש בתפילין עוד דין וביחס לכל תפילין מסויימות לעצמן, דכיון שאין עור בהמה טהורה מיוחד למלאכת שמים לבד, ומשמש לדברים הרבה. ויש לדון שייך דין לשמה במה לעור מסויים זה ישמש לתפילין, ודין זה שייך במה שהוא מעשה בעור, ויש לחלק כלל עור בהמה טהורה בו, דהגי לחול והגי לקודש. וזה ביאור מה שאמר אע"ג דלא עיבדו לשמו, היינו אף שביחס לעור מסויים זה, שיש בו אפשרות להגדירו שהוא לתפילין יותר מסתם עור בהמה כשרה, והיינו במה שיש לעבדו ביחוד במעשה עיבוד נפרד, ולשם תפילין, אע"ג דלא עבד מעשה בעור זה ליחדו, כשרות. כי אין דין בעור שלהם אלא דליהוו עור בהמה טהורה, וזה ביאר רש"י דהוא משום דאין משמעות מחשבת לשמה הנ"ל אלא בגדר הזמנה, וכדאמרן שהוא גדר לשמה הנובע ממשמעות שיש בגוף החפץ, ולא בייעודו בעשייתו. ומשום דהזמנה לאו מילתא, לא אכפת לן בה.

הזמנה מילתא מחייבת שיהא העור מוגדר ומוזמן בעשייתו לשם תפילין

ומעתה יש לבאר דברי רשב"ג לאמר אף עור בהמה טהורה פסולות עד שיעבדו לשמן, דהוא מודה למה שאין גדר עור דילפינן מבפיך שייך להיות חומר הראוי לבית כנ"ל, אלא דכיון דסבר להזמנה מילתא היא, הרי שיש לחייב עיבוד לאו משום דין עור, אלא משום דאחר הזמנה יהיה בו משמעות שהוא מוזמן, הרי שיש משמעות לעשייה זו אם תהיה לשמו.

ב. בגדר לימוד דמן המותר בפיך

לימוד מן המותר בפיך והכשר גבילות ושריפות ע"פ ר"י הגרמי

ולבאר גדרים חלוקים אלו יש לנו להקדים בגדר דין דתפילין נכתבין ע"ג עור ולא שאר דברים וכן דהוה האי עור דבהמה טהורה, דהנה איתא בגמ' (שבת קח.) דילפינן לה מלמען

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 50px מתוך 269px (18%). פסקה חתוכה: "שאר דברים וכן דהוה האי עור דבהמה טהורה, דהנה איתא ..."

מיקום הבעיה: x=121, y=5487, w=269, h=56

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 10 | פרק 68
סיבה: (סיבה לא ידועה)

מאגודה, אין דבר האוגדו גדר בדין זה, ולו יהיה דהוה מצינן לעשות לו אגד בלא כלום הוה ניחא. וע"כ אין גדר בדבר האוגדו כחלק מדין זה, ואף אחר האגד אין כאן שני גדרים במצוה, היינו, מין אחד ועוד שלושה מאגודים, אלא הם ארבעה מינים נפרדים, אלא דחלקם לא יוכשרו לעצמם אלא כשהם באגד. וע"כ אם יהיה האגד ממין אחר, יחשב כמין חמישי, וכמו מה דחשובים שני מינים אגד לגבי חד וכאמור. אבל לרבנן דלא בעי אגד אלא למצוה דזה קלי וכו', בהכרח שגדר המצוה הוא בשלשתן יחד, וכמה שיש בזה יופי למצוה דארבעה, וודאי דשם לקיחה האמורה בארבעה אין שם אגד מכללה.

התבטלות האגד ללולב מחמת היותו מחלקי אותו האילן

וביתר ביאור שעדיין יש להקשות במה דאמר רבא דאפילו סיב וכו', והוכיח כן מנסרים וכו'. ע"ש. ולכ"ב מה מהני זה לגבי טעם דהוה חמישה מיני, והיינו, דהיה לחשוב דמין האמור אינו רק במינים דאילן כתמר ואתרוג וכו', אלא יש גדר מין אפילו באילן עצמו ואית ביה כמה מינים חלוקים, דזה עמו וזה עליו וכו' קמ"ל. וזה קשה, דאי הוה אמינא דיחשב עץ שלו כמין אחר, מה מהני בזה ראיה שהביא דלגבי לולב גם עמו חשוב כמין אחד, אחר דלגבי שאר מינים האגודים עימו אינו כן. ואין להוכיח מסכך דלא בעי אגד, שיש לומר דלגבי לולב סיב והוא חשובים מין אחד, אבל לגבי מינים לארבעה היינו הדס וכו' לא. ואי תימא דהדס וערבה עצמם חשובים כעץ, א"כ מה בעי לראיה שהביא כלל, דהלא מיניה וביה מוכח דאין מינים חלוקים באילן עצמו, דלולב הוא עלים דתמר, ואתרוג הוא פריו וכו'. ומזה משמע דמה דבעי דליהווי האגד ממינו הוא לא ביחס לשאר מינים כי מה דחשוב רק ד' מינים ולא ה' בהיות האגד ממינו משום שאף אגד ראוי להיחשב כמין, כיון דהוא לולב הרי דעדיין אית לן רק ד' מינים, היינו שני לולבים ועוד שלושה. אלא דבהיות האגד ממינו

אחד הרי הוא בטל לאותו חד, וכאילו אגדו מלולב זה עצמו, וע"כ לא יועיל מה דד' מינים עצמם חלוקים בחלק דאילן שלהם כל חד לפומיה, וכן דאי איכא למידק דסיב לא הוה חלוק מלולב די בזה, וכאמור.

התבטלות חלקי הקשירה והתיק לפרשיות ודימויים לציצית הכנף

ולא נצרכנו לכל זה אלא לבחינה האמורה דגדר שיהיה דבר ממינו הוא במשמעות מה שהן כחד לגביו, וכן לגבי תפילין דבעינן רצועות ממינן דפרשיות אין זה כדין לעצמו, אלא גדרו הוא משום דבזה חשובים אף הרצועות כחלק מן הפרשיות. וביותר ע"פ האמור דאם היה שם לרצועות לעצמם הרי שהיה מוכרח מזה דאין זה משום קשירה דפרשיות אלא הקשירה דין לעצמה (וכלל שאמרנו לעיל בבתים דשם אות שלהם הוא בגדר אות החשוב לעצמו וכו'), ובזה לא הוה ליה למכתב וקשרתם סתם. אלא ודאי דדין קשירה הוא דין בפרשיות, ואין הרצועות אלא ככנפי בגד לאחוז הפרשיות.

ובזה יבוארו דברי רש"י דאי קשירתן ברצועות ממינן כ"ש דתיק שלהם יהיה בבתים ממינם וכאמור, כי ודאי יש שם נפרד יותר למה שהוא קשירת דבר מתיק הבטל לתוכנו (ואמנם אין זה מוכרח דבכל מקום תהיה קשירה או תיק דווקא ממינה, וכאמור). ויהיה לנו ביאור יתר במה דכתב רש"י כן בסוגיא דמנחות דווקא, כי גדר הבתים כתיק דפרשיות התפילין שווה לציצית הכנף דפליגי בה רב ושמואל, דאף אמנם דלגבי גדילים יהיה משמעות בחוט, אבל במה דלא הוו אלא ציצית לכסותך אין משמעות בחוט ובטוויתו דלא דמי לכסותך, אי לאו דנימא דבעינן שיהיה עשיה לשמה אף בגדרם העצמי כגדילים. וכן הוא בתפילין, דאמנם בבתים כשם לעצמם יהיה משמעות במה שהן עשויים לשמה, אבל במה דלא הוו אלא תיק דפרשיות הרי כבר בטל מהן שם עור ועיבודו, וזהו שדימו מא' רב ושמאל לת"ק ורשב"ג.

ה. גדרים חלוקים בבתים דתפילין

תיק הבטל לפרשיות במטפחות מול המצא עצמו דבית בתחבה וארון

ואם כניס הדברים הרי שיש לנו לשמוע בזה שני גדרים נפרדים בבתי תפילין, האחד גדר שהם תיק לפרשיות, ובזה אינם שם לעצמם, ובטלים לתוכם. והשני הוא גדר שהם בתים לפרשיות,ובזה חשובים שם לעצמם כבתים. והדימוי בזה כמו מטפחות ותיבה (ארון) דס"ת,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 26px מתוך (10%) 269px. פסקה חתוכה: "ובטלים לתוכנם. והשני הוא גדר שהם בתים דפרשיות,ובזה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=11133, w=269, h=78

עמוד 2 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 68 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

⌖ הזזתיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 32 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות | HIGH | סוג: bracket-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 68 | גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

הזז תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 3 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 69 — כותרת 2 מספר 7 - ד. ביאור דעת הרמב"ם בהנ"ל

8 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 6 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 6 | פרק 69
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ב. בתלות מח' רב ושמואל בציצית במח' ת"ק ורשב"ג

חילוק בין גמר מצווה בקשירה לחיוב עשייה התעשה לך בציצית

והנה כבר עמדנו בזה דפסק הרמב"ם בדין הזמנה כרבא וכן בתפילין כת"ק (או עכ"פ דלא כרשב"ג) דלא בעי עיבוד לשמה, ולשומת זה לגבי מח' רב ושמואל בטוויה לשמה בציצית פסק כשמואל דבעינן לשמה, אף דבגמרא (מנחות שם) תלו מח' רב ושמואל במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל, וסבר שמואל כרשב"ג. ובאמת דגמ' גופא ל"ב מה שלא אמרו דתלו מח' אביי ורבא בדרב ושמואל אחר דתלו שניהם במח' ת"ק ורשב"ג הנ"ל (ובתוס' (שם) הקשו דמה ראיה יש מת"ק דתפילין הא ציצית שאני דכתיב בהו תעשה לך עשייה לשם חובך ואפשר דבהא אף ת"ק מודה, דהא לך דתפילין בעי לדין לך ולא לאחרים וליכא למילף מיניה. ועי"ע לקמן).

ועוד יש לדקדק במה דכתב רש"י לעיל מיניה (שם), דתפילין עשייתן לא זו גמר מצותם עד שיקשרם, משא"כ בציצית, דנחלקו בזה אמוראי משמייה דרב, ולרב חסדא דסבר חובת גברא הוא, ועשייתן היא גמר מצותן, אין ללמוד לרב מתפילין, שיש לומר דלא בעי לשמה אחר דאין זה גמר מצותן, וכמו דאמרו לחלק בטווי לאריג. ומכל זה משמע שנחלקו ת"ק ורשב"ג בעיקר גדר דלשמה. ואין מח' בהזמנה דבתים רק פרט המשפיע על מח' זו ובזה תלו מח' רב ושמואל.

לומר דאיירי אעור טהורה דכבר עובד שלא לשמה, דמלבד דעדיין אין שייך לומר בזה אף ביחס לזהב וטמאה כאמור, גם לא משמע כן מלשון עד שיעבדן לשמן, דמשמע דאיירי באינו מעובד. דלגבי מעובדים הנ"ל דאין כשרות אלא במעובדין לשמן וכו'), משא"כ עור טהורה דיוכשר בעשיה לבד. ועוד יש לדקדק בלשון הברייתא שכתבה בדברי ת"ק ואע"פ שלא עיבדן לשמן דלא לריכא דכבר עתיד הוא להתבאר ממה דחלק רשב"ג דבעי גם עיבוד לשמה.

יצירת שם מין בשר ע"י מחשבת העיבוד ולא במקורו בבהמה טרם עיבוד

ונראה שאכן סבר רשב"ג דפסול עור בהמה טהורה שלא עבוד לשמה כפסול שאר מינין האמורים. כי לדעתו שאין העיבוד לשמה רק כתוספת הכשר במין לעור טהורה, אלא הוא חשיב כמין שונה מעור שאינו מעובד לשמה. ועי"כ אף היותו עור טהורה הוא דין נפרד בו, ואינו שווה להיותו כן קודם עיבוד (ואין זה חידוש בגדר מין אלא הוא תלוי במה דגרה תורה, דהא שיש להחשיב חילוק מין אף בשווים באיזה דבר, פשוט הוא, וכמו דלגבי עור טהורה חשובים זהב ועור טמאה מין אחר בשווה, אף שטהורה וטמאה שווים במה שהן עור לעומת זהב. כי אחר דלמדנו דדינם בעור טהורה, אין נפק"מ בחסרון האחרים אם הוא משום שאינו עור או אינו טהור), ולכן שווה פסול דזו כאלו.

השוואת חסרון עיבוד לשמה לפסול עצמי של זהב ועור טמאה

ולבאר זה נקדים מה שצריך לדקדק בלשון רשב"ג לאמר, אף עור בהמה כשרה פסולות עד שיעבדן לשמן. דלכאורה אי בעי למימר דמלבד דין דיהיה העור מבהמה כשרה בעינן גם שיעבדו לשמה, הוה ליה למימר דאין כשרות עד שיעבדן. ואי איירי אתפילין הוה ליה למימר אף מעור. דמלישנא דאף עור משמע דפסול עיבוד לשמה הוא בדין עור בהמה טהורה דאית בהו, וזה קשה מה שייכות יש בין מין דהעור למחשבת עשייה בו, דהיא לכאורה קלה ביחס למין דהוא מהותי בו. וביותר קשה דפשטות לשון אף איירי אשאר דברים דתני הייט זהב ועור בהמה טמאה דפסולות, ואמר ת"ק דטהורה כשרות. ופליג רשב"ג ואמר אף, ודימוי זה אינו מובן, דלכאורה פסול דהני עיקרי יותר אפילו לרשב"ג, דהא לא מהני בהו עיבוד לשמה (ואין

שם מין טהור חל במעובד לשמה לעומת עור קודם עיבודו

וביתר ביאור, שלכאורה קשה ממ"נ, אי אין שם כשרות למין לעור טהורה בלא עיבוד לשמה, הרי אף אחר עיבוד לא יהיה שם כשרות בה, וא"כ אין כאן אלא דבר המעובד לשמה, ולמה לא יועיל זה בשאר מינין כזהב וטמאה שיעבדם לשמה. ואי נימא דהוו שתי דינים נפרדים דבעינן גם שיהיה הדבר מעובד לשמה, וגם שיהיה ממין טהורה, הדרן להא דיש שם כשרות בעור טהורה, אלא דמלבדו בעינן לעבודה לשמה, ואין זה דומה לשאר מינין.

והביאור הוא דדין לעור בהמה טהורה האמור הוא דין בדבר המעובד (לשמה וכן בכולן) לעצמו, ועי"כ לא חשיב האי עור טהורה כמין כשר אלא ביחס לעור מעובד לשמה, כי אין שם עור טהורה לאית בדבר המעובד הנ"ל משום דהוא עיבוד לעור טהורה שהיתה קודם עיבוד,

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 17px מתוך 269px (6%). פסקה חתוכה: "ולבאר זה נקדים מה שצריך לדקדק בלשון רשב"ג דאמר, אף..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5807, w=269, h=874

פרק 70 — כותרת 2 מספר 8 - ה. בגדרי מחשבת עשייה

8 עמודים • 3 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column | MEDIUM | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 4 | פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

ה. בגדרי מחשבת עשייה

א. בגדרי מחשבת לשמה

הכשר גוף החפץ לקיום לעוצמת תוספת חשיבות במעשה הקרבנות

וביתר ביאור הגדרים שאמרנו אי דין לשמה הוא במשמעות הכשר החפץ לקיום מעשה המצוה או במשמעות היות מצוה מתקיימת ע"י החפץ, והיינו שיש לדון אם זהו דין במעשה המצוה או דין בחפץ שבו נעשה מעשה המצוה, וכהקדם לזה יש לבאר גדר מחשבת לשמה בכלל, ומה שיש לחקור ולחלק בגדרי מחשבת לשמה במעשה, ובעשייה, ובדבר העשוי.

והיינו, שאמנם יש להבין גדר מחשבת לשמה במעשה שהוא עצמו מצוה כגון שחיטת קרבן וכו' דבעינן לשמה, כי יש חשיבות בגדרי מעשה עצמו במה שהוא נעשה מתוך מחשבה, שהרי שאין מעשה נעשה אלא לסיבה במשמעות שיש בו או לתולדה שתצא הימנו, ויש במחשבה לגרום עשיית או מניעת המעשה, או שינוי צורתו, וכיון שאין עושים מעשי דקרבן אלא לסיבה כחובה, או לתולדה ככפרה וכו', הרי שמחשבת לשמה שהיא כנותנת סיבה לעשות המעשה, היא תוספת חשיבות במעשה (ואף שאין שינוי במעשה דשחיטה וכו' עצמו). וגם מובן מה שיש לזה להשפיע על מעשים שיעשו בתולדת מעשה זה, בגדרם כהמשך להמעשה, היינו, כמו בשחיטה אקבלה וזריקה, דכיון שהשחיטה היא בדם דהקבלה והזריקה יהיה חשיבות מחשבתה אף בהם.

חלות לשמה בדבר שאין צורתו ומצבו מעידים על מחשבת עשייתו

אבל צ"ב מה מועלת מחשבה בעשייה שאין היא מצוה בעצמה, ואינה גדר אלא ביחס להיות עשיית חפצא שבו יעשה מעשה מצוה, כעשיית ציצית שאין סוף מצותה בעשייתה, אלא בתולדתה (חובת חפצא), או בעשיית מעשה בתולדה זו (חובת גברא), והלא המה מתקיימים במלבה הקיים והוא שוה בין אם נעשה כך או כך ואין לדך עשייתו ניכרת בו, וכ"ש שאין ניכרת בו המחשבה.

חוסר משמעות בהזמנת מרכיב חלקי טרם חיבורו להמצא הכולל התפילין

וביותר צריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף המצוה מתקיימת משום תולדתה, כדין עיבוד לשמה בבתי תפילין, דהרי אף אי נימא שיש בעשיית מצוה בחפץ שנעשה לשמה חשיבות, דהלא אין עיבוד דבתים מעשה אלא בבתים, ומה מהני מחשבה בהם אחר שאין הם כל המצוה ובעינן לפרשיות וכו', הלא אין הם חפץ לסוף מצות תפילין (וזה חילוק יותר ממה שאמרו דטווי לאריג אפילו אביי מודה דלאו הזמנה היא, משום שהוא קודם דקודם לגבי אריג, דהתם עכ"פ זהו גופו של האריג, אלא שצריך מעשה בצורתו, אבל הכא הרי אין שם תפילין על הבתים לבד), וביחס לכלל התפילין אין משמעות כלל להזמנה חלקית זו, שאין זה תפילין, כי הרי אף אם יהיו כל חלקי התפילין מוזמנים לשמם, אין זה מועיל לחפצא דתפילין הכולל, להיות הבתים והפרשיות כל אחד לשמה לעצמו אינו מועיל למשמעותם יחד (ודמיא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 31px מתוך (12%) 269px. פסקה חתוכה: "וביותר צריך ביאור מה מועלת מחשבה בעשייה שאין סוף ה..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3847, w=269, h=574

עמוד 5 — 2 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 5 פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

למה שאמרו דלא מהני עשית סכך לשם דפנות אי ליכא קודם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין חפצא דתפילין אלא בהיות בהם הפרשיות).

דימוי לנטילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה טרם הכנסת פרשיות

ולקרב עשייה דתפילין לציצית היה לומר שאין סוף חפצא דתפילין (פרשיות הבתים ורצועות) חשוב כדבר אחד, ואין זה חפצא דמצוה, אלא כל אחד מהם חשוב חפצא לעצמו, וגדר הכולל כל חלקי התפילין יחד אינו מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בנטילת לולב היינו שאין מצטרפים כל הארבעה אלא ע"י מעשה נטילה), ולכן אין שם תפילין למצוה אבתים או אפרשיות וכו' שלא בזמן הנחה.

(ויש למצוא בזה נפק"מ באם יכול לברך באופן שהניח הבתים בלא פרשיות, ואחר כך הכניסם. דאם יש שם חפצא דתפילין הוא אחד אכולם, הרי אף שיתכן שיהיה חשיב כמונח אחר שיכניס, אבל זה יהיה כדבר הבא מאיליו. אבל אי נימא דאין בהצטרפם גדר אחד דתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ אם הכניס ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכניס (וכמו דליכא נפק"מ איזה מין מהארבעה יטול לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דאף לכל זה יהיה חסרון לגבי קשירה שאין חשוב קשירה אלא בדבר שאינו מחוסר אלא קשירה, ואולי יש למצוא נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקודם הקשירה, וכמו שמצאנו שי"א דעובר לעשייתן דברכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"א)

עשיית עור הבתים למשמעות אות ושימוש הפרשיות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה כבציצית ובכל חד לבדו, וכגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרשיות. דיש במצות הנחה גם שיעשה בתים לפרשיות (או להיפך וכמשנ"ת), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרשיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה דילהון היותם בתים במשמעות אות, ובשימוש הפרשיות דליהוו לאות, ועדיין צריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין תעשה המעכב בקיום המצוה בלא שהוגדר במצוה נפרדת

ולבאר גדר עשיה לשם מצוה נקדים מה שמצאנו שיש מצות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה דהאי מצוה, וכמו בסכך דסוכה (דכתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה לציצית (דכתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעצמו חוץ לדין לשמה, ודפסקינן כדעת ב"ה בסוכה, דבעינן עשייה דסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מצות סוכה דחג, ואף לב"ש דסברי דבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מכתוב נוסף, ואינו מעלם דין עשייה האמור.

ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוה דישיבת סוכה. שאין לומר שהוא מצוה נפרדת, שהרי ודאי אין דין בעשייתו, אם אין יקיים בו המצוה לבסוף. ואין דין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המצוה, ואין זה דומה לשאר מצות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דחשובים כשתי מצות (וכן בפסול זריקת דם בקרבן שנשחט בפסול שיש לומר שאין מצות זריקה אלא בדבר שנעשתה בו מצות שחיטה). דמלבד דלא מצאנו שיחשב מצוה נפרדת, גם לימודו הוא כפרט מהכתוב לעיקר המצוה (ובכלל דיש למצוא משמעות במשכן לעצמו משא"כ כאן). וגם אין לומר שהוא מצוה אחת עם קיומה, שלא מצאנו חסרון באם יעשה אותה אחר, אפילו גוי דאינו במצות.

ביאור תעשה ולא מן העשוי במציאות סיכוך המחשבת ממעשה העשייה

וא"כ בהכרח צריך לומר שגדרו הוא במה שיש בתוצאתו משמעות בקיום המצוה, היינו, שאין חשובה מצות ישיבה, בסוכה שלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במצבה הקיים בשעת מצות ישיבה אם עשויה כנ"ל יותר משלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי אמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף באופן הפסול עכ"פ חשוב עשוי, היינו שתוצאת הדבר הכשר והפסול שווים, ולא יובחנו אנו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תובחן ישיבה בסוכה זו מזולתה.

ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא בהפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם אחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לחסרונה בלתו. והיינו דגדר ישיבה בסוכה אינו מעשה ישיבה בחפצא דסוכה (כשלעצמו כשמו, ושימושו, וכו') ושם החפצא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 31px מתוך 269px (12%). פסקה חתוכה: "ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוו..."

מיקום הבעיה: x=404, y=5060, w=269, h=489

sparse-line-in-column | LOW | סוג: sparse-line-in-column | עמוד 5 | פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

למה שאמרו דלא מהני עשיית סכך לשם דפנות אי ליכא קודם דפנות, כיון שאין שם סכך עליו אלא בהיותם, וגם בתים אלו אין חפצא דתפילין אלא בהיות בהם הפרשיות).

דימוי לנטילת ד' מינים בלולב ונפקא מינה בברכה טרם הכנסת פרשיות

ולקרב עשייה דתפילין לציצית היה נראה שאין סוף חפצא דתפילין (פרשיות הבתים ורצועות) חשוב כדבר אחד, ואין זה חפצא למצוה, אלא כל אחד מהם חשוב חפצא לעצמו, וגדר הכולל כל חלקי התפילין יחד אינו מתקיים אלא ע"י מעשה ההנחה (וכמו בנטילת לולב היינו שאין מצטרפים כל הארבעה אלא ע"י מעשה נטילה), ולכן אין שם תפילין למצוה אבתים או אפרשיות וכו' שלא בזמן הנחה.

(ויש לצדד בזה נפק"מ באם יכול לברך באופן שהניח הבתים בלא פרשיות, ואחר כך הכניסם. דאם יש שם חפצא דתפילין הוא אחד אכולם, הרי אף שיתכן שיהיה חשיב כמונח אחר שיכנים, אבל זה יהיה כדבר הבא מאיליו. אבל אי נימא דאין בהצטרפם גדר אחד דתפילין אלא ע"י מעשה ההנחה, אין נפק"מ אם הכניס ואח"כ הניח או הניח ואח"כ הכניס (וכמו דליכא נפק"מ איזה מין מהארבעה יטול לידיו אחרון לגבי נטילה), אלא שיש לומר דאף לצד זה יהיה חסרון לגבי קשירה שאין חשוב קשירה אלא בדבר שאינו מחוסר אלא קשירה, ואולי יש לצדד נפק"מ זו אי נימא שיש גדר בהנחה דקודם הקשירה, וכמו שמצאנו שי"א דעובר לעשייתן דברכת תפילין הוא בין הנחה לקשירה. והתבאר במק"א)

עשיית עור הבתים למשמעות אות ושימוש הפרשיות

ולפ"ז יהיה גדר מחשבת לשמה כבציצית וככל חד לבדו, וכגדר נפרד לבתים, וביחס למעשה ההנחה, וכן לפרשיות. דיש במצות הנחה גם שיעשה בתים לפרשיות (או להיפך וכמש"נ), והרי הוא עושה מעשה בבתים לבד, ובפרשיות לבד וכו', ובתים האמורים היינו לגופן עור בהמה כשרה, ומעשה דילהון היותם בתים במשמעות אות, ובשימוש הפרשיות דליהוו לאות, ועדיין צריך ביאור מה גדר יש במחשבה זו כאמור.

ב. גדר מחשבת עשייה

דין תעשה המעכב בקיום המצוה בלא שיוגדר במצוה נפרדת

ולבאר גדר עשיה לשם מצוה נקדים מה שמצאנו שיש מצות שיש בהם דין במחשבת עשיה של החפץ שבו יקיימו את העשייה דהאי מצוה, וכמו בסכך דסוכה (דכתיב חג הסוכות תעשה), וכן בדין עשייה דציצית (דכתיב ביה גדילים תעשה וכו'). ודין זה הוא עומד לעצמו חוץ לדין לשמה, ודפסקינן כדעת ב"ה בסוכה, דבעינן עשייה דסכך, אבל לא בעינן שעשייה זו תהיה לשם מצות סוכה דחג, ואף לב"ש דסברי דבעינן שיעשה לשמה הרי זה נלמד מכתוב נוסף, ואינו מעצם דין עשייה האמור.

ולכאורה צריך ביאור מה גדר עשייה זו ביחס למעשה מצוה דישיבת סוכה. שאין לומר שהוא מצוה נפרדת, שהרי ודאי אין דין בעשייתו, אם אין יקיים בו המצוה לבסוף. ואין דין זה אלא במה שהוא מעכב קיום המצוה, ואין זה דומה לשאר מצות דוגמתו, וכגון בניית המשכן, והקרבת תמיד, דחשובים כשתי מצות (וכן בפסול זריקת דם בקרבן שנשחט בפסול שיש לומר שאין מצות זריקה אלא בדבר שנעשתה בו מצות שחיטה). דמלבד דלא מצאנו שיחשב מצוה נפרדת, גם לימודו הוא כפרט מהכתוב לעיקר המצוה (ובכלל דיש למצוה משמעות במשכן לעצמו משא"כ כאן). וגם אין לומר שהוא מצוה אחת עם קיומה, שלא מצאנו חסרון באם יעשה אותה אחר, אפילו גוי דאינו במצות.

ביאור תעשה ולא מן העשוי במציאות סיכוך הנמשכת ממעשה העשייה

וא"כ בהכרח צריך לומר שגדרו הוא במה שיש בתוצאתו משמעות בקיום המצוה, היינו, שאין חשובה מצות ישיבה, בסוכה שלא נעשתה בה עשייה כזו. אלא שאין זה מובן, מה גדר יש בסוכה במצבה הקיים בשעת מצות ישיבה אם עשויה כנ"ל יותר משלא, ובאמת שבעיקר ההלכה מוכח שאין כזה, שהרי אמרו תעשה ולא מן העשוי, ובהכרח שאף באופן הפסול עכ"פ חשוב עשוי, היינו שתוצאת הדבר הכשר והפסול שווים, ולא יובחנו אלו אלא בשעת עשייתם, וביחס לקיומה. וכמה תובחן ישיבה בסוכה זו מזולתה.

ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא בהפך, היינו, שיש משמעות עשיה שיש בדבר הנעשה גם אחר גמר עשייתו בפועל, וביחס לחסרונה בלתו. והיינו דגדר ישיבה בסוכה אינו מעשה ישיבה בחפצא דסוכה (כשלעצמו כשמו, ושימושו, וכו') ושם החפצא

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 109px מתוך 269px (41%). פסקה חתוכה: "ולכאורה צ"ל שאין גדר עשייה זו שמולידה תוצאה, אלא ב..."

מיקום הבעיה: x=121, y=5060, w=269, h=489

עמוד 7 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 7 פרק 70
סיבה: (סיבה לא ידועה)

משמש החפץ, אלא רק מה שיש בזה להוציאו מידי חובו. ועי"כ אין דין לשמה תלוי בעושה סוף המצוה (שיעשה זה ויצא זה), אלא בחפץ היינו מה שמוציא ידי חובה, וכיון שאין זה משום היותו כלי מסוים בצורתו, שהרי זה נלמד כבר ממילת תעשה, בהכרח שלשם חובך האמור הוא בעצם קיומו.

ויש לבאר מה חשיבות יש בזה לגבי עשיית המצוה, ומליסנא דנקטו לשם חובך נראה שהוא גדר בחיוב עשיית המצוה, כי יש משמעות בקיום המצוה כחוב אם נעשה בדברים שהוכנו לשם החוב (כי אין דרך המחוייב לקיים חיובו בדברים המזדמנים לו ושאין היותם ודאי ומוכן), ונראה שאין גדר הדבר משום גודל הצורך שיש לאדם בקיום החוב (היינו שכמו שיש לאדם צורך להשקיט רעבונו, כך יש לו צורך להסיר מעליו חובות המוטלים עליו), אלא משום שהוא חוב לאחר בדווקא, וכי אינו תלוי בהשלמת צרכי עצמו שהם נעשים מדעתו, וע"כ לא יועיל זה אלא בעשייה ולא ביחוד סתם, כי מה שיחשב בדבר הקיים זה מכבר שעתה ישמשו לחובה אינו כלום ביחס לגדר היותו משום שחב לאחר (שמחשבת היותו משמש לחובה הוא מחשבה לצאתו הימנה ולא לעצם קיומה כחוב), וצריך שעצם קיומו יהיה משום חוב. ואמנם אין האדם מקיים דברים וזה הגדר יעשה במה שיש בו גדר המצוה, והיינו שע"י שיעשה בדבר שאין כשר למצוה מעשה המכשירו לכך.

תלייה לשמה בגמר גדילים מול טוויה לשמה בחפצא דחוט

ובזו העשייה (היינו פעולת היותו עשוי וביחס להכשרתו למצוה) יש לומר אחד משני גדרים שאמרנו לעיל, או עשייה למצוה או עשייה לחפץ, והיינו שאם נאמר שגדר עשייה זו הוא בשם מצוה לאית ביה, הרי שגם קיום החפץ האמור הוא בשם מצוה ולא בגדרי חפץ סתם, וע"כ לא תהיה עשייה לשמה אלא במה שעושה את החפץ שיש לקיים בו את המצוה וזה אינו אלא בסוף עשייתו (וכדעת רב דבעינן תליה לשמה דבזה מתקיים שם גדילים, אבל טוויה כיון שאין יוצא בה לא בעי, ואף שיהיה שם חוט בגדילים), ואם נאמר שגדרה בשם חפץ לאית ביה, הרי שקיום החפץ האמור הוא בגדרי חפץ כללי, וכל עשייה לחפץ וגדריו בהיותו עשוי למצוה חשובים עשייה (וכשמואל דכיון שבעינן טוויה הרי שיש שם טווי על חפצא למצוה ועשייה זו היא קיום האמור).

ד. מחשבת לשמה בעשיית תפילין

קושיית התוספות מלימוד והיה לך חילוק בין הוויה לעשייה

ומעתה נבוא לדון בגדר עשיה במחשבת לשמה בתפילין, ומקור הדין לתפילין בעו לשמה צריך תלמוד, דהנה מבואר דדין עשיה לשמה בסוכה (לב"ש) ובציצית נלמד מלשון דתעשה לך, אבל בתפילין לא מצאנו לשון זו, ומנלן דבעינן לשמה, ובתוס' הנ"ל (מנחות שם) התקשו בזה, ודחו שנלמד כן מהא דכתיב והיה לך, ונילף לך לשם חובך, משום דילפינן מינה כבר לך לאות ולא לאחרים לגבי מקום הנחה, וי"ל בזה כמו בסוכה דאמרו דלא ילפי ב"ה עשייה לשמה מלך, משום דבעינן ליה למיעוטי סוכה גזולה. ע"כ. והנה אף תוס' לא הקשו כן אלא משום דימוי הגמ' מח' ת"ק ורשב"ג להא דרב ושמואל, והקשו לאפשר דבציצית אף ת"ק מודה, כיון דכתיב ביה תעשה לך, מה שאין כן בתפילין.

והנה מדלחו רק משום דבעינן ליה ללימוד אחר משמע דלולא זה היה ללמוד כן, ומשמע דלא ס"ל לחלק משום דהאי לך לא כתיב על עשיה (תעשה לך), אלא על הוויה (והיה לך). וזה קשה דבלאו הכי משמעות דהוויה היא אמעשה מצוה המתקיים בחפץ, ולא אעשיית חפצא למצוה (וכמו דאמרו הווייתו בכבוד ולא חלוקתו וכו'). ואכן כך הוא הגדר בלימוד ילפינן מיניה לגבי מקום הנחת התפילין. וכן בדעת ר' יהודה קודם שחזר בו דיליף מינה דבעינן שיהיו הפרשיות דתש"י בקלף אחד, או שידבקם, דכמו דהוה אות ולא ב' אותות לאחרים שרואין אותם, כך יהיו לך. ועוד דבהכרח לא איירי קרא דלך אלא אתש"י דבתש"ר אמירנן וראו כל עמי הארץ וכו' ואיך נחלקם.

קושי לימוד מחשבת עשייה לשמה מלשון והיה לך לאות

ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת והיה הוא לכאורה אדברים הכתובים או שם אות לאית בהו, וא"כ יהיה גדר לך שלא למעט, וכדמצינו בירושלמי (סוכה פ"ג ה"א) בחילוק לולב

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 79px מתוך (29%) 269px. פסקה חתוכה: "ובעיקר קשה לי שמשמעות מילת דוהיה הוא לכאורה אדברים..."

מיקום הבעיה: x=121, y=7427, w=269, h=386

פרק 71 — כותרת 2 מספר 9 - ו. בגדרי מחשבת עשייה בחפצי קדושה

11 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 2 — 2 בעיות בעמוד זה

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 71 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

✥ הזז תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 25 כותרות H7 לא נמצאו בהערות צד — ייתכן שהמרת side-note→H7 נכשלה

המרת סוגריים להערות HIGH סוג: bracket-conversion עמוד 2 (נציג) פרק 71 גלובלי

סיבה: סוגריים [] נשארו בגוף במקום ב-footnotes — המרה נכשלה

הזזת תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 מתוך 1 תוכני סוגריים מרובעות לא נמצאו בהערות שוליים — ייתכן שהמרת []→footnote נכשלה

פרק 72 — כותרת 2 מספר 10 - בעניין מי ששכח לשאול גשמים בשבת

14 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 9 — 1 בעיות בעמוד זה

תקנה של תפילה מיוחדת לשבת הרי לא מסתבר לומר שחייב גם לומר ברכת בקשה וגם להתפלל תפלת שבת שאין מקום לברכה זו, ואם כן ודאי לא יתכן שיתחייב לומר ברכה בתוך התפילה שהיא חיוב נפרד מעצם התפילה, אלא יש לומר שהוא רק דין לסיים ברכה הראויה לו ושאין זה נחשב הפסק וכלעיל.

והנה מפורסמת מחלוקת התוס' וחכמי פרובינצא בעניין מי ששכח להזכיר שבת או ר"ח במנחה ונזכר ששכח אחר שנגמר היום אם חייב בתשלומין במוצאי היום, לדעת התוס' לכיון שהתפלל כבר תפלת י"ח ויצא בהם ורק חסרה לו ההזכרה וזה הרי לא יזכיר כיון שהוא חול אם כן לא ירוויח בזה ואין לו להתפלל תשלומין. ולדעת חכמי פרובינצא שכיון שלא הזכיר הוי כמי שלא התפלל כלל וחייב בתשלומי תפילה, ואם כן אפילו לא יזכיר במוצאי היום הרי צריך להשלים התפילה עצמה.

והנה לכאורה מדברי התוס' משמע דאין דין תפילת שבת תקנה מיוחדת אלא כתפילת י"ח עם הזכרה ופטור מי"ח ברכות, ולא זו בלבד אלא אף ההזכרה עצמה אינה חלק מעצם התפילה אלא יוצא ידי חובה תפילה אף בלא הזכרה. אך לדעת חכמי פרובינצא שהמתפלל תפילת י"ח בלי הזכרה לא הוי תפילה כלל אמנם אין להוכיח מדבריהם גדר תפילת י"ח בשבת שהרי ה"ה לדעתם בר"ח ושם לכאורה אין לומר מה שכתבנו. אבל מוכח מדבריהם דהזכרת שבת היא חלק מעצם התפילה ביום השבת.[א]

והנה בשו"ת הלכות קטנות (ח"ב סי' א') והובא בכה"ח קי"ז סק"ז ובשע"ת לס"ח סק"ג) כתב על אחד שנמשך בתפילת שבת והתחיל באתה חונן וסיים בברכת השנים ואז נזכר שהיה שבת ונתן לעתו שהיה ימות החמה ושאל גשמים וכתב שכיון שאם התחיל חייבוהו לגמור משום דראויה היתה תפילה של חול ליאמר בשבת וכו' אם כן מאחר שהתחיל ברכת השנים חייב לגמרה כתקנה ואם טעה חוזר על שיאמר ברכת השנים כתקנה ואח"כ הולך לשל שבת. ע"כ.

והנה לכאורה לעתו כלל זה שהמתחיל נתחייב בברכה, וכיון שלא אמרה כתיקנה לא יצא ידי חובתו ויש לו לחזור, ולכאורה ה"ה לדידן כמי שלא שאל שהיה חייב לחזור עד שיגמרה כתיקנה. אך אחר העיון נראה לחלק, שאמנם אכן מוכח לדעתו שגדר סיום ברכה שהתחיל בה הוא שנתחייב בה וכיון שנתחייב לא נפטר עד שיאמרה כתקנה וכמ"ש. אך בעניין גדר שאלה בברכת השנים אין כאן ראיה, שהרי נידון שלו הוא כמי ששאל בימות החמה ובזה אף אם נאמר דאין שאילת גשמים חלק מנוסח הברכה הרי קלקל ששאל דבר שאינו ראוי וקלקל כל הברכה, משא"כ בנידון דידן עדיין יש לדון אי חשיב חסרון בברכה, וזה תלוי אי הוה חלק מנוסח הברכה או לא וכמ"ש.

וביתר ביאור, שהנה כתוב למי ששאל בימות החמה הוי כקללה ומחזירין אותו ואינו מועיל לתקן בשומע תפלה (והוא אפילו לדעת הפר"ח הנ"ל), ואם כן מבואר דזה אינו סתם טעות בברכה או חסרון אלא הוא קלקול בברכה. והיינו כמ"ש שם שהיה לנו לאמר שאף ששאל קללה למה לא יהיה זה כמי שהזכיר מאורע שלא בזמנו שאינו חוזר והוי כמאן דליתיה. ועי"ל דכיון ששאל קללה במקומה הרי זה ממש כחלק מהברכה וע"י הזכרה זו קלקל הברכה, ועי"כ אין לו אלא לחזור לרקש הברכה שבזה שיאמר הברכה מחדש בלי השאלה יהיה כאילו ביטל הברכה הקודמת, ועי"ז

א. והנה בחידושי הגר"ח (בענין טל ומטר) כתוב שעל אף שנחלקו התוס' וחכמי פרובינצא בענין תשלומין למי שלא הזכיר המאורע במנחה של שבת ור"ח כמ"ש לעיל, אבל בענין מי ששכח לומר ותן טל ומטר במנחה של חול אפילו תוס' יודה דצריך להשלים בשבת אף שלא יתקן ששאילת גשמים היא מסדר התפילה וכשלא אמר הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים משא"כ ביעלה ויבוא. ע"ש. ובישועות יעקב (קי"ז ס"ג) כתב דאף זה תלוי במח' הנ"ל. וראיתי שרצו להביא ראיה מדברי הגר"ח הנ"ל לנידון דידן. שמשמע מדבריו ששאילת גשמים היא חלק מנוסח הברכה, וזה אינו, דאמנם דעתו דשאילת גשמים היא חיוב מצורת התפילה הכללית, אבל לנידון דידן בשבת הרי אין לאומרה אלא אם התחיל, וזה תלוי אם שאילת גשמים היא חלק מנוסח ברכת השנים או לא, ואם היא חיוב נפרד וכמשנ"ת אפילו אם התחיל כל הברכות הרי לא התחיל בחיוב שאילת גשמים, ועכ"פ יש להביא ראיה מדבריו לגדר תפילת שבת שהרי אם נרצה לחלק כדבריו נצטרך לומר דחיוב הזכרת שבת בתפלת שבת אינו חלק מסדר התפילה וממטבע שלה, וזה לכאורה לפי שגדר התקנה דתפילת שבת הוא כהצד שכתבנו שאין תקנת תפילת ז', אלא החיוב הוא להתפלל י"ח ברכות עם הזכרה כבר"ח ורק שפטרו ברכות אמצעיות משום טורח.

ב. ואולי יש לומר זאת גם למי שדילג ברכת המינים שיש בזה סוג של קלקול שיתחייב לחזור ולאומרה אמנם לא נתברר אם זה שייך גם בתפילת לחש ויהיה נפק"מ לש"צ לסוברים שחייב להשלים הברכה. ועדיין הוא תלוי בגדר חיוב הברכה אי הוה כחלק מכלל התפילה או לא. וע"ע לקמן ובהערה.

הודעת ה-audit: תיבת block-2col בולטת מ-{"left":0,"top":0,"right":0,"bottom":45.671875} body-flow: (גלישה מ-— stretchPageToBottom block-2col עם p-cut cross-page)

מיקום הבעיה: x=57, y=9167, w=680, h=722

עמוד 2 — 1 בעיות בעמוד זה

שלמות טקסט HIGH סוג: text-completeness עמוד 2 (נציג) פרק 72 גלובלי

סיבה: מילים במקום לא ב-DOM — בעיית פרסור/עימוד

◆ הזזת תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 2 מילים חסרות ב-DOM (קיימות במקור אבל לא בעמודים המרונדרים) — ייתכן שטקסט הלך לאיבוד בעימוד

פרק 73 — כותרת 2 מספר 11 - בענין הזכרת שבת ור"ח בברהמ"ז של סע"ש בשבת שחל להיות בער"ח.

11 עמודים • 2 עמודים עם בעיות

עמוד 10 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column LOW סוג: sparse-line-in-column עמוד 10 פרק 73
סיבה: (סיבה לא ידועה)

ופ' ההזכרה הוא שהיום זה ר"ח, ושניהם אמת,[א] אבל המג"א שסובר שסיבת שני החיובים הוא בגלל זמן האכילה אז ההזכרה מתייחסת לאותו מחייב, וזה אי אפשר שיהיה גם שבת וגם ר"ח.

ז. מנהג המדקדקים לגמור סעודתם מבעוד יום ובירורו לדעת הט"ז

אי-התועלת התקנה לדעת הט"ז והצורך לברך בעוד יום

והנה למעשה נהגו המדקדקים לאכול הסעודה מוקדם ביום, ולהפסיק מאכילת חיוב לפני השקיעה, ולא להיכנס לספק מה להזכיר, (ובעניין אם ראוי שלא להיכנס למח' הפוסקים בנוסח ברכה וסב"ל ביארתי במק"א), ועכ"פ לפי המבואר לא תועיל תקנה זו לפי הט"ז, שהרי דעתו להזכיר של ראש חודש הוא כהרא"ש דאזלינן בתר זמן הברכה, ולכן אם רוצים לצאת מספק דעת הט"ז שצריך שגם הברכה תהיה ביום.

א. ובט"ז מביא ראיה לומר גם יעלה ויבוא וגם רצה, ולא הוי תרתי דסתרי מקידוש יקנה"ז דשם אומרים קודם קידוש דיו"ט ואחר כך הבדלה, וצ"ע כיון דכל זמן אמרינן הבדלה במוצאי שבת הרי ברור שאין דין הבדלה להיות בשבת, גם לא ברור הראיה שלו דווקא מזה שמקדימים קידוש יו"ט להבדלה, ונראה שהט"ז היה פשוט לו לחייב את שני ההזכרות מטעם שיש כאן שני חיובים שונים, מהאכילה של שבת ומזמן ר"ח וכדאמרן, רק הט"ז הביא ראיה שאין בזה בעיה להזכיר באותה הברכה שני הזכרות מקידוש יקנה"ז, ששם רואים שבסדר אחד אומרים שני ברכות שנוגעות לשני זמנים, ולפי"ז מבואר למה הזכיר שקודם אומרים קידוש ואחר כך הבדלה, כי לולי זה היה אפשר לומר שזה שני דברים נפרדים, שקודם עושים הבדלה על השבת, ועכשיו אפשר לעשות קידוש על יו"ט, ומזה דקודם מקדש יו"ט ואחרי זה מבדיל שבת רואים שזה סדר אחד, שוודאי אם זה לא היה סדר אחד לא היה הגיון לומר קודם קידוש דיו"ט ורק אחרי זה הבדלה, אלא וודאי זה סדר אחד, ואין בעיה להזכיר שתי ברכות על שני זמנים בחדא מחתא, ואין זה תרתי דסתרי.

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור ימני: 134px מתוך (50%) 269px. פסקה חתוכה: "והנה למעשה נהגו המדקדקים לאכול הסעודה מוקדם ביום, ..."

מיקום הבעיה: x=404, y=10387, w=269, h=114

המרת H7 לכותרת צד | HIGH | סוג: h7-conversion | עמוד 2 (נציג) | פרק 73 | גלובלי

סיבה: כותרת H7 נשארה בגוף במקום ב-side-notes — המרה נכשלה

הזז תיבה

כל הזכויות שמורות

כל הזכויות הפקר

הוצאת זוכמיר בע"מ

052-7666666

אין לסמוך על האמור להלכה

הודעת ה-audit: 1 כותרות H7 נמצאו בגוף הטקסט (כ-p) במקום בהערות צד — המרת side-note→H7 נכשלה. דוגמה: "כיון שהתחיל ביום לא איכפת ליה במה שמסיים בלילה"

פרק 76 — כותרת 2 מספר 14 - בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

7 עמודים • 1 עמודים עם בעיות

עמוד 4 — 1 בעיות בעמוד זה

sparse-line-in-column MEDIUM סוג: sparse-line-in-column עמוד 4 פרק 76
סיבה: (סיבה לא ידועה)

סימן א

בגדר המחייב בדבר שבין אדם לחבירו

בירור לשון עד שיבקש ומקור הדין מתפילת אברהם

איתא בגמרא (ב"ק צב.) מתני' אע"פ שהוא נותן וכו' גמ' ת"ר כל אלו שאמרו וכו' אפ' הביא כל וכו'. נתקשיתי בזה מה בעי מחילה, ומהו לשון דאין נמחל עד שיבקש. דאי איירי שמחילה שמוחל לו הניזק, פשיטא דאין מוחל עד שימחל. וגם קשה לישנא דנקטו עד שיבקש, וכי אם מחל לו בלא שיבקש לא סגי. ועוד קשה היכי ילפי מאברהם דאיירי בתפילה, והיינו, דאי כוונת הדברים לדברים שבין אדם לחבירו איכא חוב לחבירו מלבד העבירה כלפי שמיא, א"כ אדרבה דמהכא מוכח דאינו כן, דביחס לחבירו די במחילת אברהם לבד, ולא בעי עוד תפילה שיתפלל (ואין לומר דהתם בעו לתפילה משום דכבר נחלו ונעצרו בעבור זמן לקיחת שרה עד שהחזירה, דא"כ ליכא למשמע מיניה חוב דחבירו כלל, דאין כאן רק תפילה על הרעה לבד. ואי משום דיש לפיוסו לבטל הצער על שעבר, הדרינן להא דלזה די במחילה).

גדר חובת הממון לחבירו מול כפרת הקרבן בלפי שמיא

ועוד ק"ל בהא דת"ר אפ' הביא וכו', קשה דמאי רבותא איתא בזה יותר על מה שמשלם דמי בושתו, ויותר היה לומר דאפ' יתן לו כל כסף שבעולם וכו', דדמי בושתו ודאי הוי לחבירו ולא למקום. וממה נפשך אי התשלום בזה חובתו לחבירו אך עתה חוב למקום למה לא יהני בזה קרבן, ואי לא התשלום בזה חובתו לחבירו מה הו"א דיהני בזה קרבן. ועוד דזה איכא למילף מחיוב תשלום דמי בושתו גופא דאין קרבן חילוף התשלום.

אי-הבנת עונש מיתה בהשבת חוב או פיוס הנגזל

ועוד קשה דאמרו לקמיה דמיניה ילפינן דבן נח נהרג וכו', ומלבד מה דקשה דאי איירי אחוב חבירו מה שונה הריגה שייך כאן. וכי הריגה אחד מועלת לחבירו (ובאמת זה קשה בעיקר מה שאמרו דבן נח נהרג אפחות שוה פרוטה ותלו ליה באי מחילתם, דמה זה מהני לנגזל, ויותר היה לחייב הימכרו לעבד מהריגתו, ואין לומר דהוא משום קורת רוח דאית לחבירו בנקמת זה, ופשוט).

שלילת שייכות תפילת הנביא וחובת הלימוד לדברים שבין אדם לחבירו

ויותר קשה דלפ"ז אין תפילת אברהם שייכת למחילת לערו וכבודו, ועוד קשה דלכאורה מה שהיה לו ללמוד ולא למד הוא חיוב כללי ואינו שייך לדין מסויים שהרי לא למד שידע באיזה הוא, וכ"ש שאין זה שייך לשבאל"ח.

השלמת חיוב הפיצוי בממון ושלילת שעבוד הגוף לפיוס האדם

ומכל זה נראה לדון בעיקר גדר סיבת חיוב ועונש בדבר דבאל"ח, דמעיקרא ס"ד שהאי חוב נמלא ביד חבירו, ועי"כ לא מהני הרלאה קמיה שמיא, דאף אי יהני עדיין יש ביד חבירו לחובו. והנה זה הגדר מלבד מה דיש להוכיח מהג"ל לאינו, גם אינו מסתבר לומר דכאילו נעשה עליו חבירו כאלוקים שיש לו למלאות רלונו או לקיים חיוב שמחייבו, דחיוב השלמת ותיקון נזק שעשה כבר השלים אחר שעשה כל הנלרך לתשלום חובו (שאפשר לו לשלם ויש לו ערך בממון).

פקיעת החיוב בלא מחילה בפועל ושוללת גדר חוב ממוני

וגם לא נראה לגבי דבר זה יהני בקשה לבד, (וכדאמרו דאחד שביקש כראוי כמה פעמים דיין) אי הוי חוב לחבירו דלא נשלם אלא במחילתו (ואין

הודעת ה-audit: שורה אחרונה דלילה של p-cut בטור שמאלי: 21px מתוך 269px (8%). פסקה חתוכה: "וגם לא נראה דלגבי דבר זה יהני בקשה לבד, (וכדאמרו ד..."

מיקום הבעיה: x=121, y=3809, w=269, h=607